

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BOIRO (A CORUÑA)

NORMAS URBANÍSTICAS.

CAPITULO 4.- MARCO LEGAL.

CAPITULO 5.- VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS.

- 5.1.- ÁMBITO.
- 5.2.- CONTENIDO.
- 5.3.- VIGENCIA.
- 5.4.- REVISIÓN.
- 5.5.- MODIFICACIÓN.
- 5.6.- NATURALEZA Y OBLIGATORIEDAD.
- 5.7.- ADMINISTRACIÓN ACTUANTE.
- 5.8.- INTERPRETACIÓN.

CAPITULO 6.- DESARROLLO DEL PLAN.

- 6.1.- DISPOSICIONES GENERALES.
- 6.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN.
 - 6.2.1.- Planes Parciales.
 - 6.2.2.- Planes de Sectorización.
 - 6.2.3.- Planes Especiales.
 - 6.2.4.- Estudios de Detalle.
 - 6.2.5.- Normas especiales de protección.
 - 6.2.6.- Ordenanzas Especiales.

CAPITULO 7.- GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

- 7.1.- GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO.
 - 7.1.1.- Condiciones exigibles a toda actuación urbanística.
 - 7.1.2.- Polígonos.
 - 7.1.3.- Sistemas de Actuación.
 - 7.1.3.1.- Sistema de Cooperación.
 - 7.1.3.2.- Sistema de Expropiación
 - 7.1.3.3.- Sistema de Concierto.
 - 7.1.3.4.- Sistema de Compensación.
 - 7.1.3.5.- Concesión de Obra Urbanizadora.
 - 7.1.4.- Parcelaciones urbanísticas y segregaciones.
 - 7.1.5.- Contribuciones especiales.
- 7.2.- INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN.

- 7.2.1.- Clases de proyectos.
- 7.2.2.- Condiciones generales de los proyectos técnicos.

CAPITULO 8.- NORMAS DE TRAMITACIÓN.

- 8.1.- COMPETENCIA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
- 8.2.- ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA.
- 8.3.- CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE LICENCIAS.
- 8.4.- SOLICITUD DE LICENCIA.
- 8.5.- TIPOS DE LICENCIAS DE OBRA.
 - 8.5.1.- Licencia de obra mayor.
 - 8.5.2.- Licencia de obra menor.
- 8.6.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.
 - 8.6.1.- Obras mayores.
 - 8.6.2.- Obras menores.
- 8.7.- SOLICITUD DE ALINEACIÓN.
- 8.8.- SEÑALAMIENTO DE ALINEACIÓN.
- 8.9.- REQUISITOS DE URBANIZACIÓN.
- 8.10.- LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE.
- 8.11.- LICENCIAS EN SUELO RÚSTICO.
- 8.12.- LICENCIAS EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS CATALOGADOS.
- 8.13.- CADUCIDAD DE LICENCIAS.
- 8.14.- CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS.
- 8.15.- INSPECCIÓN FINAL Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.
- 8.16.- OBRAS SIN LICENCIA O QUE NO SE AJUSTEN A LICENCIA.
- 8.17.- CONDICIONES DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS.
- 8.18.- DERRIBOS.
- 8.19.- VALLADO DE OBRAS.
- 8.20.- EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO.

CAPITULO 9.- NORMATIVA DE LOS SISTEMAS GENERALES.

- 9.1.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.
 - 9.1.1.- Sistema viario.
 - 9.1.2.- Sistema portuario.
- 9.2.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
 - 9.2.1.- Condiciones de uso.
- 9.3.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.
 - 9.3.1.- Clasificación.
 - 9.3.2.- Modificación de equipamientos.
 - 9.3.3.- Edificabilidad de los equipamientos.
 - 9.3.4.- Localización de los equipamientos.
- 9.4.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS.
 - 9.4.1.- Protección del trazado de infraestructuras.
- 9.5.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE LOS SISTEMAS GENERALES.

CAPITULO 10.-NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.

10.1.- DEFINICIONES.

10.2.- CONDICIONES DE VOLUMEN, HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS. NORMAS DE HABITABILIDAD.

10.2.1.- Disposiciones genéricas.

10.2.2.- Parcela mínima.

10.2.3.- Vivienda exterior.

10.2.4.- Normas de habitabilidad.

10.2.4.1.- Composición y programa de vivienda.

10.2.4.2.- Dimensiones, superficies y alturas mínimas de las piezas.

10.2.4.3.- Iluminación y ventilación de las habitaciones.

10.2.4.4.- Programa mínimo sanitario.

10.2.4.5.- Acceso a las viviendas, escaleras y ascensores.

10.2.4.6.- Patios.

10.2.4.7.- Instalaciones mínimas.

10.2.4.8.- Normas constructivas.

10.2.4.9.- Condiciones específicas en viviendas rurales.

10.2.5.- Altura y número de plantas de las edificaciones. Criterios de medición.

10.2.6.- Cubiertas y construcciones por encima de la altura máxima permitida.

10.2.7.- Entrantes, salientes y vuelos.

10.2.8.- Portadas, escaparates, vitrinas, marquesinas y toldos.

10.2.9.- Chaflanes.

10.2.10.- Aprovechamiento en plantas bajas para uso de vivienda.

10.2.11.- Eliminación de Medianeras.

10.3.- NORMATIVA GENERAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

10.3.1.- Legislación de carácter estatal.

10.3.2.- Legislación de carácter autonómico.

10.3.3.- Legislación de carácter provincial.

10.4.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

10.4.1.- Abastecimiento de agua y vertido.

10.4.2.- Ley 8/1997, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en Galicia.

10.4.3.- Acciones en la edificación.

10.4.4.- Actividades recreativas.

10.4.5.- Acústica.

10.4.6.- Antenas.

10.4.7.- Aparatos elevadores.

10.4.8.- Basuras.

10.4.9.- Blindajes.

10.4.10.- Calefacción.

10.4.11.- Cales.

10.4.12.- Casilleros postales.

10.4.13.- Cemento.

10.4.14.- Combustibles.

10.4.15.- Consumidores.

10.4.16.- Control de calidad en Galicia.

10.4.17.- Cubiertas.

10.4.18.- Dotación artística.

10.4.19.- Electricidad.

10.4.20.- Energía.

10.4.21.- Estadística.

- 10.4.22.- Estructuras de acero.
- 10.4.23.- Estructuras de forjados.
- 10.4.24.- Estructuras de hormigón.
- 10.4.25.- Estructuras de ladrillo.
- 10.4.26.- Grúas torres.
- 10.4.27.- Habitabilidad.
- 10.4.28.- Medio ambiente.
- 10.4.29.- Protección contra incendios.
- 10.4.30.- Proyectos.
- 10.4.31.- Sanitarios.
- 10.4.32.- Vidrio.
- 10.4.33.- Yeso.

CAPITULO 11.-NORMAS GENERALES DE USO.

- 11.1.- CONDICIONES DE USO.
- 11.2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL.
- 11.3.- TIPOS DE USO.

- 11.3.1.- Uso de Vivienda.
- 11.3.2.- Uso de garaje-aparcamiento.
- 11.3.3.- Usos industrial.
- 11.3.4.- Uso hotelero.
- 11.3.5.- Uso comercial.
- 11.3.6.- Usos de espectáculos.
- 11.3.7.- Uso oficinas.
- 11.3.8.- Uso de salas de reuniones.
- 11.3.9.- Uso religioso.
- 11.3.10.- Uso socio-cultural.
- 11.3.11.- Uso deportivo.
- 11.3.12.- Uso sanitario.
- 11.3.13.- Residencial móvil.
- 11.3.14.- Actividades extractivas.
- 11.3.15.- Uso asistencial.
- 11.3.16.- Uso educativo.
- 11.3.17.- Usos existentes.

CAPITULO 12.- ORDENANZAS REGULADORAS DEL SUELO URBANO.

12.1.- ORDENANZAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO.

- 12.1.1.- Ordenanza nº 1: Suelo Residencial de Alta Densidad.
- 12.1.2.- Ordenanza nº 2: Suelo Residencial de Media Densidad.
- 12.1.3.- Ordenanza nº 3: Suelo Residencial de Baja Densidad.
- 12.1.4.- Ordenanza nº 4: Suelo de Núcleo Antiguo.
- 12.1.5.- Ordenanza nº 5: Suelo Residencial Mixto-Industrial.
- 12.1.6.- Ordenanza nº 6: Suelo Urbano Industrial.
- 12.1.7.- Ordenanza nº 7: Aplicación de la Ley de Costas en el Suelo Urbano.
- 12.1.8.- Ordenanza nº 8: De Incorporación de Planeamiento Anterior .

12.2.- DESARROLLO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Polígonos).

- 12.2.1.- Condiciones Generales.
- 12.2.2.- Cálculo de los Aprovechamientos tipo.
- 12.2.3.- Coeficientes de ponderación.
- 12.2.4.- Áreas de Reparto.

CAPITULO 13.- ORDENANZAS ESPECIALES.

13.1.- EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.

13.1.1.- Edificaciones no industriales.

13.1.2.- Edificaciones industriales.

13.2.- ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE PARCELAS.

CAPITULO 14.- REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

14.1.- CONDICIONES GENERALES.

14.2.- SUELO URBANIZABLE PÚBLICO PROGRAMADO.

14.3.- SUELO URBANIZABLE PRIVADO CONCERTADO.

14.4.- FICHAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

CAPITULO 15.- RÉGIMEN Y ORDENANZAS REGULADORAS DE LOS NÚCLEOS RURALES.

15.1.- RÉGIMEN.

15.2.- CONDICIONES DE USO.

15.2.1. Tipos de actuaciones.

15.2.2. Obras de derribo y demolición.

15.2.3. Usos permitidos.

15.2.4. Actuaciones prohibidas.

15.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

15.4.- INDICADORES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RURAL.

CAPITULO 16.- NORMATIVA ESPECÍFICA DEL SUELO RÚSTICO.

16.1.- DELIMITACIÓN, RÉGIMEN Y CONDICIONES GENERALES.

16.1.1.- Delimitación.

16.1.2.- Régimen.

16.1.2.1.- Facultades y deberes de los propietarios en Suelo Rústico.

16.1.2.2.- Categorías.

16.1.2.3.- Condiciones de Uso.

16.2.- CONDICIONES DE USO PARA CADA CATEGORÍA DE SUELO.

16.2.1.- Suelo Rustico Apto para urbanizar.

16.2.2.- Suelo Rústico de Protección Ordinaria.

16.2.3.- Suelo Rústico especialmente protegido

16.2.3.1.- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria.

16.2.3.2.- Suelo Rústico de Protección Forestal.

16.2.3.3.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras.

16.2.3.4.- Suelo Rústico de Protección de las Aguas.

16.2.3.5.- Suelo Rústico de Protección de Costas.

16.2.3.6.- Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales.

16.2.3.7.- Suelo Rústico de Protección de Interés Paisajístico.

16.3.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO.

- 16.3.1.- Condiciones generales de la edificación.**
- 16.3.2.- Condiciones adicionales para usos residenciales.**
- 16.3.3.- Condiciones adicionales para otros usos no residenciales.**

16.4.- PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.

CAPITULO 17.- NORMAS REGULADORAS DEL DESARROLLO DE LOS PLANES ESPECIALES NO INCLUIDOS EN EL SUELO URBANO.

- 17.1.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RURAL.**
- 17.2.- PLANES ESPECIALES DE LAS ZONAS PORTUARIAS.**
- 17.3.- PLANES ESPECIALES DE LAS ZONAS DE SERVIDUMBRES DE COSTAS.**

CAPITULO 18.-NORMAS DE URBANIZACIÓN.

- 18.1.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.**
- 18.2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.**
- 18.3.- RED DE ALCANTARILLADO.**
- 18.4.- RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**
- 18.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.**
- 18.6.- RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.**
- 18.7.- JARDINERÍA.**
- 18.8.- RED DE GAS Y OTRAS CANALIZACIONES.**
- 18.9.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.**

CAPITULO 4.- MARCO LEGAL.

Este Plan General se ha redactado en función de la legislación urbanística constituida por la Legislación Autonómica vigente en el momento de la aprobación inicial del mismo, la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia, así como la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

Se toman como referencia, únicamente orientativa, las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la Provincia de La Coruña, publicadas en el Diario Oficial de Galicia de 19 de junio de 1.991, en aquellos aspectos normativos que no contradigan la legislación general, y la puedan complementar.

Dentro del marco legal se hace referencia igualmente al Reglamento de Planeamiento aprobado por RD 2159/78, de 23 de junio; Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por RD 2187/78, de 23 de junio, y Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/78, de 25 de agosto.

Se tiene en cuenta la reciente modificación de la Ley 6/1998, de abril, sobre Régimen y Valoraciones, publicada en el BOE de 24 de junio de 2.000, rectificando el Art. 9.2 y completando el Art. 15 y 16.

El contenido, y las determinaciones para el desarrollo del presente Plan General se han adaptado también a la nueva Ley 9/2002, de 30 diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, (en adelante LOUG o Ley 9/2.002), en cuanto a las normas de aplicación directa, a los planes en tramitación, de acuerdo con el Informe de la COTOPV de fecha 30 de enero de 2.003 y, las disposiciones transitorias de la nueva Ley.

CAPITULO 5.- VIGENCIA, CONTENIDO Y EFECTOS.

5.1.- ÁMBITO.

El Plan General es el instrumento de ordenación integral del municipio, a tal efecto, de conformidad con la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del suelo de Galicia,/ la Ley 9/2.002 de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Galicia define los elementos fundamentales de la estructura general adoptada para la ordenación del territorio, clasificando el suelo y estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo.

5.2.- CONTENIDO.

La documentación del Plan General consta de los siguientes Documentos:

- 1ª Fase: ya superada su trámite administrativo.
 - Información Urbanística.
 - Avance de Planeamiento.
- 2ª Fase: Fase de Planeamiento.
 - Memoria justificativa de sus objetivos y sus determinaciones.
 - Estudio del medio rural, análisis del modelo de asentamiento poblacional y otros estudios complementarios.
 - Síntesis de la información urbanística.
 - Planos de ordenación urbanística del territorio.
 - Normas urbanísticas.
 - Orden de prioridades.
 - Estudio económico y financiero.
 - Catálogo de elementos a proteger.

5.3.- VIGENCIA.

El Plan General tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las eventuales modificaciones, revisiones o complementos.

El acuerdo de aprobación definitiva del planeamiento deberá publicarse, en el plazo de un mes desde su adopción, en el Diario Oficial de Galicia. Asimismo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el documento que contenga la normativa y las ordenanzas.

El Ayuntamiento deberá comunicar la aprobación definitiva al Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, a la vez que se le dará traslado de una copia autenticada del expediente administrativo completo y de dos ejemplares del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que integran el plan sobre los que hubiera recaído el acuerdo de aprobación definitiva debidamente diligenciados por el secretario del ayuntamiento, haciendo constar dicho extremo.

La eficacia del acto de aprobación definitiva y la entrada en vigor del plan quedan condicionadas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 92 de la LOUG y a lo que disponga al efecto la legislación reguladora de la Administración actuante.

5.4.- REVISIÓN.

1. A los ocho (8) años de vigencia del Plan General, el Ayuntamiento verificará la oportunidad de proceder a su revisión, la cual, podrá efectuarse en cualquier otro momento anterior, si se

diera alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 93 de la LOUG o bien alguna de las siguientes:

- a) Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito supramunicipal que comprenda el término municipal.
 - b) Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis del Plan en cuanto a las magnitudes básicas de población dinámica, del empleo o construcción de viviendas de forma que obliguen a modificar los criterios generales de la ordenación expresados en la Memoria.
 - c) Si se han de producir modificaciones concretas de las determinaciones del Plan que den lugar a alteraciones que incidan sobre la estructura general del territorio del Municipio.
 - d) Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a los criterios determinantes de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo.
2. El orden de prioridades del Plan General será revisado transcurridos cuatro (4) años desde la entrada en vigor en el momento en que se produzca alguna de las circunstancias siguientes:
- a) Cuando el Ayuntamiento u otros Organismos Públicos necesiten iniciar obras, inversiones o acciones no contempladas en el orden de prioridades que impidan o alteren sustancialmente el cumplimiento de las previsiones de éste, ya sea en su conjunto o en lo referente a sectores determinados.
 - b) Cuando la inversión comprometida por el Ayuntamiento u otros organismos públicos sea un 50% superior o inferior en dos años consecutivos a las previsiones establecidas en el Estudio Económico y Financiero.
3. La revisión del Plan se ajustará a las normas de competencia y procedimiento del Art. 93 de la LOUG.

5.5.- MODIFICACIÓN.

Se entiende por modificación del Plan General toda alteración o adicción en sus documentos o determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el apartado anterior.

La modificación de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, normas, y ordenanzas, se ajustarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación, con la exclusión de la formulación del Avance.

Cualquier modificación del planeamiento urbanístico deberá fundamentarse en razones de interés público debidamente justificadas encaminadas a la mejora sustancial de la ordenación urbanística vigente, al descongestionamiento urbano, a la mejora de la articulación de los espacios libres públicos y de los volúmenes construidos, a la eliminación de usos no deseables o a la incorporación de otros necesarios, a la creación de nuevas dotaciones urbanísticas públicas, a la resolución de problemas de circulación y a otros fines públicos.

No podrán formularse nuevas modificaciones del planeamiento urbanístico durante la tramitación de un plan general de ordenación municipal o de su revisión; esto es, desde su aprobación inicial hasta su aprobación definitiva, salvo en ejecución de sentencias.

Cuando la modificación tendiera a incrementar la intensidad del uso de una zona, se requerirá para aprobarla la previsión de las mayores dotaciones públicas, de acuerdo con los estándares establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la LOUG, debiendo emplazarse las nuevas dotaciones en el mismo distrito o sector, según se trate de suelo urbano o urbanizable.

Si la modificación de los planes urbanísticos afectase a terrenos calificados como zonas verdes o espacios libres públicos, su aprobación requerirá el previo informe favorable de la Comisión

Superior de Urbanismo de Galicia, que habrá de ser emitido en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada del expediente completo en el registro de la consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Transcurrido el citado plazo sin que se emita informe, se entenderá emitido en sentido desfavorable.

No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento que conlleven la disminución o eliminación de dotaciones públicas, sin prever la sustitución de las que se eliminen por otras de superficie y funcionalidad similar en el mismo distrito o sector, según se trate de suelo urbano o urbanizable, salvo que se justifique su innecesariedad y se mantengan los estándares de reserva mínimos establecidos en por ley.

No se considerarán modificaciones del planeamiento de rango superior, lo reajustes de las determinaciones que introduzca del planeamiento de desarrollo, que sean consecuencia del estudio preciso de la ordenación más detallada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que no afecten a la estructura fundamental del planeamiento, superior ni a los usos globales y niveles de intensidad fijados en el mismo.
- b) Que no supongan un distinto emplazamiento o una disminución de la superficies de terreno, destinadas a zonas verdes y espacios libres de dominio y uso público, ni de equipamientos y dotaciones.
- c) Que no impliquen aumento del aprovechamiento urbanístico, ni de la densidad de viviendas y edificaciones.
- d) Tampoco se considerarán modificaciones del planeamiento lo reajustes en las delimitaciones de los ámbitos de planeamiento, o de los polígonos delimitados, siempre que no afecten a más de un 15% de la superficie del ámbito delimitado por el este Plan. En este caso, será necesario el consentimiento de los propietarios, directamente afectados.
- e) Toda modificación se producirá con el grado de definición documental correspondiente al planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación, deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General.

5.6.- NATURALEZA Y OBLIGATORIEDAD.

1. La normativa y disposiciones urbanísticas del presente Plan tienen naturaleza jurídica administrativa, reguladora de los límites, marco, contenido y función social del ejercicio de las facultades urbanísticas comprendidas en el derecho de propiedad inmobiliario.
2. Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este documento de tal manera que cualquier actuación o intervención de carácter provisional o definitivo sobre el territorio municipal, bien sea, a iniciativa pública o privada, deberán ajustarse a lo determinado en el presente documento.
3. Serán aplicables, con carácter complementario para suplir las indeterminaciones y lagunas de este Plan, siempre y cuando no modifiquen la calificación del suelo ni modifiquen sus determinaciones, las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de A Coruña, en todo aquello que no se opongan a lo dispuesto en la Ley del Suelo de Galicia.

5.7.- ADMINISTRACIÓN ACTUANTE.

El Ayuntamiento y los Órganos de las Administraciones Estatal, Autonómica y Local con competencia para la aprobación y ejecución de planeamiento, tendrán el carácter de Administración actuante, ejerciendo su competencia de conformidad con las determinaciones y previsiones contenidas en este documento, coordinarán entre sí sus actuaciones respectivas, mantendrán la máxima publicidad de sus actos y suscitarán la iniciativa privada de la participación pública en la formación tramitación y ejecución de Planeamiento Urbanístico.

5.8.- INTERPRETACIÓN.

La interpretación del Plan General, corresponde al Ayuntamiento de Boiro, el ejercicio de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades decisorias de la Comunidad Autónoma de Galicia, con arreglo a las Leyes vigentes, y las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

Todos los documentos se consideran vinculantes. Los planos de ordenación contienen y expresan gráficamente las determinaciones de la ordenación establecida. El plano de alineaciones del Suelo Urbano a escala 1:1.000 será el documento a considerar, prevaleciendo sobre cualquier otro en caso de dudas o contradicciones. Así mismo prevalecerá la ordenación que resulte más favorable a la menor edificabilidad, mayor espacio público, menor impacto ambiental y paisajístico, menor impacto sobre los usos y prácticas tradicionales y mayor beneficio social y colectivo, por virtud de la función social de la propiedad y sometimiento de ésta, a los intereses públicos.

CAPITULO 6.- DESARROLLO DEL PLAN.

6.1.- DISPOSICIONES GENERALES.

Para la realización del Plan General con arreglo a lo establecido en la Legislación Urbanística, se actuará mediante los siguientes tipos de instrumentos:

- a) Instrumentos de ordenación.
- b) Instrumentos de gestión.
- c) Instrumentos de ejecución.

6.2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN.

Según tengan o no capacidad para calificar el suelo conforme a la Legislación Urbanística, los instrumentos de desarrollo del Plan General se agrupan en dos clases:

- a) Figuras de planeamiento.
- b) Figuras complementarias.

FIGURAS DE PLANEAMIENTO:

El desarrollo del Plan General se instrumentará a través de:

1. Panes Parciales, en las finalidades y con las determinaciones dispuestas en los art. 63 a 65 de la LOUG
2. Planes de Sectorización, según los art. 66 y 67 de la LOUG
3. Planes Especiales de Protección, según el art. 69 de la LOUG.
4. Planes Especiales de Reforma Interior, según el art. 70 de la LOUG.
5. Planes Especiales de Infraestructuras y Dotaciones, según el art. 71 de la LOUG.
6. Planes Especiales de Protección, Rehabilitación y Mejora del Medio Rural, según el art. 72 de la LOUG.

FIGURAS COMPLEMENTARIAS:

Para detallar la ordenación en áreas limitadas o precisar la regulación de materias específicas, el propio Plan General o alguna de las figuras de planeamiento referidas en el artículo anterior, pueden ser complementadas mediante las siguientes figuras:

- a) Estudios de Detalle, como complemento del Plan General o de Planes Especiales de Reforma Interior para el Suelo Urbano y de Planes Parciales para el Urbanizable, según en las finalidades que dispone el art. 73 de la LOUG
- b) Normas Especiales de Protección, en cualquier clase de suelo para los fines previstos en el Art. 78.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
- c) Ordenanzas Especiales, para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento, bien por remisión expresa del Plan General, bien porque resulte conveniente para su mejor desarrollo o aclaración.

6.2.1.- Planes Parciales.

Se deberán redactar planes parciales para el desarrollo de los suelos urbanizables públicos programados y también en el caso de que en el proceso de tramitación de este Plan, se delimiten suelos urbanizables privados concertados, regulando la urbanización y edificación de estos suelos.

Las determinaciones de los Planes Parciales se ajustarán a lo establecido en el artículo 64 de la LOUG.

6.2.2. Planes de Sectorización.

Se redactarán Planes de Sectorización para establecer las determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística necesaria para la transformación de los terrenos clasificados como Suelo Rustico Apto para ser urbanizado (hoy Suelo Urbanizable No Delimitado), debiendo resolver la adecuada integración del ámbito delimitado en la estructura de ordenación del territorio definida por el Plan General. Las determinaciones de los Planes de Sectorización se ajustarán a lo establecido en el artículo 66.3 de la LOUG.

6.2.3.- Planes Especiales.

1. El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico del Plan General desde un punto de vista sectorial, limitado a los aspectos urbanísticos comprendidos en sus objetivos.
2. Los Planes Especiales podrán tener como finalidad:
 - a) El desarrollo de infraestructuras pertenecientes a los Sistemas Generales.
 - b) La ordenación de sectores determinados del Suelo Urbano para su reforma interior, mejora o saneamiento, ya sea en actuaciones aisladas referidas a una determinada finalidad, o bien en operaciones integradas dirigidas a la reestructuración urbanística de un área delimitada a este efecto por el Plan General -Suelo Urbano no Consolidado-.
 - c) La protección, conservación de áreas pertenecientes a cualquier clase de suelo o elementos urbanos o naturales, aislados o genéricamente considerados, comprendiendo, entre otros análogos, los siguientes objetivos: la conservación y valoración del Patrimonio Arquitectónico y Artístico; la conservación y protección de los espacios naturales; la protección del paisaje; la protección de las vías de comunicación, la protección y mejora del medio rural o agrícola.
3. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación que señalan los Arts. 68 a 72 de la LOUG, y los Arts. 76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.
4. Los planes especiales de protección tienen por objeto preservar el medio ambiente, las aguas continentales, los espacios naturales, las áreas forestales, los espacios productivos, las vías de comunicación, los paisajes de interés, el patrimonio cultural y

otros valores de interés, y contendrán las determinaciones y documentación descritas en el artículo 69º de la LOUG

5. Los planes especiales de reforma interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de reforma en suelo urbano no consolidado previstas en el plan general para la descongestión de esta clase de suelo, la mejora de las condiciones de habitabilidad, la creación de dotaciones urbanísticas, el saneamiento de barrios insalubres, la resolución de problemas de circulación, la mejora del ambiente o de los servicios públicos, la rehabilitación de zonas urbanas degradadas u otros fines análogos.

En los Planes Especiales de Reforma Interior, el contenido de las determinaciones y sus documentación, será igual a los que correspondan a los Planes Parciales, con la excepción de los que fuesen claramente innecesarios por no guardar relación con las características propias de la reforma de que se trate.

6. Los planes especiales de infraestructuras y dotaciones tienen por objeto el establecimiento y ordenación de las infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones, transportes, espacios libres públicos, equipamiento comunitario, y de las instalaciones destinadas a los servicios públicos y suministros de energía y abastecimiento, evacuación y depuración de aguas y, contendrán las determinaciones fijadas en el artículo 71 de la LOUG.
7. Planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural tendrán por finalidad la protección, rehabilitación y mejora de los elementos más característicos de la arquitectura rural, de las formas de edificación tradicionales, de los conjuntos significativos configurados por ellas y de los núcleos rurales.

El ámbito de cada plan especial abarcará los terrenos comprendidos en uno o varios núcleos rurales completos, así como los terrenos clasificados como suelo rústico pertenecientes a uno o varios términos municipales.

El plan especial de protección, rehabilitación y mejora del medio rural contendrá las determinaciones fijadas en el artículo 71º de la LOUG.

8. Los Planes Especiales de iniciativa privada cumplirán, en la medida en que le sean de aplicación, las determinaciones establecidas para los Planes Parciales en el artículo 64, apartado c) de la LOUG.

Este Plan General establece distintos tipos de Planes Especiales:

- Planes Especiales para desarrollar los Polígonos del suelo urbano no consolidado.
- Planes Especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural
- Planes Especiales para la ordenación de las áreas portuarias.

6.2.4.- Estudios de Detalle.

1. Para la debida aplicación del Plan General, de los Planes Especiales de Reforma Interior en el suelo urbano, o de los Planes Parciales en el suelo apto para urbanizar, podrán redactarse, cuando fuese necesario, Estudios de Detalle con alguno o algunos de los siguientes objetivos:
 - Completar o reajustar alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria en el suelo urbano, en desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento, pero sin reducir en ningún caso la superficie del viario y demás espacios públicos y sin incrementar las edificabilidades asignadas por el Plan
 - Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, si es el caso, el viario interior, en superficies con entidad suficiente para estos efectos. Deberán respetarse, en

todo caso, las determinaciones del planeamiento en cuanto a ocupación del suelo, edificabilidad y alturas máximas, densidad de población y usos permitidos y prohibidos.

- Concretar las condiciones estéticas y de composición de la edificación complementarias del Plan.
2. Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así se disponga en la presente normativa o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo del PXOM, o cuando el Concello lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o localización determinadas y, siempre que no supongan una actuación urbanística integral.
 3. Los Estudios de Detalle se ajustarán a lo previsto en el artículo 73 de la LOUG.

6.2.5.- Normas especiales de protección.

Al amparo de lo previsto en el Art. 78.3 del Reglamento de Planeamiento, cuando el cumplimiento de los objetivos generales del Plan General en materia de conservación y mejora de edificios o conjuntos urbanos y de elementos o espacios naturales, no requiera la redacción de Planes Especiales, podrán dictarse Normas Especiales de Protección, dirigidas a desarrollar o completar la regulación particularizada de los usos y clases de obras admisibles. Estas Normas incorporarán, en su caso, los Catálogos de los edificios o elementos afectados.

6.2.6.- Ordenanzas Especiales.

A los efectos de estas Normas se consideran Ordenanzas Especiales, todas aquellas disposiciones de carácter general y competencia ordinaria municipal que regulan aspectos determinados relacionados con la aplicación del planeamiento urbanístico tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan General, como las que apruebe el Concello en el ejercicio de las competencias que la Legislación le otorga.

CAPITULO 7.- GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.

7.1.- GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO.

7.1.1.- Condiciones exigibles a toda actuación urbanística.

La ejecución del planeamiento se desarrollará por los procedimientos establecidos en la Legislación Urbanística aplicable que garantizarán la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados, así como el cumplimiento de los deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y el aprovechamiento correspondiente a la Administración.

7.1.2.- Polígonos.

La ejecución del planeamiento urbanístico en el Suelo Urbano no Consolidado se realizará mediante la delimitación de Polígonos, cada uno de los cuales constituye un área de reparto independiente, salvo en los supuestos de actuaciones sistemáticas en Suelo Urbano y cuando se trate de ejecutar directamente Sistemas Generales o alguno de sus elementos.

En el Suelo Urbano no Consolidado será obligatoria la actuación mediante Polígonos en las áreas expresamente definidas en los planos de ordenación.

La delimitación de nuevos Polígonos no previstos en el Plan, se considerarán como una modificación del Planeamiento, (art. 93.3 LOUG), por lo que de darse el supuesto, se atenderá a lo dispuesto en el art. 94 de la LOUG.

7.1.3.- Sistemas de Actuación.

1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los Sistemas de Actuación previstos por el Art. 126 de la LOUG:
 - a) Sistemas de actuación directos:
 - Cooperación
 - Expropiación.
 - b) Sistemas de actuación indirectos:
 - Sistema de Concierto.
 - Sistema de Compensación.
 - Concesión de Obra Urbanizadora
2. La determinación del sistema, cuando no se contenga en el presente Plan, se incluirá obligatoriamente en los instrumentos de Planeamiento que detallen la ordenación y, se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 127.2 de la LOUG.

7.1.3.1.- Sistema de Cooperación

En el Sistema de Cooperación los propietarios del suelo del polígono aportan el suelo de cesión obligatoria y la administración ejecuta las obras de urbanización con cargo a los mismos. La aplicación del Sistema de Cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en el polígono, salvo que ésta sea innecesaria por resultar suficientemente equitativa la distribución de beneficios y cargas. El contenido y demás normativa aplicable se ajustará a lo establecido en los artículos 134 y siguientes de la LOUG.

7.1.3.2.- Sistema de Expropiación.

La expropiación se aplicará como sistema de actuación por polígonos completos y comprenderá todos los bienes y derechos incluidos en los mismos. Se aplicará este sistema cuando razones de urgencia y necesidad lo justifiquen, además podrá elegirse este sistema cuando exista una situación objetiva que origine una grave dificultad para la ejecución del plan mediante los sistemas de compensación o cooperación, derivada de la existencia de un elevado número de propietarios con intereses contradictorios, excesiva fragmentación del parcelario u otras similares. En este supuesto, el Ayuntamiento deberá aplicar el régimen de exclusión que se determina en los artículos 146 y siguientes de la LOUG.

La expropiación podrá así mismo aplicarse, por incumplimiento de la función social de la propiedad, en los supuestos y con los requisitos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 124, 165, 166 y 167 de la LOUG.

7.1.3.3.- Sistema de Concierto.

El sistema de concierto podrá utilizarse cuando todos los terrenos del polígono, excepto los de uso y dominio público, en su caso, pertenezcan a un único propietario, o bien cuando todos los propietarios del polígono garanticen solidariamente la actuación. En el sistema de concierto asumirá el papel de urbanizador el propietario único, o bien el

conjunto de propietarios que garanticen solidariamente la actuación. La gestión y el procedimiento se ajustarán a lo establecido en los artículos 150 a 153 de la LOUG.

7.1.3.4.- Sistema de Compensación.

El Sistema de Compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de un polígono por los mismos propietarios del suelo comprendido en su perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin, estos propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, realizan a su costa la urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el Plan o Programa de Actuación Urbanística y por la Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos pertenezcan a un titular. En función de lo establecido en los artículos 154 a 160 de la LOUG.

7.1.3.5.- Concesión de Obra Urbanizadora.

En el sistema de concesión de obra urbanizadora el municipio otorga al agente urbanizador o concesionario la realización de las obras de urbanización, procediendo éste a la distribución de los beneficios y cargas correspondientes, obteniendo su retribución en terrenos edificables o en metálico conforme a lo convenido con el municipio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160 de la LOUG, una vez transcurrido el plazo de dos años a contar desde la aprobación definitiva del planeamiento detallado que ordene el polígono, la aplicación efectiva de este sistema podrá acordarse de oficio por el municipio o por iniciativa de cualquier persona aunque no sea propietaria de suelo en el ámbito de actuación. El procedimiento se ajustará a lo establecido en el artículo 162 de la LOUG.

7.1.4.- Parcelaciones urbanísticas y segregaciones.

1. Se considerará parcelación urbanística la división de terrenos en dos o más lotes o porciones a fin de su urbanización o edificación, y a sea de forma simultánea o sucesiva. Toda parcelación urbanística deberá acomodarse a lo dispuesto en los artículos 204, 205, 206 y 207 de la LOUG, y del Título II de la Ley 19/1995, del 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias o en virtud de las mismas en el presente Plan General.
2. Se considerará ilegal a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el planeamiento o que infrinja lo dispuesto en la Legislación Urbanística.
3. En las parcelaciones y segregaciones se procurará que la división de las fincas se ajuste a las reglas de geometría, orden y uniformidad para su edificación, justificándose la parcelaciones singulares que supongan excepción de las reglas.
4. En el suelo rústico no podrán realizarse ni autorizarse parcelaciones, divisiones o segregaciones excepto aquellas que se deriven de la ejecución, conservación o servicio de infraestructuras públicas, de la realización de actividades extractivas o energéticas, de la ejecución del planeamiento urbanístico o tengan por objeto una racionalización de la explotación agropecuaria o forestal. En todo caso, en las parcelaciones que pudieran resultar admisibles en aplicación de lo anterior, se respetará la superficie mínima e indivisible que determine la legislación agraria y, estarán sujetas a licencia municipal, según dispone el artículo 206 de la LOUG.

7.1.5.- Contribuciones especiales.

El costo de las actuaciones expropiatorias aisladas en Suelo Urbano para la creación, ampliación o mejora de infraestructuras, servicios o equipamientos, podrá ser

repercutido sobre los propietarios que resulten especialmente beneficiados por la actuación urbanística. Los ámbitos de reparto será definidos en el expediente de Contribuciones especiales correspondiente.

7.2.- INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN.

7.2.1.- Clases de proyectos.

La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluirán en algunas de las siguientes clases:

- a) De urbanización.
- b) De edificación.
- c) De actividades e instalaciones.

7.2.2.- Condiciones generales de los proyectos técnicos.

1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquel que define de modo completo las obras o instalaciones a realizar con el contenido y detalle que requiera su objeto, de forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.
2. Los proyectos se estructuran documentalmente en Memoria descriptiva y justificativa: Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y presupuestos, con los complementos que se exigen para cada clase de actuación en las presentes Normas, en las Ordenanzas e Instrucciones Técnicas municipales de aplicación y en los Reglamentos vigentes.
3. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones deberán venir suscritos por técnico o técnicos que sean competentes en relación al objeto y características de lo proyectado y visados por sus respectivos Colegios Profesionales cuando este requisito sea exigible conforme a la Legislación en vigor.
4. Cada proyecto, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia, quedará incorporado a ésta como condición material de la misma. En consecuencia, deberá someterse a autorización municipal previa toda modificación de las obras del proyecto objeto de la licencia, salvo las meras especificaciones constructivas o desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado o fijados en las condiciones particulares de la licencia.
5. Toda obra deberá iniciarse y ejecutarse bajo dirección de persona legalmente autorizada en función de sus competencias profesionales. No se permitirá la iniciación de ninguna actividad cuando sea preceptiva la dirección facultativa, sin que previamente se cumplan los siguientes requisitos:
 - a) Comunicación al Ayuntamiento del Facultativo designado como Director de la obra y aceptación efectiva por el mismo. Dicha comunicación se extenderá por duplicado en los impresos oficiales correspondientes y estará visada por el Colegio Oficial al que pertenezca el facultativo. Constará en la misma la fecha de la licencia de obra o en su caso de la autorización provisional. El nombre, apellidos o razón social y DNI o Tarjeta de Identificación Fiscal del constructor que vaya a ejecutarla.
 - b) Toda obra iniciada sin haber cumplimentado lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará carente de dirección facultativa y podrá ser

suspendida su ejecución mientras no se cumpla dicho requisito, sin perjuicio de las sanciones que procedan por el incumplimiento.

6. Renuncia a la Dirección. Cualquier Técnico cuya intervención resulte obligada en función de la naturaleza de la obra o instalación que se ejecuta cuando renunciase a la dirección de la misma, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración Municipal dentro del término de 3 días, mediante escrito debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente.

El constructor de la obra para poder continuarla habrá de nombrar a un nuevo Técnico y notificarlo al Ayuntamiento en la misma forma que para la iniciación. En otro caso, se suspenderán las obras sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar.

CAPITULO 8.- NORMAS DE TRAMITACIÓN.

8.1.- COMPETENCIA E INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones con la Legislación y el planeamiento aplicables, así como restablecer en su caso, la ordenación infringida.

La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes:

- Licencias Urbanísticas.
- Ordenes de ejecución o suspensión de obras.
- Inspección Urbanística.

8.2.- ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA.

1. Están sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o concesiones que fueron procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos:
 - Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de todas clases.
 - Las obras de ampliación de edificios e instalaciones existentes de todas clases.
 - Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones existentes de todas clases.
 - Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones existentes de todas clases.
 - Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios.
 - Las obras y los usos que se hayan de realizar con carácter provisional, a los que se refiere el Art. 102 de la LOUG.
 - Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenes, las obras de instalación de servicios públicos y, en general, las relacionadas con la urbanización, exceptuando que estos actos hayan sido detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización definitivamente aprobado o de edificación que disponga de licencia otorgada.
 - La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
 - La utilización del suelo para el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas.
 - El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
 - La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
 - La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.

- Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
 - La extracción de áridos y la explotación de canteras, aunque se produzca en terrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o autorización administrativa.
 - Las actividades extractivas de minerales, líquidos, y de cualquier otra materia, así como las de vertidos en el subsuelo.
 - Las obras de construcción de infraestructura civil, excepto que estos actos hayan sido detallados y programados como obras a ejecutar en un plan especial o en un instrumento de ordenación territorial, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.
 - Las construcciones en las zonas de dominio público, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.
 - La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes, excepto que se efectúen dentro de campamentos legalmente autorizados y en las zonas expresamente previstas para dicha finalidad.
 - Las talas y los abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque, haya o no planteamiento aprobado, a excepción de las autorizadas en suelo rústico por órganos competentes en materia agraria y/o forestal.
 - La instalación de invernaderos.
 - La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, siempre que no estén en locales cerrados.
 - Los cierres y vallados de predios.
 - Las parcelaciones urbanísticas, salvo que estén contenidas en un proyecto de compensación o reparcelación aprobado.
 - Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo rústico, salvo las autorizadas por el organismo competente en materia agraria y/o forestal.
 - Las instalaciones y construcciones de carácter temporal destinadas a espectáculos y actividades recreativas.
 - Cualquier intervención en edificios declarados como bienes de interés cultural, catalogados o protegidos.
 - La plantación y/o tala de árboles o apertura de cortafuegos en terrenos sujetos a protección arqueológica.
 - Y, en general, el resto de actos que señalen los planes, las normas o las ordenanzas.
 - Quedan excluidas de la preceptividad de la licencia las obras de mantenimiento de las obras públicas.
2. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y este Plan de Ordenación.
 3. Los actos relacionados con el art. 194 de la LOUG, que promuevan por órganos de las Administraciones Públicas o Entidades de Derecho Público que administren bienes de aquellas, estarán igualmente sujetos a licencia municipal, con la excepción de los supuestos establecidos al caso, por la Legislación aplicable.
 4. Cuando los actos de edificación y usos del suelo se realizasen por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del Ente titular del dominio público.
 5. En ningún caso se entenderán adquiridas por acto presunto, licencias en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico.

8.3.- CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE LICENCIAS.

La concesión de licencias, salvo en los casos previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento según el procedimiento previsto en la Legislación de Régimen Local y Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales del 17 de junio de 1995:

1. Las licencias se otorgarán o denegarán con arreglo a los siguientes plazos contados a partir de la presentación de la solicitud en el Registro Municipal:

- a) En el plazo máximo de un mes las consideradas como obras menores. A estos efectos se considerarán como menores aquellas obras u instalaciones de técnica sencilla y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciones de cualquier clase. En ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase y las intervenciones en edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados y los grandes movimientos de tierra.
- b) En el plazo de tres meses las de nueva planta y todas las demás no recogidas en el apartado anterior. Este plazo no obstante, está supeditado a las autorizaciones o informes previos que, con carácter sectorial o por disposición legal, deban ser emitidos.

Estos plazos serán de obligado cumplimiento.

- 2. El cómputo de los plazos a que se hace referencia en el apartado anterior quedará suspendido:
 - a) Durante los días que tarde el interesado en atender el requerimiento de la Administración para completar datos de la solicitud o aportar documentos preceptivos omitidos.
 - b) Durante los días que la Administración conceda al administrado para subsanar errores o deficiencias del proyecto.
- 3. Toda denegación de licencia deberá estar motivada y serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos sobre la disconformidad con la legislación urbanística.

8.4.- SOLICITUD DE LICENCIA.

La licencia deberá solicitarse al Ayuntamiento mediante la presentación de la correspondiente instancia y con los requisitos que para cada caso concreto se especifican en el presente Plan.

8.5.- TIPOS DE LICENCIAS DE OBRA.

Se distinguen en el presente Plan General dos tipos de licencias:

8.5.1.- Licencia de obra mayor.

Se consideran licencias de obra mayor todas las citadas en el epígrafe 8.2, a excepción de las que se indican a continuación en el epígrafe 8.5.2.

8.5.2.- Licencia de obra menor.

Se considerarán como menores aquellas obras o instalaciones de técnica sencilla y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciones de cualquier clase. En ningún caso se entenderán como tales las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase y las intervenciones en edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados y los grandes movimientos de tierra.

8.6.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS.

8.6.1.- Obras mayores.

Se entiende por proyecto técnico el conjunto de documentos que definan las actuaciones a realizar con el suficiente contenido y detalle para permitir a la Administración conocer el objeto de las mismas y decidir si se ajusta o no a la normativa urbanística aplicable, verificar si el aprovechamiento proyectado se ajusta a los susceptible de apropiación y si las obras y usos proyectados reúnen las condiciones exigibles de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad.

El citado proyecto técnico contendrá una memoria urbanística, como documento específico e independiente, en la que se indicará la finalidad y uso de la construcción o actuación proyectada, razonándose su adecuación a la ordenación vigente e incluyendo la ordenanza que le sea de aplicación.

La memoria desarrollará los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 104 de la LOUG y se acompañará de los correspondientes planos de situación a escala 1:5.000 o 1:2.000, según se trate de terrenos rústicos o urbanos y de cualquier otra información gráfica que resulte precisa para respaldar su contenido, con expresa indicación de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas aplicables al mismo.

Igualmente contendrá una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa autonómica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

8.6.2.- Obras menores.

Se exceptúa de la necesidad de presentación de proyecto técnico a la ejecución de obras o instalaciones menores, de las indicadas en el epígrafe 8.5.2. En este caso se deberá presentar una pequeña memoria de la obra a ejecutar, presupuesto y plano de situación sobre cartografía oficial del PGOM.

8.7.- SOLICITUD DE ALINEACIÓN.

Cuando se trata de obra de nueva planta o reconstrucción previo al derribo de obra vieja, podrá solicitarse alineación y rasante.

La alineación se dará sobre el plano topográfico del solar y zona inmediata, presentado por el solicitante a escala mínima 1:500, refiriendo sus puntos característicos a otros fijos del terreno, de manera que quede suficientemente determinada.

La concesión y señalamiento de la alineación, no implican la licencia de edificación.

8.8.- SEÑALAMIENTO DE ALINEACIÓN.

1. Al acto de señalamiento concurrirá la Delegación de la Alcaldía, el Técnico Municipal designado, el dueño del solar o el promotor de la obra.

El solar estará libre y desembarazado de obstáculos para facilitar el replanteo de la línea.

Firmará el propietario o el apoderado que le represente el ejemplar del plano de alineación y el acta en señal de conformidad, entregándole una copia autorizada de estos documentos.

Constará en el acta de alineación:

- a) La línea de edificación.
- b) La profundidad edificable del solar.
- c) La Norma que le afecte en lo que respecta a la altura máxima y a los usos autorizados.

2. El plazo para efectuar el señalamiento de las alineaciones y rasantes y la elaboración del plano justificativo será de dos meses, contado a partir del día que hubiera tenido entrada de la petición de las mismas en el Ayuntamiento.
3. Por el Ayuntamiento se podrán precisar y ajustar las alineaciones señaladas en los planos de ordenación a la realidad en cada caso, siempre y cuando este ajuste no suponga una modificación de $\pm 5\%$ de la señalada en planos, no pudiéndose disminuir en ningún caso el ancho de los viales existentes y consolidados sobre el territorio.

8.9.- REQUISITOS DE URBANIZACIÓN.

1. Para otorgar licencia de edificación en el Suelo Urbano de los núcleos urbanos es preciso que la parcela cuente con los siguientes elementos de urbanización: acceso rodado, encintado de aceras, pavimentación de calzada, red de suministro de energía eléctrica y de abastecimiento de agua, alumbrado público y red de saneamiento.
2. Para otorgar licencia de edificación en el suelo de los núcleos rurales será preciso que la parcela esté urbanizada con arreglo a las Normas mínimas establecidas en cada caso por el Plan Especial, y si éste no existiere, se exigirá que cuente al menos con acceso rodado por vial pavimentado de ancho mínimo de 4 m, y suministro de energía eléctrica, debiendo justificarse la posibilidad de suministro de agua y resolver el saneamiento mediante un sistema autónomo, de existir saneamiento en el núcleo, es obligatoria su conexión.

En ausencia de Plan Especial, el Ayuntamiento podrá autorizar la ejecución simultánea a la edificación, de los elementos primarios de la urbanización que permitan la resolución individual del abastecimiento de agua y/o la evacuación y tratamiento de residuales, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- Que el núcleo rural de que se trate no disponga de red de abastecimiento de agua y/o alcantarillado, ni esté prevista su ejecución mediante proyectos de obras ordinarias.
 - Que se garanticen en el proyecto de edificación las condiciones técnico-sanitarias de las instalaciones en relación a la parcela sobre la que se pretende edificar y su entorno, cumpliendo en todo caso las normas y estándares técnicos que exige la Legislación vigente.
 - Que el proyecto de edificación prevea y justifique suficientemente que la disposición de las instalaciones del edificio y de las instalaciones individuales de abastecimiento y/o evacuación y vertido permiten las conexiones con las redes que se lleguen a implantar en la vía pública a la que la parcela dé frente.
 - Que se cumplan las demás condiciones exigidas por el Art. 40 del Reglamento de Gestión Urbanística (3288/1978).
3. Se podrá otorgar licencia condicionada a la terminación de las obras de urbanización cuando se asegure la ejecución simultánea de la misma en los términos definidos en los arts. 39, 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. La fianza de garantía será como mínimo del 6% del valor de las obras de urbanización necesarias; a tal fin, en el procedimiento de otorgamiento de licencia, los técnicos municipales informarán sobre estos extremos, careciendo de eficacia la licencia mientras no se constituya la garantía.

8.10.- LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE.

No podrán concederse licencias en las áreas que se delimiten en su caso, expresamente, como suelo urbanizable (público programado o privado concertado), en tanto no se apruebe el Plan Parcial correspondiente.

8.11.- LICENCIAS EN SUELO RÚSTICO.

La licencias en suelo rústico se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2002 sobre el régimen del suelo rústico, regulado en el Título I, Capítulo III, sección 4ª de la Ley.

8.12.- LICENCIAS EN EDIFICIOS Y CONJUNTOS INVENTARIADOS.

La concesión de licencias de obras que afecten a edificios y conjuntos inventariados requerirá, además de los trámites que integran el procedimiento normal, que se deba solicitar informe previo a la Comisión Provincial de Patrimonio.

En la solicitud de esta clase de licencias, se estará a lo dispuesto por la normativa específica incluida en el Catálogo, que forma parte de este Plan.

También deberán someterse al preceptivo informe de Patrimonio cualquier tipo de construcción a realizar en el área afecta a la protección de un edificio o conjunto catalogado.

8.13.- CADUCIDAD DE LICENCIAS.

El plazo de iniciación de las construcciones no podrá exceder de seis meses y el de terminación de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses.

Se podrán prorrogar los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados y siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de concesión de la prórroga. Estas prórrogas serán autorizadas por una sola vez.

Transcurridos los plazos expresados, se deberá iniciar el correspondiente expediente de caducidad. La caducidad será declarada por la Administración municipal previo procedimiento con audiencia del interesado. No obstante, transcurridos tres años desde el otorgamiento de la licencia sin que se hubiesen iniciado las obras se entenderá caducada automáticamente por ministerio de la ley y no podrán iniciarse las obras sin obtener nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística en vigor.

8.14.- CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS.

A la finalización de las obras sus responsables deberán:

- a) Retirar los materiales y escombros sobrantes, así como los andamios, vallas, protecciones, grúas y barreras.
- b) Construir el piso definitivo de las aceras incluida la colocación de bordillos.
- c) Reponer o reparar el pavimento, bordillos, aceras, árboles, farolas, conducciones y cuantos otros elementos urbanísticos hubiesen sido afectados por las obras.
- d) Colocar la placa indicadora del número de la finca.

No se concederá licencia de primera ocupación de un edificio sin que por los Servicios Técnicos Municipales se haya comprobado sobre el terreno el cumplimiento de los anteriores extremos.

8.15.- INSPECCIÓN FINAL Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

El Concello podrá establecer la licencia de primera ocupación, sin cuyo requisito no se podrá ocupar el edificio construido, ni iniciarse actividad alguna en el mismo, sin que previamente se haya concedido por el Ayuntamiento la licencia de primera ocupación, pudiéndose clausurar cautelarmente por éste en tanto no se haya cumplimentado dicha condición.

Para ello el promotor, acabadas todas las obras e instalaciones, solicitará, en el impreso al efecto, la licencia de primera ocupación. Los Servicios Técnicos Municipales realizarán su inspección final, advirtiendo con la antelación necesaria al promotor, constructor o técnico director el día y la hora en que se vaya a realizar, con el fin de que estén presente el técnico director y el constructor. En dicha inspección se comprobará que lo realizado se ajusta a la licencia, al proyecto aprobado y a la normativa urbanística en general. De su resultado se levantará acta correspondiente en la que se harán constar detalladamente los aspectos inspeccionados y el resultado de la inspección. Si el resultado es favorable se elevará para su aprobación al órgano municipal correspondiente que concederá la licencia de primera ocupación.

8.16.- OBRAS SIN LICENCIA O QUE NO SE AJUSTEN A LICENCIA.

1. Las obras que se ejecuten sin licencia u orden de ejecución o que no se ajusten a las condiciones estipuladas en las mismas, serán suspendidas conforme a lo dispuesto en el Art. 209 y concordantes de la LOUG y del R.D.U. 28/1999.
2. En el plazo de dos meses el interesado deberá solicitar la oportuna licencia o ajustar a ella las obras.
3. Cuando la obra construida sin licencia cumpla las condiciones de estas Normas, el propietario podrá legalizar la situación de la misma con la obtención de la licencia correspondiente, y ello sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera tramitarse.
4. Cuando transcurrido el plazo de dos meses no se hubiere solicitado la licencia, no se hubieren ajustado las obras a las condiciones señaladas en la misma, o cuando la licencia fuese denegada por ser su otorgamiento contrario a las presentes Normas, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras previo el correspondiente expediente, tal como establecen los Arts. 209.4 y 211 de la LOUG.
5. Las obras terminadas sin licencia se ajustarán a lo definido en el Art. 210 de la LOUG.

8.17.- CONDICIONES DE LAS OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS.

1. Todo propietario que ejecute una obra, de cualquier naturaleza, será responsable ante el Ayuntamiento de los daños que pueda ocasionar en las vías públicas o servicios municipales.
2. Si las obras que se ejecuten afectasen a servicios de carácter general o público, los propietarios lo comunicarán por escrito a las empresas correspondientes o entidades administrativas con ocho días de antelación al comienzo de las mismas, en cuyo plazo dichas empresas o entidades deberán tomar las medidas oportunas en evitación de daños propios o a terceros, de los que serán responsables desde la finalización del plazo antes mencionado.
3. Los escombros y acopios de materiales, no podrán apilarse en la vía pública, ni apoyados en las vallas o muros de cierre.
4. Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus medianeras y paredes contiguas al descubierto aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones de higiene y ornato.
5. Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificación a conservar todas las partes de la construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
6. Todos los andamios auxiliares de la construcción deberán ejecutarse bajo dirección facultativa competente y se les dotará de las precauciones necesarias para evitar que los materiales y herramientas de trabajo puedan caer a la calle.

7. En toda clase de construcción, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma, se guardarán las precauciones de seguridad en el trabajo exigida por las leyes vigentes en cada momento sobre la materia.
8. Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades municipales los edificios que adolezcan de falta de higiene y ornato, los que produzcan ruido o aquellos que pudieran ocasionar, por mal estado de sus elementos (remates, chimeneas, cornisas, etc.) algún daño.

8.18.- DERRIBOS.

1. Cuando un propietario desee proceder al derribo de un edificio deberá solicitar la oportuna licencia municipal, acompañando Memoria suscrita por un facultativo competente, especificando los pormenores del edificio que ha de derribarse y de los edificios adyacentes, así como los planos que sean necesarios para su aclaración. El Ayuntamiento podrá fijar hora y plazo en que hayan de verificarse los derribos para evitar daños y molestias a la circulación, siendo obligatorio en todo caso, la colocación de valla en todo el frente que haya de demolerse.
2. Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo casos muy especiales, que necesitarán autorización expresa.
3. Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario apearse la contigua, se solicitará licencia por el propietario de ésta, expresando en una Memoria firmada por facultativo legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a cabo directamente por el dueño de la edificación que se vaya a demoler o aquella donde se hayan de ejecutar las obras, el cual deberá solicitar la oportuna licencia con el compromiso formal de sufragar, si procediere, la totalidad de los gastos que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos ocasionados con arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una medianera, se estará a lo establecido sobre estas servidumbres en el Código Civil.
4. En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá obligación de comunicarlo, de forma fehaciente, a los colindantes de las fincas por si debiera adoptarse alguna precaución especial.
5. En caso de urgencia por el peligro inmediato, podrá disponerse en el acto por la dirección facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento de las medidas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y abonar los derechos que proceda. Igualmente, en dichas circunstancias, el aparejador municipal o quien corresponda, exigirá que se realicen los apeos u obras que estime necesario para garantizar la seguridad pública.

8.19.- VALLADO DE OBRAS.

1. En toda obra de nueva planta o derribo y en las de reforma o conservación que afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos metros de altura como mínimo, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial. Deberá quedar remetida del bordillo, al menos 0,90 m. para permitir el paso de peatones. Cuando esto no fuera posible, se construirá un andén para paso de peatones, de 0,90 m de ancho, bordeando el perímetro de la valla de obra; dicho andén contará con protecciones de altura mínima 90 cm respecto del vial rodado y su acceso desde la acera será fácilmente practicable para una silla de ruedas.

Se realizarán bajo dirección facultativa y se incluirá en proyecto y medición.

2. Cuando por circunstancias especiales no se haga aconsejable la aplicación de dichas Normas, el técnico municipal fijará las características de la valla pudiendo ordenar su

desaparición total en el momento en que terminen los trabajos indispensables en planta baja, continuando las obras en las plantas superiores.

3. Cuando las obras o instalaciones puedan suponer en sí mismas o en su montaje, un peligro para los viandantes, se exigirá durante las horas de trabajo, la colocación en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el peligro. Cuando las características de tránsito lo aconsejen, podrá limitarse el trabajo a determinadas horas.
4. En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
5. La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional, en tanto dure la obra. Por ello desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las obras, o estén interrumpidas por igual período, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.

8.20.- EDIFICIOS EN ESTADO RUINOSO.

a) Deber de conservación, se ajustará a lo definido en el Art. 199 de la LOUG.

1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y con sujeción a las normas sobre protección del medio ambiente y del patrimonio histórico. Asimismo los propietarios de las viviendas estarán obligados a mantenerlas en condiciones de habitabilidad que se fijen reglamentariamente.
2. El Ayuntamiento ordenará, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, con indicación del plazo de realización. Cuando la entidad de las obras lo requiera, el Ayuntamiento exigirá al obligado la solicitud de licencia acompañada del proyecto técnico correspondiente
3. El Ayuntamiento también podrá ordenar, por motivos de interés turístico o estético la ejecución de las obras de conservación, reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen dentro del límite de la obligación de conservación que les corresponde, y con cargo a los fondos de la entidad que la ordene cuando la rebasase para obtener mejoras de interés general.

En caso de incumplimiento de la orden de ejecución de obras, la Administración municipal procederá a la ejecución subsidiaria de la misma o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 300 a 6.000 euros, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas.

b) Declaración de ruina, se ajustará a lo definido en el artículo 201 de la LOUG.

1. Cuando alguna construcción o parte de ella estuviese en estado ruinoso, el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará y acordará la total o parcial la demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.
2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:
 - a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50% del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
 - b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales fundamentales.
 - c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.
3. Cuando un edificio sea declarado ruinoso, bien a instancia del propietario o por la inspección municipal, aquel está obligado a ejecutar por su cuenta las obras necesarias para que tal estado desaparezca, iniciando las obras en el plazo de dos meses. Transcurrido este plazo,

el Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación de dicho plazo siempre que el propietario lo solicite.

4. En caso de incumplimiento de la orden de demolición, la Administración procederá a la ejecución subsidiaria de la misma a costa del obligado, o a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 300 a 600 euros, reiterables hasta lograr la ejecución de las obras ordenadas.
5. Si existiere peligro y urgencia en la demolición, el Ayuntamiento o el Alcalde, por motivos de seguridad podrá disponer lo necesario respecto a la habitabilidad y el desalojo del edificio.
6. Cuando los edificios ruinosos no sean susceptibles de refuerzo o estén situados fuera de línea o rasante oficial, tendrán que demolerse. La demolición podrá ser efectuada por el Municipio. A cuenta del propietario del inmueble si éste no la efectuase en los plazos que tenga señalados para efectuar la misma.
7. En los bienes declarados de interés cultural y en los núcleos históricos se estará a lo dispuesto en la legislación del patrimonio histórico aplicable.

Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio catalogado, el terreno subyacente permanecerá sujeto al régimen propio de la catalogación. El aprovechamiento subjetivo de su propietario no excederá del preciso para la fiel restitución, que podrá ser ordenada en los términos que reglamentaria mente se determinen.

CAPITULO 9.- NORMATIVA DE LOS SISTEMAS GENERALES.

El presente Plan General, define y regula los siguientes sistemas generales en el Concello:

- a) Sistema General de Comunicaciones:
 - Sistema viario.
 - Sistema portuario.
- b) Sistema General de Espacios libres.
- c) Sistema General de Equipamientos.
- d) Sistema General de Infraestructuras y servicios básicos.

9.1.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.

9.1.1.- Sistema viario.

Comprende los terrenos e infraestructuras destinados exclusivamente al transporte de personas, así como las zonas de protección.

A efectos de estas Normas, el sistema viario comprende el conjunto de la red de vías de uso público, destinadas exclusivamente al transporte de personas y mercancías.

Las vías que integran el sistema general de comunicaciones son: las vías urbanas, las carreteras interurbanas.

Se podrá autorizar el uso de aparcamiento en el subsuelo del sistema viario, siempre que no se menoscabe su uso, según las determinaciones del art. 54.g) de la Ley 9/2002. Cualquier instalación construida en el subsuelo de un sistema general será de dominio público, sin perjuicio de la posibilidad de su utilización privativa a través de los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico.

a) Vías urbanas.

Comprenden las vías urbanas, todas aquellas incluidas dentro de los perímetros delimitados en los núcleos urbanos.

Condiciones generales:

Su funcionamiento, régimen y control está regulado por la normativa de estos planos y por las Normas específicas del Ayuntamiento.

Las vías urbanas de la red viaria general, deberán tener sus calzadas pavimentadas, alumbrado, saneamiento, suministro de energía eléctrica, disponer de los sistemas de retranqueos adecuados, estar dotadas de aceras y disponer de los sistemas de drenaje adecuados.

No podrán abrirse nuevas vías en áreas no consolidadas por la edificación, con un ancho inferior a los 8 metros (art. 24.2 y 106 de la LOUG).

Ancho de las vías:

Viene establecido por las correspondientes alineaciones señaladas en planos de ordenación a escala 1:1.000 y 1:2.000. Al igual que la alineación de las edificaciones.

Condiciones de las edificaciones:

Serán las reguladas por las presentes Normas.

b) Viario municipal.

En el viario municipal y en las vías comprendidas dentro de los núcleos rurales, las nuevas edificaciones se ajustarán a las alineaciones existentes, si estas están consolidadas por edificaciones con mas de 50 años de antigüedad.

En caso de no existir alineaciones consolidadas la edificación se situará a 4,5 m del eje de la vía.

c) Vías interurbanas.

Comprende el conjunto de carreteras nacionales, comarcales y locales.

1) CARRETERAS DE LA RED GENERAL DEL ESTADO:

Las carreteras de la red de interés general del Estado (RIGE) estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley 25/1.988, de 29 de julio, así como su Reglamento de 18/12/1984, de 2 de septiembre.

Las limitaciones de propiedad señaladas en el Capítulo III de la citada Ley, alcanzan no sólo a las propias carreteras sino también a los ramales de enlace y a las vías de giro de las intersecciones.

Respecto a las autorizaciones para cierres, no se autorizarán en zonas de dominio público y de servidumbre. En la zona de afección se podrán autorizar todo tipo de cerramientos a partir de la línea de edificación. En la superficie comprendida entre esta línea y la de servidumbre solo se podrán construir cerramientos totalmente diáfanos sobre piquetes sin cimientto de fábrica. Cuando la calidad del terreno lo justifique, se podrá establecer un cimientto de fábrica con una altura máxima de 60 cms. Cuando se deseen reconstruir los cerramientos existentes se harán conforme a las condiciones que se impondrían si fuesen de nueva construcción, salvo algún tramo menor de 5 m. que estuviera arruinado.

Tramos comprendidos en el perímetro de Suelo Urbano:

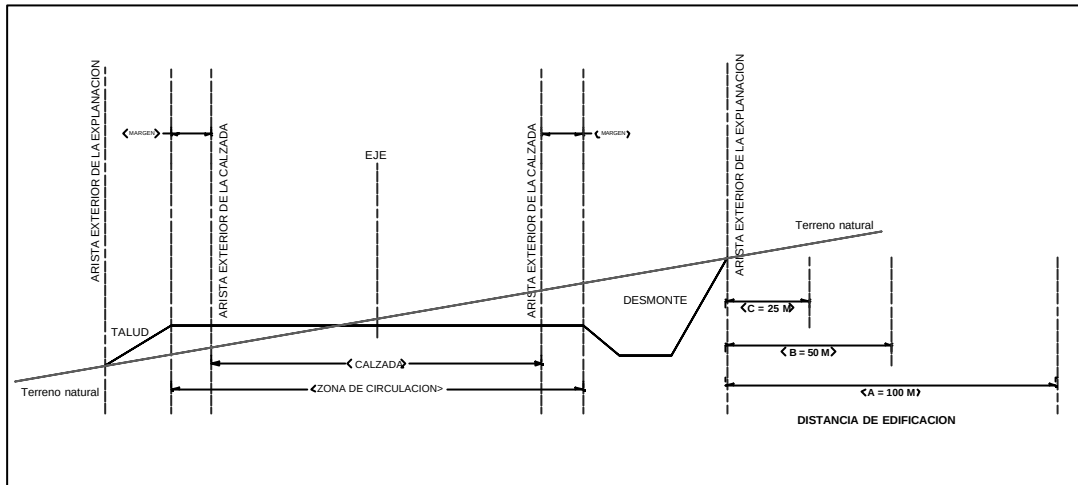
Podrán construirse aceras en las zonas de dominio público y en los arcenes sin pavimentar cuando el Ayuntamiento lo considere necesario.

Las líneas de edificación o de cierre vienen dadas por las alineaciones establecidas por el Plan, en los planos correspondientes (Escala 1:2.000).

Tramos exteriores al perímetro de Suelo Urbano:

La línea de edificación es la establecida por el organismo competente, en función de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Carreteras.

DISTANCIAS DE EDIFICACION EN VIAS DE COMUNICACION



CARRETERAS DEL ESTADO

Ley 29 de julio 1988, num 25/1988, (jefatura del estado). CARRETERAS Y CAMINOS.

MEDICION DE LA LINEA DE EDIFICACION

Horizontalmente y perpendicular al eje de la vía, a partir de la Arista Exterior de la Calzada mas próxima.

DISTANCIAS DE LA LINEA DE EDIFICACION

A	Variantes o circunvalaciones	A <u>100 m</u> de la Arista Exterior de la Calzada
B	Autopistas, autovías y vías rápidas	A <u>50 m</u> de la Arista Exterior de la Calzada
C	Resto de carreteras	A <u>25 m</u> de la Arista Exterior de la Calzada

DEFINICIONES

Arista Exterior de la Calzada	Es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.

2) **CARRETERAS COMPRENDIDAS EN LA RED DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA:**

Ámbito de aplicación.

Las carreteras cuyo itinerario esté íntegramente comprendido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y que no sean de titularidad del Estado estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de Carreteras de Galicia.

En el término municipal de Boiro, las carreteras de titularidad autonómica son las siguientes:

De la red primaria básica:	VRG-11, Vía Rápida Barbanza	(SV1)
	C-550	(SV2)

De acuerdo con lo previsto en el Capítulo III de la citada Ley, se establece un área de influencia de las carreteras, integrada por las siguientes zonas: dominio público, servidumbre y afección.

Las obras, instalaciones, edificaciones y cerramientos o cualquiera otra actividad que afecte a los terrenos comprendidos en el área de influencia de las carreteras, incluida la plantación de árboles, requerirán, en todo caso, autorización expresa del órgano competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 4/1994, exceptuándose las labores agrícolas que no supongan una modificación de la configuración del terreno.

Zona de dominio público.

Integran la zona de dominio público los terrenos adquiridos a título legítimo por la Administración titular de la carretera para la construcción de ésta y de sus elementos.

Zona de servidumbre.

La zona de servidumbre de las carreteras consiste de dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a dicho límite, a una distancia de diecisiete metros en autopistas, autovías, corredores y vías rápidas y de dos metros en el resto de las carreteras, medidas desde el límite exterior de la zona de dominio público.

Zona de afección.

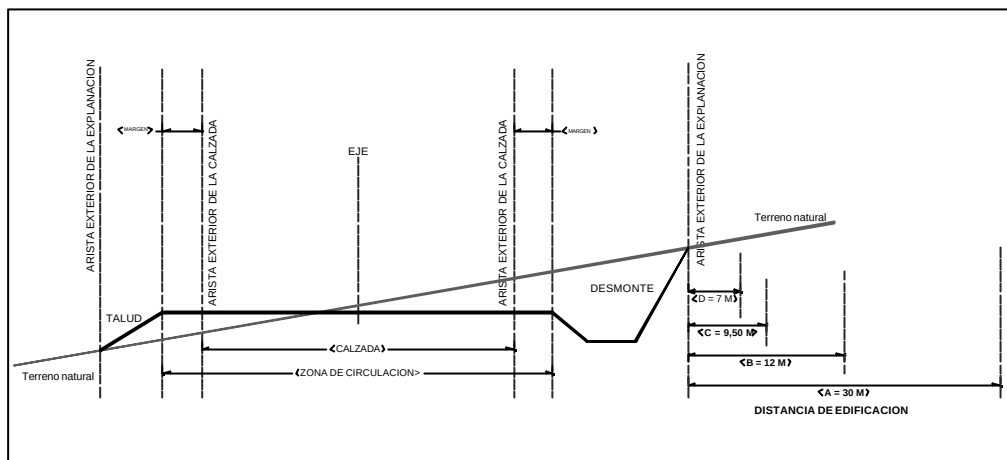
La zona de afección de las carreteras está formada por dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas de la explanación a una distancia de cien metros en los casos de autopistas, autovías, corredores y vías rápidas y de treinta metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

En el caso de la Vía Rápida del Barbanza, en cumplimiento del Informe de la Subdirección Xeral de Estradas de la COPTOPV, no se concederán nuevas licencias en la zona de afección actual hasta la aprobación del trazado de desdoblamiento de la VRG y, por tanto, la delimitación definitiva del límite de la zona de afección.

Línea de edificación.

En los núcleos urbanos por lo señalado en los planos, en el resto del territorio lo que comprenda en aplicación del artículo 35 de la Ley.

DISTANCIAS DE EDIFICACION EN VIAS DE COMUNICACION



CARRETERAS DE GALICIA

Ley 4/1994 de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia.

MEDICION DE LA LINEA DE EDIFICACION

Horizontalmente y perpendicular al eje de la calzada mas próxima, a partir de la **Arista Exterior de la Explanación**.

DISTANCIAS DE LA LINEA DE EDIFICACION

A	Autopistas, autovías, corredores, vías rápidas y variantes.	A <u>30 m</u> de la Arista Exterior de la Explanación
B	Carreteras de la Red Primaria Básica.	A <u>12 m</u> de la Arista Exterior de la Explanación
C	Carreteras de la Red Primaria Complementaria	A <u>9,50 m</u> de la Arista Exterior de la Explanación
D	Resto de Carreteras	A <u>7 m</u> de la Arista Exterior de la Explanación

DEFINICIONES

Arista Exterior de la Explanación	Es la intersección del plano del desmonte, del terraplen o, si es el caso, de los muros de sustentación que la delimitan, con el perfil del terreno natural.

3) CARRETERAS COMPRENDIDAS EN LA RED DE COMPETENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL:

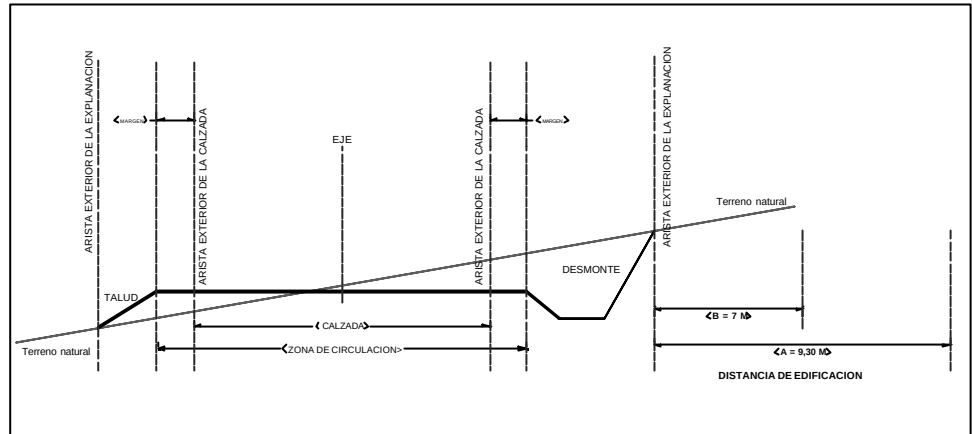
Se ajustarán a la Ordenanza Reguladora del Uso y Defensa de las Carreteras Provinciales publicadas en el BOP 16-01-96.

En el término municipal de Boiro, las carreteras de competencia de la Diputación Provincial son las siguientes:

CP-1101 (Triñanes –Iglesia) (SV3)

CP-1102 (Cespón -Vidres)	(SV4)
CP-1103 (Comparada- Ponte Beluso)	(SV5)
CP-1104 (Boiro- Puente San Francisco)	(SV6)
CP-1105 (Noia- Cabo de Cruz)	(SV7)

DISTANCIAS DE EDIFICACION EN VIAS DE COMUNICACION



CARRETERAS PROVINCIALES

Ordenanza reguladora del uso y defensa de las carreteras provinciales(B.O.P. 16 /1/96).

MEDICION DE LA LINEA DE EDIFICACION

Horizontalmente a partir de la **Arista Exterior** de la Explanación correspondiente a las calzadas previstas y sus elementos funcionales y perpendicular al eje de la calzada mas próxima.

DISTANCIAS DE LA LINEA DE EDIFICACION

A	Carreteras de la Red Primaria	A <u>9,30 m</u> de la Arista Exterior de la Explanación
B	Resto de carreteras	A <u>7m</u> de la Arista Exterior de la Explanación

DEFINICIONES

Arista Exterior de la Explanación	Es la intersección del talud de desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sustentación que la delimitan con el terreno natural.

d) Caminos rurales.

El resto de las vías y caminos públicos que componen la red interior de las comunicaciones municipales, tendrá la consideración de caminos rurales:

1. No podrán abrirse nuevos caminos, vías, pistas o cualquier otro tipo de vías, si no están expresamente previstos en este documento o en Planes Especiales que en suelo rústico puedan desarrollarse en aplicación de Planes o programas de la Administración competente. En todo caso, en nuevos caminos abiertos deberán cumplir con los arts. 35 y 106 de la LOUG.
2. Tampoco podrán modificarse los perfiles longitudinales y transversales de los caminos rurales sin el correspondiente proyecto o licencia municipal. Toda modificación de perfiles habrán de prestar especial atención a las condiciones paisajísticas.
3. Para la aplicación del presente PGOM se tendrán en cuenta no sólo las disposiciones sobre líneas de cierre, edificación y alineaciones, sino las referentes a la protección de estos caminos en dos órdenes:

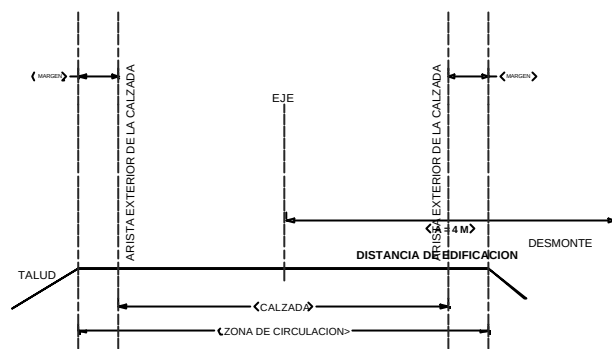
a) Caminos rurales peatonales y de carro.

Son el fruto de la recuperación de la antigua malla viaria que por sus trazados, recorridos y morfología representan una imagen histórica y cultural. Estos caminos mantendrán pavimentos naturales y su urbanización se reducirá a la formación de cunetas, así como a su limpieza y mantenimiento. Excepcionalmente, admitirán el paso de vehículos rodados, se propone el mantenimiento de sus secciones actuales, sin rebasar los 2.50 metros de anchura viaria.

b) Caminos rurales de acceso y relación.

Son parte de la misma malla utilizable por vehículos y maquinaria agrícola. Precisan de pavimentación con capa asfáltica o suelos compactados, admitiéndose su tratamiento parcial con rectificación de alineaciones, formación de vados permanentes y tratamiento adecuado de cunetas. Se dimensionarán en sección sin rebasar los 5 metros de anchura del vial, incluidas cunetas. Deberá procurarse su integración al entorno agrario y natural, el mantenimiento de vegetación setos consolidados, impidiendo su transformación en carreteras.

DISTANCIAS DE EDIFICACION EN VIAS DE COMUNICACION



CAMINOS MUNICIPALES

LEY 1/1997, DE 24 DE MARZO, DEL SUELO DE GALICIA

**MEDICION DE LA LINEA
DE EDIFICACION Y CIERRE**

Horizontalmente a partir del eje de la vía pública a que de frente el solar en zonas no consolidadas por la edificación.

DISTANCIAS DE LA LINEA DE EDIFICACION Y CIERRE

A Vías públicas de titularidad municipal

A 4 m del Eje de la vía pública

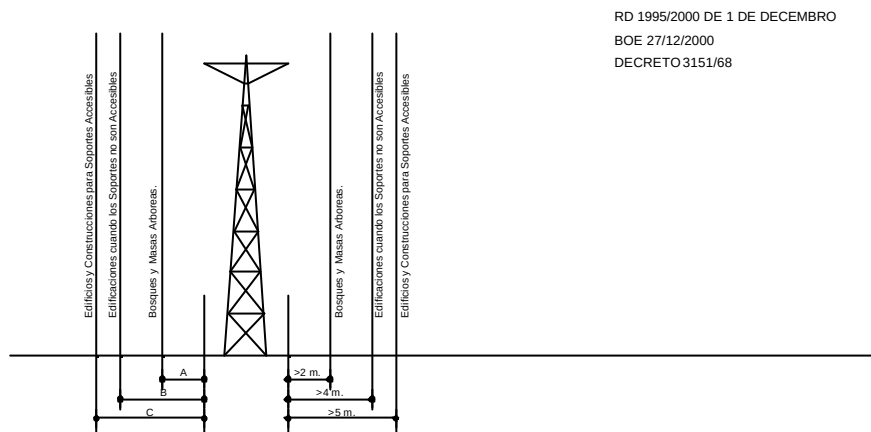
9.1.2.- Sistema portuario.

1. El Sistema Portuario comprende el conjunto de muelles, accesos y zonas de servicio de los puertos de Cabo de Cruz, Escarabote, Ancados y Bodión, incluidas en la delimitación administrativa vigente que queda incorporada al Plan General de Ordenación.
2. Las condiciones de carácter urbanístico referentes a usos, accesos, infraestructuras, edificación, etc. se regularán mediante los oportunos Planes Especiales, de conformidad con lo establecido en este Plan y en la Legislación vigente.

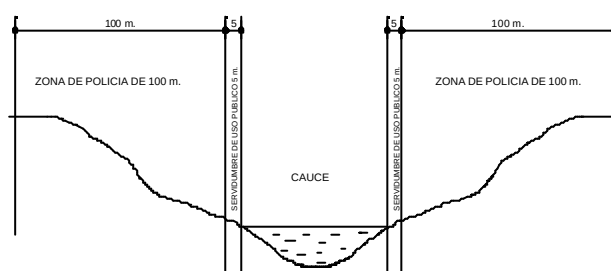
PRINCIPALES SERVIDUMBRES Y AFECCIONES PRODUCIDAS POR LA LEGISLACION SECTORIAL VIGENTE

- SERVIDUMBRES Y AFECCIONES -

INTERPRETACION GRAFICA DEL REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION

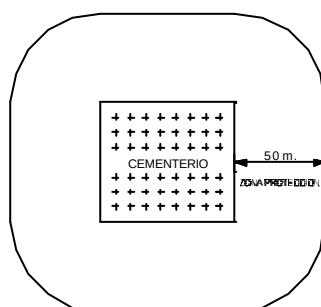


REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO - LEY DE AGUAS DE 2 AGOSTO DE 1985



- 1- Son de dominio privado los cauces por los que discurren aguas pluviales en tanto atraviesan desde su origen únicamente fincas de dominio particular.
- 2- El dominio privado de estos cauces no autoriza a hacer en ellos labores de construcciones que puedan alterar el curso natural de las aguas.
- 3- Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de las aguas.
- 4- Se entiende por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
- 5- Las márgenes están sujetas en toda su extensión longitudinal:
 - a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público.
 - b) A una zona de policía de 100m. de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. No obstante ambas zonas pueden ser modificadas en determinadas situaciones a instancia de la Administración Pública y Organismo de Cuenca.

NORMAS DE PROTECCION DE CEMENTERIOS - DECRETOS 133/1.982 137/1.986 Y 2283/1.974



DISTANCIA MINIMA A UN NUCLEO DE PROTECCION

PARA HASTA 2000 HABITANTES D=250 m.
ENTRE 2001 Y 5000 HABITANTES D=500 m.
PARA MAS DE 5000 HABITANTES D=1000 m.

CUANDO EXISTA PUEBLO SE MEDIRA HASTA EL LIMITE MAS PROXIMO DEL SUELO URBANO.

CUANDO NO EXISTA PUEBLO SE MEDIRA DESDE EL RECINTO HASTA LA VIVIENDA MAS PROXIMA

PARA CUALQUIER CEMENTERIO EXISTENTE

SE RESPETARA LA FRANJA DE PROTECCION DE 50 m. TOTALMENTE LIBRE DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES.

9.2.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.

Comprende los espacios destinados a zonas verdes y espacios libres emplazados en suelo urbano urbanizable y rústico, de titularidad y uso público.

9.2.1.- Condiciones de uso.

En los parques así definidos, además del uso como tal zona también se admiten los deportivos, edificios culturales y aparcamiento con las siguientes restricciones:

1. La ocupación del suelo por todos ellos no será superior al 10% de la extensión total del parque.
2. En caso de instalaciones deportivas descubiertas, el porcentaje de ocupación podrá llegar al 25%.
3. Se autorizan también pequeños quioscos de música, puestos de revistas, pequeñas instalaciones destinadas a la venta de bebidas, etc., con una ocupación máxima del 5% y una altura máxima de 4 metros.
4. Se podrá autorizar el uso de garaje-aparcamiento en el subsuelo de los espacios libres, siempre que no se menoscabe su uso, según las determinaciones del art. 54.g) de la Ley 9/2002. Se exceptúan de esta autorización los espacios que se encuentren en las áreas afectadas por la servidumbre de protección de costas. Los aparcamientos situados en el subsuelo de un sistema general serán de dominio público, sin perjuicio de la posibilidad de su utilización privativa a través de los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico.

9.3.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

Comprende las superficies destinadas a usos públicos o colectivos al servicio directo de los ciudadanos. El suelo será siempre de dominio público, cuando corresponda a cesiones resultado del planeamiento.

Asimismo se excepciona de la condición de dominio público del suelo las instalaciones cuyo uso sea docente, sanitario-asistencial, socio-cultural y religioso en la modalidad de lugares de culto, promovidas por entidades y fundaciones acogidas a la Legislación de beneficencia, por cooperativas, por las instituciones religiosas, y por entidades sin ánimo de lucro, cuyo funcionamiento y características, así como el control de sus actividades estén previstos en leyes especiales.

9.3.1.- Clasificación.

Se clasifican de acuerdo con los siguientes tipos:

1. Educativo docente: centros docentes, públicos o privados, para cualquier nivel de enseñanza (Preescolar, EGB, BUP, Formación Profesional, Universidad, Centros de Educación Especial, Centros de Investigación, Escuela de Idiomas).
2. Socio-cultural: Bibliotecas, centros sociales y culturales, museos, auditorios, salas de cultura, salas de reuniones, exposiciones de interés público y comunitario, así como los anexos a los servicios deportivos ligados al uso.
3. Deportivo: Instalaciones destinadas a la práctica del deporte y anexos de servicio, edificaciones para espectadores y aparcamientos.
4. Sanitario: Centros dedicados a dispensarios, ambulatorios, clínicas, hospitales generales, centros hospitalarios y similares, cementerios.
5. Religioso: Templos, conventos y casas parroquiales.

6. Institucional: Centros o edificios para servicios de la administración pública, bomberos, concesionarios de servicios públicos, etc.
7. Área de servicios comunitarios: Gasolineras, mercados, mataderos, estación de autobuses, estación ferrocarril, campo de fiestas, etc.

9.3.2.- Modificación de equipamientos.

El suelo destinado a equipamiento docente o socio-cultural, podrá destinarse a otro fin de equipamiento. Para ello será necesaria una justificación adecuada de las razones que lo aconsejen. La mutación de destino requerirá la modificación puntual del Plan, estableciendo otro suelo para el equipamiento que se pretende modificar.

Los suelos públicos así calificados podrán utilizarse como espacios libres en tanto no se construyan los equipamientos previstos.

En caso de necesidad, podrá modificarse la calificación de equipamiento docente por el social-cultural o asistencial, o viceversa, para ello, será necesaria una justificación adecuada de las razones que lo aconsejen.

9.3.3.- Edificabilidad de los equipamientos.

Con carácter general, las parcelas que el PGOM destinada a equipamientos, tendrán la siguiente edificabilidad:

- Equipamiento docente: 0,5 m²/m².
- Resto equipamientos: 1,0 m²/m².

Esta edificabilidad, se entiende como máxima, en las parcelas que en Suelo Urbano aparecen con ese fin.

El resto de los parámetros edificatorios del equipamiento se adecuarán a los de la ordenanza que le sea de aplicación en función de su localización.

En el caso de equipamientos existentes, se considerará la edificabilidad dentro de la ordenación, aún cuando ésta supere los porcentajes anteriores.

En suelo urbano consolidado, cuando el equipamiento se encuentre formando parte de solares o edificios específicos, incluidos en una ordenanza determinada, tanto la edificabilidad como las condiciones de volumen serán las derivadas de aplicar las ordenanzas concretas en cada caso.

En suelo de núcleo rural, las condiciones de los equipamientos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 9/2002.

En Suelo rústico los parámetros edificatorios de los equipamientos se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley 9/2002, todo ello sin perjuicio de las restricciones de uso dispuestas en la legislación en función de las distintas categorías de suelo rústico y, de las autorizaciones que fuese preceptivo obtener con anterioridad a la concesión de licencia.

9.3.4.- Localización de los equipamientos.

Aparecen reseñados en los diferentes planos a escalas 1:1.000 y 1:5.000, de clasificación y calificación del suelo.

9.4.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS.

El Sistema General de infraestructuras básicas y servicios lo componen el conjunto de elementos que hacen posible la prestación de los servicios urbanísticos indispensables de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos, red de suministro de energía eléctrica y alumbrado, red de gas, etc..

Los elementos que lo configuran son de tipo lineal, conductos y espacios inmediatos de servidumbre para sus tendidos, o puntuales para la localización de depósitos, depuradoras, basureros, estaciones transformadoras, servicios públicos municipales y otros (teléfonos, electricidad).

9.4.1.- Protección del trazado de infraestructuras.

La protección a establecer sobre las redes o elementos puntuales, respetará los reglamentos y disposiciones que promulgan los organismos e instituciones competentes.

Los trazados de las redes, aparecen señalizados en los diferentes planos que sobre la propuesta de servicios urbanísticos se presentan.

9.5.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE LOS SISTEMAS GENERALES.

Sistema General	REF	LOC.	TITULARID/SUPERF			CLASIFICACION SUELO			
		Nº de plano	Pública	Privada	m²	Urbano	Urbani-zable	Suelo N.R.	Rústico
1. Sistema viario									
Vía Rápida do Barbanza (VRG-11)	SV1	Varios	X						X
C-550	SV2	"	X			X		X	X
LC-1101 (Triñanes-Iglesia)	SV3	"	X					X	X
LC-1102 (Cespón-Vidres)	SV4	"	X					X	X
LC-1103 (Comparada-Ponte Beluso)	SV5	"	X					X	X
LC-1104 (Boiro-Puente S. Francisco)	SV6	"	X			X		X	X
LC-1105 (Noia-Cabo de Cruz)	SV7	"	X			X		X	X
Resto vías municipales	SV8	"	X			X	X	X	X
Trazado Cubeliño-Pta. Bodión	SV9	14	Previsto						X
Trazado Espiñeira-Boiro	SV10	14	Previsto			X		X	X
2. Sistema Portuario.									
Porto de Escarabote	SP1	"	X			X			
Porto de Cabo de Cruz	SP2	"	X			X			
Porto de Budiñ	SP3	14	X			X			
Porto de Ancados	SP4	19	X						X

Sistema General	REF	LOC.	TITULARIDAD		SUPERF	CLASIFICACION SUELO			
		Nº de plano	Pública	Privada	m²	Urbano	Urbani-zable	Suelo N.R.	Rústico
3. Sistema de espacios libres									
Praza do Concello	SJ1	2B5	X		4.550	X			
Parque da Cachada	SJ2	2B4,5,7,8	X		38.950	X			
Area Recreativa de Saltiño	SJ3	2B.9,10	X		5.620	X			
Area Recreativa de Cespón	SJ4	10	X		2.095			X	
Monte S. Ramón de Bealo	SJ5	7	X		31.730				X
Castro Achadizo. Punta Neixón	SJ6	11,15	X		154.160				X
Parque en Avda. Compostela	SJ7	2B7	X		8.993	X			
Parque "Finca Pazo".	SJ8	2B6,7	X		53.000	X			
Charca de Abanqueiro	SJ9	17-18	X		46.700				X
Parque Pirámides en Sean	SJ10	17	X		2.260			X	
As Telleiras de Exipto	SJ11	17	X		18.790				X
Paseo Marítimo de Barraña	SJ12	varios	X		43.320	X			
Paseo Marítimo de Carragueiros	SJ13	19	X		56.000				X
Area Recreativa Esteiro	SJ14	17	X		3.500				X
Parque Sta. María de Castro	SJ15	19	X		23.265			X	X
Area recreativa de Amanecida	SJ16	11	X		2.460			X	

Sistema General	REF	LOC.	TITULARIDAD		SUPERF	CLASIFICACION SUELO			
		Nº de plano	Pública	Privada	m²	Urbano	Urbani- zable	Suelo N.R.	Rústico
4. Dotaciones y equipamientos.									
ENSEÑANZA									
CEIP Escarabote + Inst. Deportivas	SD2	2E	X		8.360	X			
CEIP Sta. María de Castro + ID	SD3	19	X		13.660			X	
CEP Cespón+Inst. Deportivas	SD4	10	X		6.380			X	
CEIP. Santa Baia+Inst. Deportivas	SD6	2B	X		11.605	X			
CEIP Praia Xardín+Inst. Deportivas	SD7	2B	X		9.675	X			
IES Praia Barraña	SD8	2B	X		9.678	X			
IES Espiñeira	SD24	14	X		28.170				
IES A Cachada	SD25	2B	X		10.360	X			
CEIP. Abanqueiro+Inst. Deportivas	SD26	17	X		10.000				

Sistema General	REF	LOC.	TITULARIDAD		SUPERF	CLASIFICACION SUELO			
		Nº de plano	Pública	Privada	m²	Urbano	Urbani- zable	Suelo N.R.	Rústico
DEPORTE									
Campo Municipal de fútbol. Barraña	SD9	2B	X		36.000	X			
Pabellón Muncipal de deportes. Barraña	SD10	2B	X		2.000	X			
Pabellón y piscina climatizada A Cachada	SD29	2B	X		5.410	X			
Campo Fútbol Vista Alegre	SD30	14	X		63.270				X
Campo Fútbol Sta. María de Castro	SD32	19	X		33.770				
Área deportiva Sequelo	SD33	16	X		2.000			X	
Área deportiva Cures	SD35	6	X		7.220			X	
Área deportiva Pomar do Río	SD36	9	X		11.240			X	
Zonas deportivas escolares de uso Público		Varios	X						
SERVICIOS GENERALES									
Mercado en Cabo de Cruz	SD11	2B	X		437	X			
Mercado en Boiro	SD12	2B	X		1.600	X			
Casa Consistorial	SD13	2B	X		3.200	X			
Juzgado Paz	SD16	2B	X		795	X			
Ecoplanta	SD31	14		X	19.790	X			
Multiusos Es carabote	SD37	2E	X		494	X			
Depuradora	SD39	14	X		14.240			X	
Depósito agua Ulla	SD40	10	X		7.080				X

Sistema General	REF	LOC.	TITULARIDAD		SUPERF	CLASIFICACION SUELO			
		Nº de plano	Pública	Privada	m²	Urbano	Urbani- zable	Suelo N.R.	Rústico
SOCIO-CULTURAL									
Casa da Cultura. Ramón M. López	SD15	2B	X		1.792	X			
Centro Social Boiro	SD17	2B	X		185	X			
Club 3ª edad Escarabote	SD18	2E	X		975	X			
Club Jubilados Cabo de Cruz	SD20	2C	X		170	X			
Local social Escarabote	SD23	2E	X		88	X			
SANIDAD ASISTENCIAL									
Obradoiro Empleo y P. Civil	SD1	2B			5.400	X			
Casa do Mar. Cabo de Cruz	SD19	2C	X		435	X			
Centro Sanitario. Saltiño	SD21	2B	X		2.753	X			
Cementerio Municipal	SD22	14	X		38.100				X
Cruz Roja	SD5	14	X		1.234			X	

Parque Bomberos y P.C. Espiñeira	SD27	14	X		4.180	X			
INEM	SD38	2B	X		2.000	X			

CAPITULO 10.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.

Las condiciones a las que se tendrán que ajustar las edificaciones en las distintas zonas de suelo urbano, **serán las específicas en cada zona, completadas con las siguientes Normas Generales y las específicas de cada uso concreto.**

Cualquier aspecto que pueda plantearse y no aparezca reflejado en las siguientes Normas particulares o Generales, se resolverá según lo dispuesto en las Normas Subsidiarias Provinciales y en su defecto en la Normativa y Ordenanzas, de las viviendas de Protección Oficial.

Los proyectos de edificación, así como todos los ejecución del planeamiento deberán cumplir la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

10.1.- DEFINICIONES.

A efectos de este Plan, cuantas veces se empleen los términos, que a continuación se indican, tendrán el significado que taxativamente se expresa en los apartados siguientes:

Alineaciones.

Son las líneas que delimitan las parcelas. Pueden ser de dos clases: **Alineaciones exteriores**, que marcan el límite entre los espacios libres públicos, tales como calles, plazas, etc..., y **alineaciones interiores**, que son aquellas que marcan el límite entre la parte de parcela edificable para usos principales, y/o plantas altas y las que son edificables para usos complementarios o no son edificables.

Alineación:

Se entenderán por alineación aquella línea límite de la parcela que separa ésta de los espacios libres públicos.

Alineación actual:

Son los linderos de las parcelas con los espacios libres públicos existentes.

Alineación oficial:

Las alineaciones adquieren el carácter de oficiales a la aprobación definitiva de las presentes Normas o de documentos que las desarrollen. Las definidas en estas Normas pueden hallarse bien en los planos de ordenación, bien en la Normativa.

Línea de edificación.

- Exterior.- Cuando se refiere a la fachada de la edificación que dé frente a espacios libres públicos o a los de verde privado que limiten con estos y sean fruto de un retranqueo mínimo obligatorio.
- Interior.- Cuando se refiere a la fachada opuesta a la anterior.

Retranqueos.

Es el ancho de la franja de terreno comprendido entre la alineación oficial exterior y la línea de edificación cuando ambos no coinciden.

Asimismo existirán retranqueos laterales o retranqueos posteriores, si se refieren a los lindes laterales o a la alineación interior.

Rasantes.

Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles definidas en los documentos del presente Plan, y en todo caso, las actuales existentes en el terreno.

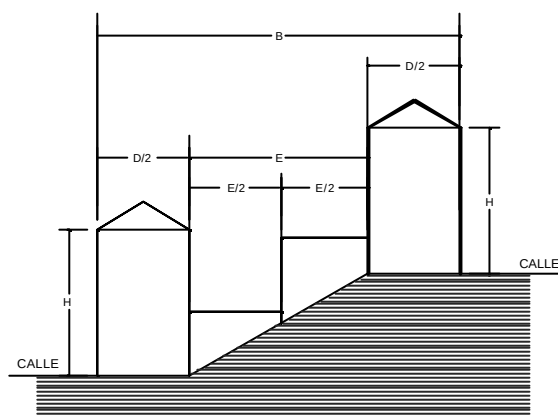
Altura de la edificación.

Es la distancia existente entre la rasante de la acera y la línea de cornisa (parte inferior del forjado del techo de la planta más alta a partir de la cual comienza la cubierta), medido verticalmente en el punto medio de la fachada.

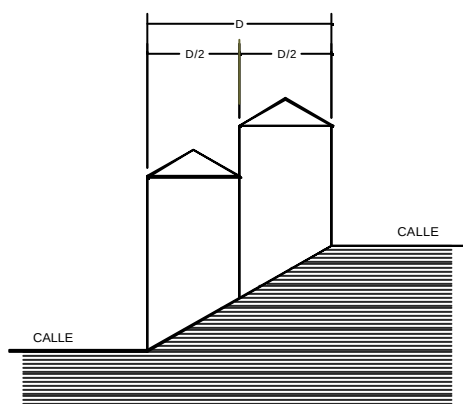
Para edificaciones con fachada a dos calles situadas a igual o diferente cota, la aplicación de fondos edificables y altura de cornisa se regirá por el gráfico siguiente.

FIGURA 1

ESQUEMA DE ALTURAS EN TERRENOS INCLINADOS



H = ALTURA MÁXIMA AUTORIZADA
 $D/2$ = FONDO MÁXIMO AUTORIZADO



Las alturas máximas (sobre rasante o permitidas), vendrán expresadas en metros. Si hubiese contradicciones entre los números de plantas permitidas y las alturas máximas, prevalecerá la expresión en metros.

Altura de planta baja.

Es la distancia vertical existente entre la rasante de acera y la cara inferior del primer forjado.

Altura de pisos.

Es la distancia vertical existente entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos.

Altura libre de pisos.

Es la distancia vertical existente entre el pavimento y el techo de la misma planta.

Altura de cubierta.

Es la distancia vertical existente entre la cara superior del último forjado y la línea de cumbrera o el punto más alto en que se juntan todas las aguas.

Sólido capaz.

Es el volumen dentro del cual debe inscribirse la edificación que sobresalga del terreno.

Carreteras.

Según la "Ley de Carreteras", de 25/1988 de 29 de julio, es la vía de dominio y uso público proyectada y construida para la circulación de vehículos automóviles, bien sea de propiedad estatal o autonómica. No se incluyen en esta definición, las vías que componen la red interior de comunicación del municipio.

En el presente Plan, todas las carreteras son concebidas como elementos del sistema general de comunicaciones, figurando explícitas en los planos correspondientes.

Vías interparroquiales o municipales.

Son aquellas que componen la red interior de comunicaciones municipales, ya sean del municipio o de la Diputación Provincial, pudiendo estar asfaltadas o no, figurando grafiadas en planos.

Resto de las vías.

Son aquellas vías públicas que no son carreteras del sistema general de comunicaciones, ni vías interparroquiales. A este grupo pertenecen tanto las vías interiores de los diferentes núcleos, (calles), como los caminos que no tienen el carácter indicado para las otras dos clases (caminos rurales).

Arista exterior de la calzada de una carretera.

Es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.

Eje de las carreteras y de las vías municipales.

Es la línea longitudinal equidistante de las dos aristas exteriores que forman las vías.

Distancia a la arista exterior al eje de la vía.

Las alineaciones y los retranqueos se medirán, bien fijando la distancia a la arista exterior de la calzada, en el caso de algunas carreteras, bien fijando la distancia al eje, en el caso de otras carreteras y de todas las vías municipales (interparroquiales ó no).

Delimitación exterior de edificación.

Es la delimitada por las alineaciones a viales, fondo edificable y retranqueos laterales definidos por la Ordenanza de aplicación.

Fachada.

Cada uno de los cerramientos exteriores exentos de un edificio. Pueden tener huecos o ser ciegas.

Medianeras.

Es el paramento ciego que cierra y delimita verticalmente la edificación, y que según la normativa puede quedar cubierto por adosamiento de la pared de la edificación colindante.

Fondo de la edificación.

Es la distancia existente entre el plano de la fachada ó fachadas que dan frente a las vías públicas y sus opuestos.

Soportal o Pórtico.

Paso abierto inmediato y paralelo a la calle, formado por retranqueo sobre la alineación, de la planta baja de los edificios, que sirve para el paso público de los peatones.

Cubiertas.

Son los elementos constructivos que cierran el volumen edificado por encima de la cara superior del último forjado.

Chaflán.

Fachada que se produce en las esquinas de una edificación al ser cortada por un plano paralelo y próximo a la arista de encuentro de las fachadas exteriores de dicha esquina.

Cuerpos salientes o vuelos.

Elementos y volúmenes que, siendo solidarios y pertenecientes a la edificación, sobresalen de la misma por delante del plano que contiene la alineación.

Entrantes en la línea de fachada.

Elementos de la edificación situados en el interior del plano que contiene a cada fachada, y que quedan abiertos total o parcialmente al exterior, pudiendo estar cubiertas o no.

Cierres o "cercados" de la parcela.

Son los elementos constructivos que sirven para delimitar y cerrar las propiedades.

Patio.

Es el espacio libre rodeado, teórica o realmente de edificación.

Patio de parcela.

Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable.

Patio de manzana.

Es el espacio libre definido por las alineaciones oficiales interiores.

Edificabilidad.

Es la superficie máxima edificable o de aprovechamiento que sea posible asignarles. Es un valor que se obtiene por aplicación de las condiciones que fijan las Ordenanzas y Normas.

Índice de edificabilidad.

Relación de la superficie cubierta construida que autoriza la normativa por cada metro cuadrado de superficie de la parcela edificable que tenga asignado un aprovechamiento.

Volumen edificable.

Es aquel que es posible construir en cada caso.

Planta del volumen edificado.

Es la proyección vertical del mismo sobre el terreno en el que se asienta.

Edificación principal.

Son aquellas cuyo uso continuado y habitual se corresponde con los usos principales autorizados, en la ordenanza correspondiente.

Edificaciones complementarias.

Son los cuerpos edificados exteriores al volumen edificado de uso principal construidos para albergar usos complementarios: bodegas, hórreos, alpendres, gallineros, cuadras, aparcamiento, etc...

Piezas habitables.

Se entienden como piezas habitables aquellas que se dedican a permanencia continua de las personas y por lo tanto, todas las que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.

Parcela.

Es la porción de terreno perteneciente a una sola propiedad, que aparece delimitado y registrado como tal, en alguno de los Catastros Oficiales de Urbana o de Rústica.

Parcela calificada.

Es la parcela o parte de ella que queda incluida dentro de la delimitación de alguna de las zonas de ordenanza. Su medición se realizará sobre la proyección vertical en un plano horizontal de referencia, de suelo incluido dentro de los límites de la misma.

Parcela edificable.

Es la parcela calificada que tiene las dimensiones exigidas en la ordenanza de aplicación.

Es por lo tanto la parte del terreno delimitada entre las alineaciones. En las zonas donde se permite la prolongación de la planta baja o la edificación de planta baja en el interior de la parcela, que acoge la edificación principal, también se considera como edificable esta parte de la parcela, con las restricciones señaladas en estas Normas.

Frente de parcela.

Es aquel que forma el lado o lados de la parcela calificada y que son coincidentes con la alineación exterior.

Frente mínimo de la parcela.

Es el mínimo exigido por las Ordenanzas y Normas para que se pueda llevar a cabo la edificación en la parcela.

Fondo de parcela.

Es la distancia existente entre las alineaciones exterior e interior, medida perpendicularmente a la alineación exterior en el punto medio del frente de parcela. Se podrá determinar su dimensión en la Ordenanza correspondiente.

Parcela mínima.

Es la superficie mínima de terreno que las Ordenanzas exigen para autorizar la edificación.

Superficie de ocupación de parcela.

Es la superficie comprendida dentro de los límites definidos por la proyección vertical sobre un plano horizontal de las líneas exteriores de toda la construcción, incluso vuelos.

Solar.

Es la superficie de suelo urbano apto para edificar, con arreglo a las condiciones mínimas establecidas en el art. 69 de la Ley del Suelo de Galicia.

Plantas de edificación.

Parte de la edificación situada sobre la rasante de la acera, según se define en el punto 10.2.5.

El número de plantas se grafía en planos o se obtiene por aplicación de la Ordenanza correspondiente.

Sótano.

Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta, cuyo techo, en todos sus puntos se encuentra por debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.

Semisótano.

Es la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación, y su techo como máximo 1 metro por encima de la rasante de la acera o del terreno.

Planta baja.

Es la planta inferior del edificio cuyo piso está en la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación, o por encima de esta rasante.

Plantas altas.

Son aquellas que están por encima de la planta baja y por debajo de la cornisa.

Planta de ático.

Es la parte de la edificación existente entre el forjado que sirve de techo a la última planta de piso y la cubierta.

Tipología edificatoria.

Modelo constructivo básico que sirve como contenedor de los usos considerados por las presentes normas.

Las edificaciones a que dan lugar estos modelos se basan en las tipologías tradicionales de la zona, así como en aquellas otras que ya ha depurado la experiencia del uso de nuevas tecnologías y aporte de diseño modernos.

Modelos permitidos para el Uso Residencial.

- a) MULTIFAMILIAR (VIVIENDA COLECTIVA) ENTRE MEDIANERAS.

Edificio destinado al uso residencial para varios núcleos familiares, construido de modo que uno o dos de sus parámetros son colindantes con otra edificación.

b) **MULTIFAMILIAR AISLADO.**

Edificio dedicado al uso residencial para varios núcleos familiares, construido estructuralmente de modo independiente y sin elementos colindantes con ninguna otra edificación.

c) **UNIFAMILIAR AISLADO.**

Edificio dedicado al uso residencial para un solo núcleo familiar, construido estructuralmente y funcionalmente de modo independiente y sin elementos colindantes con ningún otro edificio.

d) **UNIFAMILIAR ADOSADA.**

Edificio dedicado al uso residencial para un solo núcleo familiar, construido junto a otro (s) de semejante características con el (los) que puede tener elementos comunes o colindantes.

Usos.

Es el empleo continuado y habitual al que se puede destinar el suelo o edificaciones.

Usos principales.

Son aquellos que se autorizan en cada zona, en el espacio de la parcela edificable delimitada por alineaciones exteriores o interiores, o por aplicación de la edificabilidad que le corresponde.

Usos complementarios.

Son aquellos que se autorizan para cada zona de ordenanza en el resto de la parcela (en una parte) no ocupada por la edificación principal.

Usos permitidos.

Son los que las Ordenanzas y Normas consideran como más adecuados en cada zona.

Usos prohibidos.

Son aquellos que las Ordenanzas y Normas no consideran expresamente en cada zona.

Uso exclusivo.

Es aquel que tiene el carácter de único en la zona de que se trate; en razón de la incompatibilidad con el resto de los usos.

10.2.- CONDICIONES DE VOLUMEN, HIGIÉNICAS Y ESTÉTICAS. NORMAS DE HABITABILIDAD.

10.2.1.- Disposiciones genéricas.

Establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones y demás condiciones de las edificaciones, así como la forma de medir e interpretar estas condiciones.

Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela, circunstancia ésta que quedará, debidamente registrada en el señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo la que se hubiera edificado.

La segregación de fincas en que existiera edificación, deberá hacerse con indicación de la parte de edificabilidad, que le corresponde según el planeamiento, ya consumida por otras construcciones.

Si la totalidad de la edificabilidad estuviera agotada, será posible la segregación pero deberá realizarse una anotación registral, en la que se haga constar que la finca segregada no es edificable.

10.2.2.- Parcela mínima.

En caso de que una parcela no alcance la superficie mínima exigida por la ordenanza correspondiente, pero que tenga parte de su superficie situada en otra ordenanza dentro de la misma clase de suelo, podrá computarse dicha parte, a efectos exclusivos de completar el concepto de parcela mínima. La edificabilidad se computará exclusivamente sobre la parcela situada en la ordenanza principal y la edificación se emplazará sobre la misma, conservando sus retranqueos.

10.2.3.- Vivienda exterior.

Todas las viviendas deberán ser exteriores, a efectos de cumplir esta condición, deberán disponer de una longitud de fachada medida a lo largo de la alineación correspondiente a calles, plazas o espacios libres o patios de manzana, según las siguientes escalas:

- Entre 26 y 70 m ² de superficie útil	3,00 m.
- Entre 70 y 120 m ² s/útil	5,00 m.
- Más de 120,00 m ² s/útil	8,00 m.

10.2.4.- Normas de Habitabilidad.

Se tendrá en cuenta obligatoriamente el Decreto 12 noviembre 1992, Núm. 311/1992, de supresión de la cédula de habitabilidad y cualquier variación de los parámetros definidos por éste, serán automáticamente incorporados a la normativa municipal.

10.2.4.1.- Composición y programa de vivienda.

- a) Las viviendas constarán como mínimo de tres piezas: una habitación capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un cuarto de aseo.

Se admitirán estudios de una sola pieza en la que su superficie útil, sea superior a 26 m² y con un cuarto de aseo totalmente independiente al que se acceda a través de un vestíbulo perfectamente diferenciado.

- b) Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguna utilice como paso un dormitorio ni sirva a la vez para paso al cuarto de aseo.

- c) Sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza 3ª relativa a galerías, todas las piezas de la vivienda tendrá primeras luces o espacio abierto al exterior o a patios interiores exceptuando de este cumplimiento los cuartos de aseo, cuartos de baño, despensas y trasteros interiores de la vivienda.

Las estancias tendrán y recibirán iluminación de espacio exterior abierto o de patio de manzana, sean de uso público o privado, siempre que el diámetro del círculo inscribible en planta en dicho patio de manzana sea igual o superior a 0,7 veces la altura total del edificio que se trate (altura desde el techo de la planta baja).

10.2.4.2.- Dimensiones, superficies y alturas mínimas de las piezas.

- a) Las superficies útiles mínimas de la sala de estar y comedor, conjuntamente en función del número de habitaciones de la vivienda serán las siguientes:

- Viviendas de 1 dormitorio		14 m ²
- Viviendas de 2 dormitorios		16 m ²
- Viviendas de 3 dormitorios		18 m ²
- Viviendas de 4 dormitorios		20 m ²

La planta de salón del estar-comedor deberá admitir la inscripción de un círculo de 3 metro de diámetro, debiendo ser la distancia mínima entre paramentos enfrentados de 2,50 metros.

- b) Las superficies útiles mínimas del salón estar-comedor y cocina, cuando constituyen una sola pieza, serán las señaladas en el punto a) incrementadas en 2 m², respetando las dimensiones mínimas estipuladas en dicho apartado.
- c) Si la cocina es independiente del salón de estar-comedor, tendrá como mínimo 7 m² de superficie útil, que se podrán dividir en 5 m² de cocina y 2 m² de lavadero-tendedero.
- d) La superficie útil mínima de dormitorios individuales será de 6,00 m² y en su planta podrá inscribirse un círculo de 2,00 metros de diámetro.

En toda vivienda deberá existir por lo menos un dormitorio de 10,00 m² de superficie útil en la planta del que pueda inscribirse un círculo de 2,50 metros de diámetro.

- e) El cuarto de aseo tendrá una superficie útil mínima de 2,00 m², con una distancia entre paramentos enfrentados superior a 1,00 metro.
- f) Los pasillos tendrán como mínimo un ancho de 0,85 metros. Requiriéndose que en el espacio al que dé la puerta de acceso a la vivienda, sea inscribible en planta un círculo de 1,10 metro de diámetro.
- g) Las alturas libres mínimas entre pavimento y techo acabado será como mínimo de 2,50 metros.
- h) En vestíbulos, pasillos, cuartos de aseo y cuartos de baño, la altura mínima podrá disminuirse hasta 2,20 metros.
- En las restantes piezas esta altura podrá permitirse, siempre que no sobrepase, como máximo, el 30% de la superficie útil de la pieza en la que se produzca la disminución de la altura mínima obligatoria, debiendo mantenerse, en este caso, como mínimo, el volumen que le correspondería de aplicar las superficies y alturas exigidas en los párrafos anteriores.
- i) En las piezas abuhardilladas la altura mínima a efectos de cómputo de superficie útil será de 1,50 metros, siempre que la pieza tenga un volumen equivalente al exigido con carácter general de esta normativa.
- j) La profundidad máxima de las piezas medidas perpendicularmente a la fuente de iluminación será de 7,50 metros. No obstante, podrán alcanzarse profundidades superiores siempre que esta dimensión sea como máximo 1,5 veces la anchura de la pieza.

10.2.4.3.- Iluminación y ventilación de las habitaciones.

- a) Toda pieza habitable tendrá ventilación e iluminación directa al exterior por medio de hueco que disponga de una superficie mayor o igual a 1/10 de la superficie útil de su planta.

La superficie real de ventilación podrá reducirse hasta 1/3 de la de iluminación.

Cuando la habitación ventilada tenga una profundidad mayor de 7,50 metros, la superficie de ventilación e iluminación deberá incrementarse hasta 1/6 y la superficie de ventilación podrá reducirse como máximo al 50% de su superficie útil.

- b) Los cuartos de aseo, cuartos de baño, despensas y trasteros interiores de las viviendas podrán ventilarse a través de conductos verticales activados estáticamente.

Será obligatoria la inclusión de un conducto de ventilación en la cocina, activado estáticamente, destinado en exclusiva para este fin.

Cuando la cocina esté incorporada al salón de estar-comedor, se reforzará la ventilación mediante cualquier procedimiento que garantice la extracción de al menos 20 m³/h. por cada m² de superficie útil del conjunto de las piezas.

A las instalaciones de ventilación anteriormente descritas sólo se podrán conectar locales destinados al mismo uso.

- c) Cuando la pieza se ventile o ilumine a través de una terraza cubierta, de profundidad superior a 2,00 metros, la superficie de ventilación e iluminación será como mínimo de 1/6 de la superficie útil de la habitación.

Las terrazas no podrán tener una profundidad superior a los 3,00 metros si dan a fachadas o patios de manzana, y de 2,00 metros si dan a patios de parcela o patios interiores, debiendo ser su ancho, siempre mayor o igual a su profundidad.

Cuando la profundidad conjunta de la terraza o de la habitación que ventile o ilumine a través de ella sea superior a 7,50 metros, la superficie de ventilación e iluminación deberá incrementarse hasta 1/5 de la superficie útil de la pieza y la superficie real de ventilación podrá reducirse como máximo al 50% de la anterior.

La ventilación e iluminación de las piezas con excepción de baños y aseos podrán efectuarse a través de galerías de 1,50 metros de profundidad máxima; en este caso la superficie de ventilación e iluminación entre pieza y galería será mayor que 1/6 de la superficie útil de la pieza y la superficie real de ventilación podrá reducirse como máximo al 50% de la anterior.

10.2.4.4.- Programa mínimo sanitario.

- a) En todas las viviendas se instalarán como mínimo un cuarto de aseo compuesto por baño o ducha, lavabo e inodoro.

Los cuartos de aseo deberán ir revestidos de material impermeable en todos sus paramentos.

El acceso a los cuartos de aseo deberá efectuarse obligatoriamente a lo largo de pasillo, vestíbulo o distribuidores, y nunca desde habitaciones donde se hace vida, excepto cuando la vivienda disponga de más de un cuarto de aseo, en este caso los restantes podrán tener acceso exclusivo desde un dormitorio.

- b) Todas las viviendas dispondrán de un espacio para tendedero, ya sea común o individual, con una superficie útil mínima de 1,50 m² por vivienda. Si estos locales dan luces a fachadas o patios de manzana, deberán cerrarse con elementos que permitan la ventilación y protejan de la vista desde el exterior.
- c) Las cocinas se dotarán de instalación de fontanería y desagüe que permita la conexión de vertedero, lavadero y lavadora como mínimo.

Asimismo, se dotarán de instalación eléctrica que permita la conexión de cocina, lavadora y frigorífico como mínimo.

Se admitirán las conexiones necesarias para lavaderos o lavadoras que se sitúen en los lavaderos-tendederos.

- d) Todas las viviendas dispondrán de agua de consumo que reúna las condiciones de potabilidad exigidas por la legislación vigente. Dispondrán de un sistema adecuado para la eliminación de aguas residuales.

10.2.4.5.- Acceso a las viviendas, escaleras y ascensores.

Se tendrá en cuenta obligatoriamente la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

1. El acceso a las viviendas deberá efectuarse a lo largo de un espacio público o de un espacio común.

Los espacios de acceso a las viviendas deberán tener como mínimo un ancho de 1,20 metros y permitir el paso de un rectángulo de dimensiones 1,90 x 0,50 m. en posición horizontal.

2. En las escaleras de acceso a las viviendas la altura máxima de las tabicas será de 18,00 cm., la anchura mínima de las huellas será de 27,00 cm. sin contar el vuelo sobre la tabica; y la longitud mínima de los peldaños será de 1,00 metros.

El ancho mínimo entre paramentos enfrentados, en el conjunto de la escalera, será de 2,20 metros. El número máximo de los pasos en un solo tramo será de 16.

3. En las escaleras curvas la longitud mínima del peldaño será de 1,20 metros y éstos tendrán como mínimo una anchura de huella de paso de 25 cm., medida a 40 cm. de la línea interior del pasamanos.

4. Las mesetas de las escaleras a las que den puertas de acceso a viviendas o locales tendrá como mínimo un ancho de 1,20 metros. En las mesetas intermedias, sin puertas de acceso, el fondo será superior a la menor longitud del paso de los tramos de escalera que den a ellas.

La distancia mínima desde la arista del paso de la meseta hasta las puertas será de 25 cm.

5. En las escaleras interiores de las viviendas se permiten mayores tabicas, menores anchos y escaleras compensadas. Salvo esta excepción, se prohíben expresamente las mesetas en ángulo, las mesetas partidas y las escaleras compensadas.

6. La altura mínima de los pasamanos a las escaleras será de 0,95 metros, medidos en la vertical de la arista exterior de la huella.

La separación máxima entre balaústres de barandillas y antepechos será de 12 cm. Este tipo de protección será obligatorio para salvar desniveles superiores a 60 cm.

7. En edificios de viviendas colectivas las escaleras tendrá obligatoriamente ventilación e iluminación directa con el exterior (a patios de manzana o a la vía pública) en todas las plantas situadas sobre la rasante nunca a través de tendederos o terrazas, con una superficie mínima de iluminación de 1 m² por planta, pudiendo reducirse la superficie de ventilación a 1/4 de la anterior.

En edificios de viviendas colectivas de hasta cuatro plantas (PB+3P) se admitirá ventilación e iluminación cenital, por medio de lucernario que disponga de una superficie mínima equivalente de $\frac{2}{3}$ de la superficie en planta de la caja de la escalera. En este caso el hueco central de la escalera quedará libre en toda su altura y en él deberá poder inscribirse un círculo de 1,10 m. de diámetro.

8. En el caso de que el recorrido de acceso a la vivienda suponga subir o bajar un desnivel igual o superior a 10,75 metros por el interior del edificio, será obligatoria la instalación de ascensores en número de uno por cada 20 viviendas. Si el desnivel es de 25 metros o mayor, el número mínimo de ascensores será de dos.

El desnivel se medirá desde la rasante de la calle hasta el suelo acabado de la última vivienda a la que se acceda.

10.2.4.6.- Patios.

1. Se definen dos tipos de patios sobre los que es preceptiva la aplicación de esta normativa.

Patio interior. - Patio que tiene todo su perímetro delimitado por paramentos o por linderos de parcela.

Patio abierto. - Retranqueo de fachadas a vía pública o a patio de manzana en el que su profundidad, medida normalmente a su plano, sea superior a 1,50 metros.

2. Los patios se dimensionarán en función del uso de las piezas que ventilen e iluminen a él y sus dimensiones, que estarán definidas por los siguientes parámetros:

- D.** El diámetro del círculo que se podrá inscribir en el patio en toda su altura.
- H.** La altura del patio, medida desde el suelo acabado de la primera planta que ventile e ilumine a su través, hasta su coronación superior del paramento vertical que lo delimite.
- R.** La distancia desde el paramento en que se sitúen los huecos de ventilación e iluminación hasta el paramento vertical enfrenteado.
- L.** Longitud del frente del patio abierto a vía pública o al patio de manzana.
- P.** Profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de la fachada.

3. En los patios interiores a los que ventilen o iluminen escaleras, cuartos de aseo, despensas o cuartos interiores de viviendas, el parámetro **R** será como mínimo $\frac{1}{6}$ del parámetro **H**, y el parámetro **D** será como mínimo de 2,00 metros.

En los patios interiores a los que ventilen e iluminen otras dependencias de las viviendas el parámetro **R**, será como mínimo $\frac{1}{4}$ del parámetro **H**, y el parámetro **D**, será como mínimo de 3,00 metros.

4. Para efectos de determinar la dimensión de los patios interiores, no se computarán como plantas los remates de las cajas de escaleras, los cuartos de máquinas de los ascensores y los depósitos de agua y combustible, únicas edificaciones autorizadas para estos efectos y situados por encima de la última planta de viviendas.
5. Los patios abiertos a las fachadas cumplirán las siguientes condiciones:
 - La longitud **L** del frente abierto será como mínimo $\frac{1}{6}$ de la altura **H**, con un mínimo de 3,00 metros.

- La profundidad **P** será inferior a 1,5 **L**, cuando el patio dé a dormitorios o estancias; para el resto de los casos de profundidad **P**, deberá ser inferior a 2 **L**.
6. Los patios no podrán ventilar garajes, ni locales en los que se realicen actividades clasificadas entre las insalubres, molestas, nocivas o peligrosas, salvo que sean exclusivos para su ventilación.

10.2.4.7.- Instalaciones mínimas.

En todo edificio de viviendas serán preceptivas las siguientes instalaciones:

- Instalación eléctrica siguiendo el reglamento electrotécnico de baja tensión.
- Instalación de agua fría y caliente.
- Instalación de desagües y saneamiento de aguas residuales.
- Antenas colectivas de televisión y radiodifusión, conforme los requisitos establecidos por su normativa reguladora.

La designación mínima de agua será de 50 litros por habitante/día, con un mínimo por vivienda de 200 litros por día.

10.2.4.8.- Normas constructivas.

En las viviendas situadas en contacto con el suelo se garantiza el aislamiento de éstas con respecto al terreno, mediante una cámara de aire o capa impermeable de 0,20 metros de espesor mínimo.

Se garantiza la impermeabilidad de muros y suelo mediante el empleo de materiales y soluciones constructivas que eviten la humedad en dichos elementos.

10.2.4.9.- Condiciones específicas en viviendas rurales.

1. En las viviendas que tenga como anexos establos o cuadras, éstas estarán aisladas de las viviendas y tendrán obligatoriamente entradas independientes.
2. Para que las aguas pluviales se viertan libremente, sin caño, desde las vertientes de las cubiertas, se requerirá la existencia de una cornisa de longitud mínima de 0,50 metros para casas de una planta y de 0,70 m. para casas de dos plantas.
3. El tratamiento individual de las aguas residuales de las viviendas se ajustará a los sistemas descritos en las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISD de 1974 o la que, si es caso, la sustituya. En ningún caso será admisible el vertido directo de las aguas fecales.
4. Los pozos para abastecimiento de agua a la viviendas deberán de distanciarse como mínimo de 20 metros de cualquiera fosa séptica, estercolero o fuente contaminante.

10.2.5.- Altura y número de plantas de las edificaciones. Criterios de medición.

El número de las plantas queda reflejado en los planos correspondientes y en la Ordenanza particular de cada zona.

La correlación entre el número de plantas y altura, es la siguiente:

altura máxima

- una planta (I) 4,00 m.

-	dos plantas	(II)	7,00 m.
-	tres plantas	(III)	10,00 m.
-	cuatro plantas	(IV)	13,00 m.
-	cinco plantas	(V)	16,00 m.
-	seis plantas*	(VI)	20,00 m.

*. En la Avda de la Constitución exclusivamente.

La medición del número de plantas y alturas se regirá por las siguientes condiciones:

- Las alturas se tomarán entre la rasante de la acera y la cara inferior del forjado de la última planta (a partir de que comienza la cubierta), medidas en la vertical del punto medio de la línea de fachada si su longitud no llega a 20 metros, si sobrepasa, se tomará a 10 metros del punto de cotas más baja de la fachada.
- En el número de plantas se incluirán los semisótanos, cuando la cara inferior del forjado del techo de los mismos, se encuentre a una altura superior a 1,00 metro con respecto a la rasante de la acera o del terreno, medido en la vertical del punto medio de la línea fachada, si su longitud no llega a 20 metros; si sobrepasa se tomará a 10 metros del punto más bajo de la fachada.

(Véase **Figuras 2 y 4**).

FIGURA 2.1.

CONDICIONES DE VOLUMEN EN VIVIENDA COLECTIVA

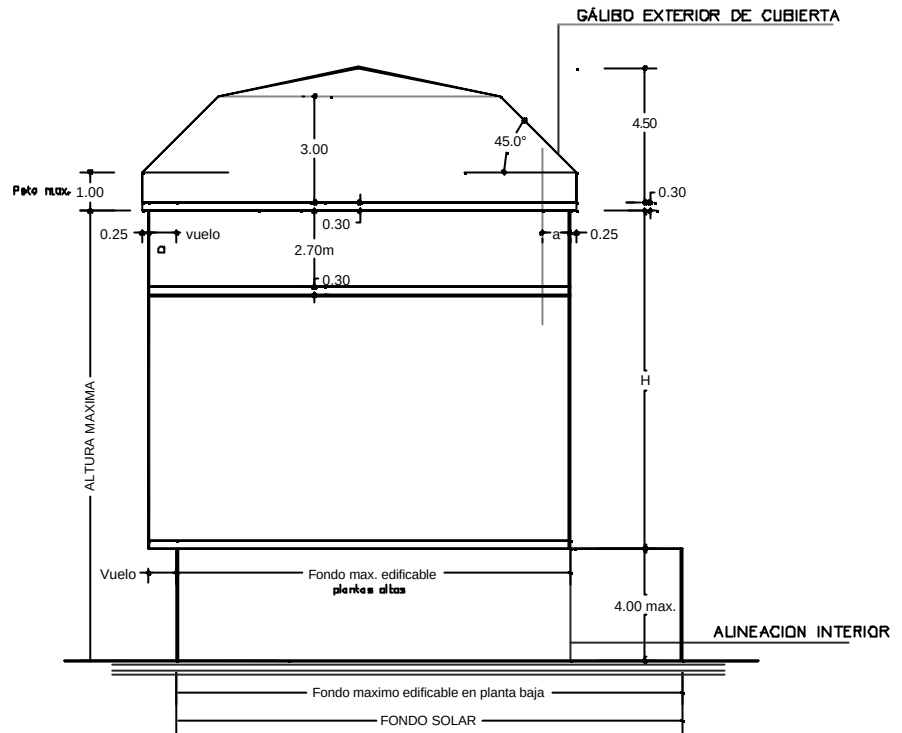
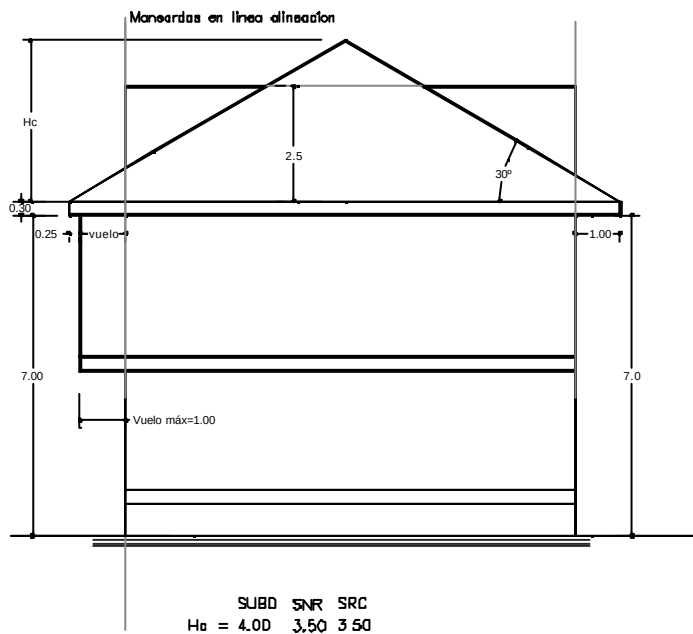
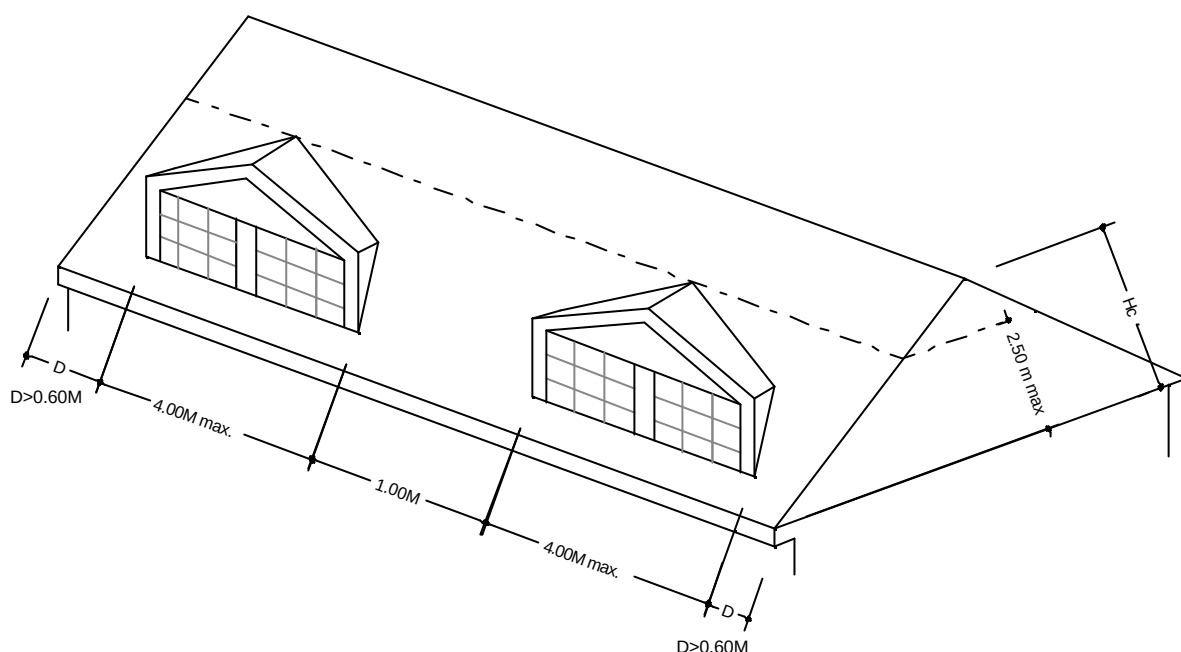


FIGURA 2.2.

CONDICIONES DE VOLUMEN EN VIVIENDA UNIFAMILIAR





OCUPACIÓN MÁXIMA DE MANSARDAS EN LINEA DE FACHADA 50 %

10.2.6.- Cubiertas y construcciones por encima de la altura máxima permitida.

Por encima del último forjado y por debajo de la cubierta, se admite el uso vividero bajo las siguientes condiciones:

1. Altura máxima de cumbrera será de 4,50 metros, esta altura sólo podrá ser sobrepasada por conductos de ventilación y antenas colectivas.

En las Figuras nº 2.1 y nº 2.2 se definen los parámetros del sólido capaz de la cubierta y el punto de arranque de las pendientes.

2. La iluminación y ventilación de estos espacios bajo cubierta, podrá realizarse mediante ventanas tipo velux, terrazas interiores sin romper la pendiente de cubierta y, mansardas. Estas últimas sólo se permiten con vivienda unifamiliar, y no podrán sobrepasar las alineaciones, ni la cumbrera del paño de cubierta; la suma de la ocupación de las mansardas no podrá superar el 50% de la línea de fachada y, la longitud máxima de cada una de ellas será de 4,00 metros.
3. En los gráficos adjuntos se definen el gálibo bajo el cual, se deberá desarrollar la cubierta, así como separación entre mansardas, pendientes de la cubierta, retranqueos de mansardas con diferentes alineaciones, etc... (**Figuras 2 y 3**).
4. Los depósitos de gas habrán de incluirse dentro del gálibo de la cubierta, y situarse en la fachada posterior.

10.2.7.- Entrantes, salientes y vuelos.

No se permitirá salir de la alineación oficial más que con los vuelos que se fijan en estas Ordenanzas.

Los cuerpos volados, se separarán un mínimo de 0,60 metros de los edificios colindantes, según la **Figura nº 5**.

No habrá vuelos a menos altura de 3,50 metros sobre la rasante de la acera en ningún punto de la fachada, ni podrá sobrepasar su proyección el ancho de la misma, menos 25 cms. en ningún caso.

Ancho de la calle	Vuelo máximo
Menos de 6 m.	Ninguno
6 a 8 m.	0,30
> 8 a 10	0,50
> 10 a 14	0,80
Más de 14	0,80

En calles menores de 6,00 metros de ancho no se autoriza ningún tipo de vuelo.

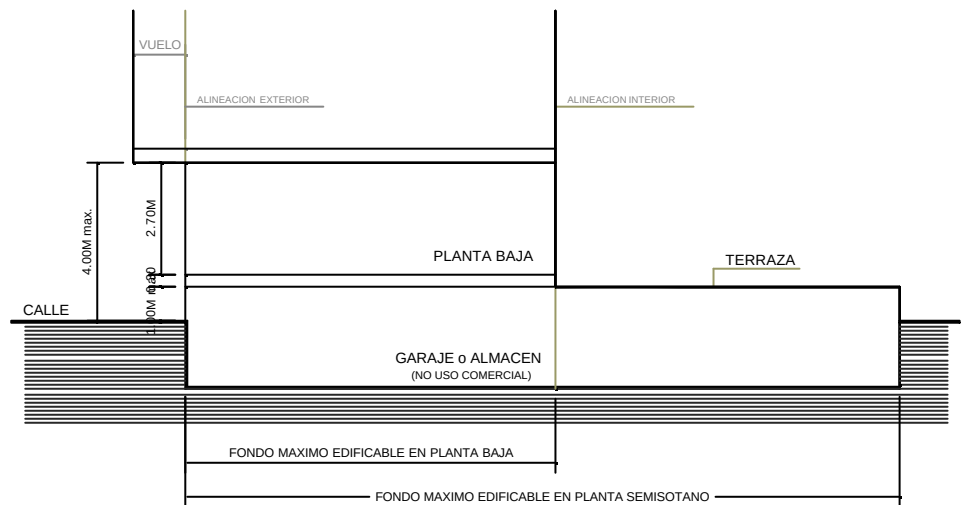
Los aleros de cubierta podrán sobrepasar el vuelo máximo permitido en 0,25 metros.

No se autorizan ningún tipo de vuelo, a patio de manzana, con la excepción de 0,25 metros en la cornisa del edificio.

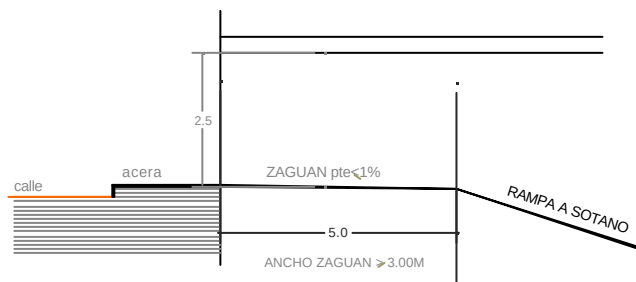
(Véase **Figuras 2 y 4**).

FIGURA 4

APROVECHAMIENTO EN PLANTAS BAJAS PARA USO DE VIVIENDAS



ZAGUANES DE ACCESO A GARAJES (Dimensiones mínimas)



10.2.8.- Portadas, escaparates, vitrinas, marquesinas y toldos.

1. Tanto en la decoración de la planta baja de los locales comerciales, industriales, de oficinas o análogas, como en la de los huecos de portal, sólo permitirán sobresalir de la alineación oficial 0,15 metros, siempre que estos elementos decorativos se coloquen a 2,50 metros de la rasante acera en todo el frente de la fachada en todas instalaciones, respetarán la decoración del hueco del portal, sin ocultar ninguna de sus partes. Sólo se autoriza a ocupar con las portadas la superficie de fachada correspondiente a la planta baja del establecimiento, sin invadir ninguna parte de la inmediata superior.

No se permiten sobresalir instalaciones vistas en fachada con la única excepción de las bajantes de pluviales.

2. Únicamente en condiciones especiales en que pueda conseguirse una ordenación de conjunto, podrá consentirse, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, el exceso de ocupación de dicha superficie de fachada.
3. Marquesinas y toldos: En cualquier punto la altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno será de 2,50 metros. Su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,30 metros, respetando en todo caso el arbolado.

10.2.9.- Chaflanes.

En las parcelas sobre las que se forme el cruce de dos vías públicas de acceso rodado la alineación será siempre en chaflán, aparezcan o no grafiadas en los planos del PGOM, que se trazará según se reseña en la figura adjunta.

Las fachadas presentadas a rotonda se entienden en sí como chaflanes, no debiendo sufrir modificaciones las alineaciones grafiadas en los planos del PGOM.

No proceden los chaflanes cuando se trate de rehabilitación de edificios siempre que se mantengan los muros exteriores.

(Véase **Figuras 5 y 6**).

FIGURA 5

VUELOS Y CHAFLANES

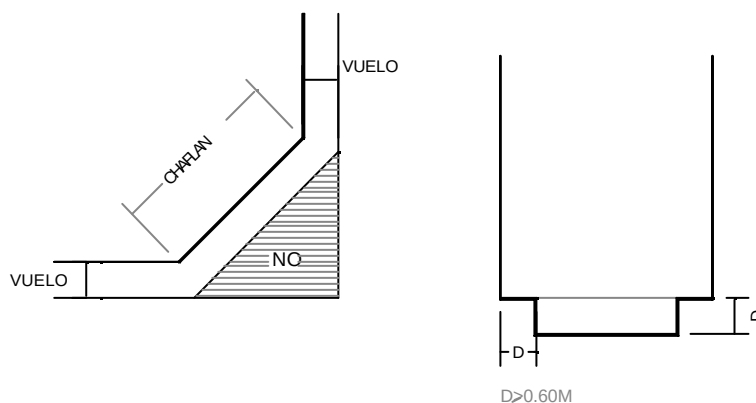
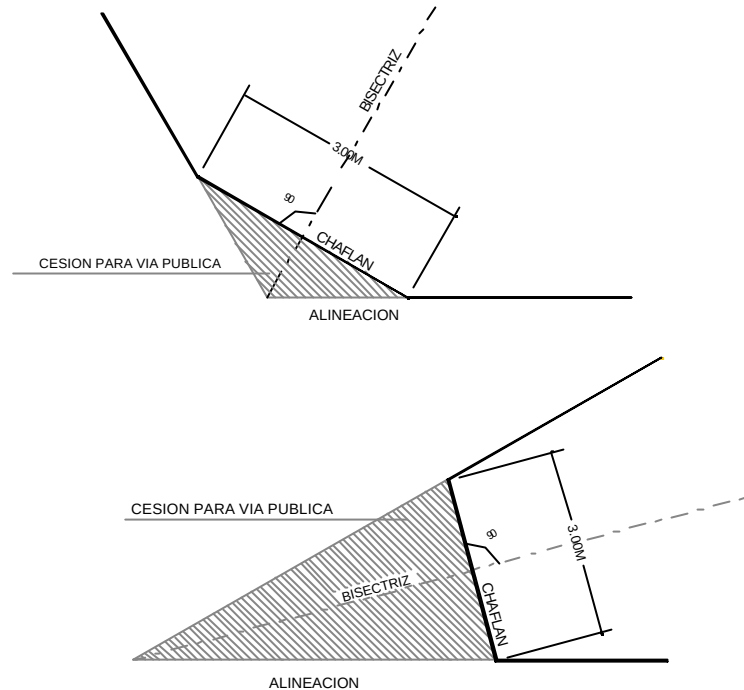


FIGURA 6**FORMACION DE CHAFLANES****10.2.10.- Aprovechamiento en plantas bajas para uso de vivienda.**

Las plantas bajas pueden ser utilizadas para el uso de vivienda, en este caso, la parte inferior del forjado de suelo de estas viviendas podrá situarse a 1,00 metro de la rasante, midiéndose esta distancia, en terrenos inclinados, siguiendo el mismo criterio establecido en el epígrafe 10.2.5.

El fondo edificable de la vivienda en este caso es el mismo que para el resto de las plantas.

(Véase **Figura 4**).

10.2.11.- Eliminación de medianeras.

En todos los encuentros de edificios con alguna diferencia de alturas, el de mayor altura tendrá tratamiento de fachada en las plantas que sobrepasen al colindante, esto es, tratamiento superficial igual al de la fachada principal y cubierta con faldón hacia la medianera, manteniendo la línea de cornisa de la fachada principal.

10.3.- NORMATIVA GENERAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.**10.3.1.- Legislación de carácter estatal.**

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
- Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 de junio).
- Reglamento de disciplina urbanística (RD 2187/1978, de 23 de junio).
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
- RD 1471/1989, Reglamento General de la Ley de Costas y RD 1112/1992, de 18 de septiembre, de modificación parcial del Reglamento.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (Texto refundido 871/1986, de 18 de abril).
- Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común.
- RD 1423/1982, de 18 de junio, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para abastecimiento y control de calidad de aguas potables de consumo público).
- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.
- Reglamento del dominio público hidráulico aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, dictado en desarrollo de varios títulos de la ley de aguas.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.
- RD 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
- Ley de 18 de octubre de 1991, sobre repoblación de riberas y ríos.
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. BOE nº 176, de 24 de julio de 1973.
- Ley 6/1977, de 4 de enero, de fomento de la minería. BOE nº 7 de 8 de enero de 1977.
- RD 2994/1982 y OM de 20-11-84.
- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre residuos sólidos urbanos.
- Reglamento de policía sanitaria mortuoria, aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio.
- Reglamento General de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas.
- RDL 1302/86, de 28 de junio. Evaluación de impacto ambiental. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. D. 2414/1961, de 30 de noviembre.
- Instrucción sobre normas complementarias del Reglamento. Orden de 15 de marzo de 1963.
- Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
- Ley 25/1988, de 29 de julio de carreteras.
- RD 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

10.3.2.- Legislación de carácter autonómico.

- Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia.
- Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo de Galicia.
- Ley 4/1994, de 14 de septiembre, de carreteras de Galicia.
- Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
- Decreto 236/1985, de 24 de octubre, sobre ordenación de los campamentos públicos de turismo en Galicia.
- Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de las provincias de Coruña, Lugo, Orense e Pontevedra (DOG nº 116, de 19 de junio de 1991).
- Decreto 311/1992, de 12 de noviembre, sobre supresión de la cédula de habitabilidad. COTOP (DOG nº 227, de 20 de noviembre de 1992).
- Decreto 133/1982, de 4 de noviembre, que regula las condiciones sanitarias de los cementerios de Galicia.
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia.
- Ley 7/1995, de 29 de junio, de delegación y distribución de competencias en materia de urbanismo.
- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia.
- Orden de 27 de septiembre de 1995 por la que se delegan atribuciones en materia de urbanismo en los delegados provinciales DOGA nº 194, de 9 de octubre de 1995.
- Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Ley 7/1997, de 11 de agosto, Protección contra la Contaminación Acústica de Galicia.

- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 35/2000. Reglamento de desarrollo de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- Orden del 30 de diciembre de 1999 por la que se delegan atribuciones en materia de urbanismo.
- Decreto 330/1999, de 9 de diciembre, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 150/1999, de 7 de mayo, de protección contra la contaminación.

10.3.3.- Legislación de carácter provincial.

- Ordenanza reguladora del uso y defensa de las carreteras provinciales BOP nº 11 de 16 de enero de 1.996.

10.4.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

En aplicación de los contenidos del presente PGOM en lo referente la realización de cualquier obra objeto de un Proyecto de Edificación, serán de aplicación, las siguientes normas o instrucciones de obligado cumplimiento:

10.4.1.- Abastecimiento de agua y vertido.

- . Pliego de Prescripciones: Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 20 de Julio del 74; BOE 2 y 3 de Octubre del 74.
- . Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9 de Diciembre del 75; BOE 13 de Enero del 76. Corrección de errores BOE 12 de Febrero del 76.
- . Complementa el apartado 1.5 del título I de las normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, en relación con el dimensionamiento de las instalaciones interiores de tubos de cobre. Resolución de la Dirección General de la Energía del 7 de Marzo del 80.
- . Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar. Resolución de la Dirección de Puertos y Señales marítimas del 23 de Abril del 69. BOE 20 de junio del 69. Corrección de errores BOE 4 de Agosto del 69.
- . Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos. Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29 de Abril del 77. BOE 25 de Junio del 77. Corrección de errores BOE del 27 de Agosto del 77.

10.4.2.- Ley 8/1997, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia.

El presente Plan General, se ha redactado conforme a lo establecido por la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia y Decreto 35/2000, Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley 8/1997.

Todos los planes y proyectos que se redacten en desarrollo del mismo, deberán también justificar el cumplimiento de la Ley.

10.4.3.- Acciones en la edificación.

- . Normas Básica de la Edificación NBE-AE/88 "Acciones de la Edificación", Real Decreto 1370/1985, del Ministerio de las Obras Públicas y Urbanismo del 11 de

Noviembre del 88. BOE nº 276 de 17 de Noviembre del 88. Modifica parcialmente la antigua MV-101.

- . Norma de construcción sismorresistente. NOSE-94, Real Decreto 2543/1994 de 29 de Diciembre BOE- 8-02-95.

10.4.4.- Actividades recreativas.

- . Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Real Decreto 2812/82 de Mº de Interior de 27-2-82. BOE 6.11.92.

10.4.5.- Acústica.

- . NBE-CA 81 "Condiciones Acústicas en los edificios", Real Decreto 1909/81 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 24 de Julio. BOE de 7 de Septiembre de 1981.
- . Modificaciones de la NBE-CA-81. Corrección de errores. Real Decreto 2115/82 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 12 de Agosto de 1982. BOE de 7 de Octubre de 1982.
- . Modificaciones de la NBE-CA-82. Aclara y corrige errores de los anexos. Orden de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 29 de Septiembre de 1988. BOE 8 de Octubre de 1988. NBE-CA 88.

10.4.6.- Antenas.

- . Antenas colectivas. Ley 49/1986, de la Jefatura del Estado del 23 de Julio del 66. BOE 25 de Julio del 66.
- . Normas para la instalación de antenas colectivas. Orden del Ministerio de Información y Turismo del 23 de Enero del 67. BOE 2 de Marzo del 67.

10.4.7.- Aparatos elevadores.

- . Reglamento de Aparatos Elevadores y su manutención. Real Decreto 8 de Noviembre de 1985 del Ministerio de Industria. BOE 11.12.85.
- . Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM1 sobre normas de Seguridad e Instalación de Ascensores Orden de 13-9-87. BOE 6.10.87.
- . Aplicación en Galicia del Reglamento de Aparatos Elevadores. Orden Consellería de Trabajo. Xunta de Galicia de 13.5.87. DOGA 30.6.87.
- . Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden del Ministerio de Industria del 23 de Mayo del 77. BOE de 14 de Junio del 77. Corrección de errores. BOE 12 de Noviembre del 77.
- . Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de Junio del 1988. BOE de 7 de Julio de 1988 y modificación de 16.4.90. BOE 14.5.90.
- . Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Elevación y Manutención. Orden de 12.9.91. BOE 17.9.91.

10.4.8.- Basuras.

- . Derechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado del 19 de Noviembre del 75. BOE 21 de Noviembre del 75.

- . Modificación de los artículos 1 y 11 y disposición final 3ª de la Ley 42/75 de Resechos y Residuos Sólidos Urbanos. R.D. 1163/68. MOPU de 13.6.86. BOE 23.6.86.

10.4.9.- Blindajes.

- . Especificaciones técnicas de los tipos de "Blindajes Transparentes o Translúcidos" para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Orden de 13 de Marzo de 1986. BOE de 8 de Abril de 1986.

10.4.10.- Calefacción.

- . Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Real Decreto 1518/80 del 4 de Julio del 80. BOE 6 de Agosto del 80.
- . Instrucciones técnicas complementarias denominadas IT.IC., con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. Orden del 16 de Julio del 81. BOE 13 de Agosto del 81. Normas de Presidencia del Gobierno.

10.4.11.- Cales.

- . Orden de 18.12.92 por la que se aprueba la instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelo RCA-92. BOE 26.12.92.

10.4.12.- Casilleros postales.

- . Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Resolución de la Dirección General de Correos y Telégrafos del 7 de Diciembre del 71. BOE Correos 23 de Diciembre del 71. Corrección de errores BOE Correos 27 de Diciembre del 71.
- . Correos. Instalación de casilleros domiciliarios. Circular de la Jefatura de Correos del 27 de Mayo del 72. BOE Correos 5 de Junio del 72.

10.4.13.- Cemento.

- . Instrucción para la recepción de cementos RC-93. RD 823/1993 de 28 de Mayo del Ministerio de relaciones con las cortes BOE 22-06-93. C. errores BOE 2-08-93.

10.4.14.- Combustibles.

- . Reglamento para la utilización de productos petrolíferos en calefacción y otros usos no industriales. Orden del Ministerio de Industria del 21 de Junio del 68. BOE 3 de Julio del 68. Corrección de errores BOE 23 de Julio del 68. Modificación BOE 22 de Octubre del 69. Corrección de errores BOE 14 de Noviembre del 69.
- . Instrucción complementaria del Reglamento sobre utilización de productos en calefacción y otros usos no industriales. Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles del 3 de Octubre del 69. BOE 17 de Octubre del 69.
- . Normas básicas de instalaciones de gas en edificios habitados. Orden de Presidencia del Gobierno del 29 de Marzo del 74. Corrección de errores BOE 11 de Abril del 74.
- . Reglamento general del servicio público de gases combustibles. Decreto 2913/1973, del Ministerio de Industria del 29 de Marzo del 74. BOE 21 de Noviembre del 73.

- . Orden de 21.6.92 del Ministerio de Industria en la que se aprueba la ITC-MIE-APQ-DO 5 del Reglamento de Almacenamiento de Producción Químicos (Gases). BOE 14 de Agosto de 1992.
- . Reglamento del servicio público de gases combustibles. Complementa artículo 27. Decreto 1091/1975, del Ministerio de Industria del 24 de Abril del 75. BOE 21 de Mayo del 75.
- . Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG. Orden del Ministerio de Industria del 18 de Noviembre del 74. BOE 6 de Diciembre del 74.
- . Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. R.D. 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de presidencia BOE 24 de Noviembre del 93.
- . Reglamento sobre utilización de Productos Petrolíferos en Calefacción y otros usos no industriales. Orden del Ministerio de Industria de 21 de Junio de 1968. BOE 3 de Julio del 68.
- . Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG Orden del Ministerio de Industria de 18 de Noviembre de 1974. BOE 6.12.1974. 18.11.1983 y 23.7.1984.

10.4.15.- Consumidores.

- . Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ley 26/84 de Jefatura del Estado de 19.7.84. BOE 21.7.84.

10.4.16.- Control de calidad en Galicia.

- . Decreto 232/1993 de 20 de septiembre de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia de control de calidad de la edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia. DOGA 15-10-93.

10.4.17.- Cubiertas.

- . Normas NBE-QB-90 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos". Decreto 1572/1990 del MOPU 30 de Noviembre del 90. BOE 7 de Diciembre del 90.
- . Homologación de los "Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en la edificación". Orden 11 de Marzo del 86 del Ministerio de Industria. BOE de 22 de Marzo de 1986.

10.4.18.- Dotación artística.

- . Ley 12/1991. DOGA 26 de Noviembre, relativa a los trabajos de dotación artística en edificios y construcciones públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

10.4.19.- Electricidad.

- . Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. Decreto del Ministerio de Industria del 12 de Marzo del 54. BOE 15 de Abril del 54. Modificación arts. 2 y 92. BOE 27 de Diciembre del 68.
- . Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto 3151/1968, del Ministerio de Industria 28 de Noviembre del 68. BOE 27 de Diciembre del 68. Corrección de errores. BOE 8 de Marzo del 68.
- . Reglamento electrónico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria del 31 de octubre del 73. BOE 9 de Octubre de 1953.

- . Normas particulares para las instalaciones de enlace en la suministración de energía eléctrica en baja tensión de "Unión Eléctrica Fenosa". Resolución de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia de 30 de Julio de 1987.
- . Instrucciones complementarias del Reglamento electrónico para baja tensión. Resolución de la Dirección General de la Energía del 30 de Abril del 74. BOE 27 al 29 y 31 de Diciembre del 73.
- . Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con la medida de aislamiento de las instrucciones eléctricas. orden del Ministerio de Industria del 19 de Diciembre del 78. BOE 7 de Mayo del 74.
- . Modificación de la instrucción complementaria. MI-BT-025 del vigente reglamento electrónico de baja tensión. Orden del Ministerio de Industria y Energía del 19 de Diciembre del 77. BOE 13 de Enero del 78. Corrección de errores. BOE 6 de Noviembre del 78. Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias. MI-BT-004, 007 y 017, anexas al vigente reglamento electrónico para baja tensión. Prescripciones para establecimientos sanitarios. Corrección de errores BOE 12 de Octubre del 78.
- . Se actualizan diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIB-RAT del Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 23 de Julio de 1988.
- . Orden de 18 de julio de 1995, por la que se adapta al proyecto técnico, la inspección técnica complementaria MIBT 026, del reglamento de baja tensión BOE 28-07-95.

10.4.20.- Energía.

- . NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios. Real Decreto 2429/1979 de la Presidencia del Gobierno del 6 de Julio del 79. BOE 22 de Octubre del 79.
- . Orden de 24.07.92 del Ministerio de Industria, por la que se adapta al progreso técnico la instrucción complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión MIBT-026. BOE 4.08.92.
- . Obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los "Poliestirenos expandidos utilizados como aislantes térmicos" y su homologación por el Ministerio de Industria. Real Decreto 2705/85 de 27 de Diciembre. BOE de 15 de Marzo de 1986.
- . Obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los "productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos" y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. BOE de 5 de Agosto de 1986.

10.4.21.- Estadística.

- . Decreto 69/89 de 31 de Marzo para la elaboración de Estadística de la Edificación y la Vivienda. DOG de 16 de Mayo de 1989. Modificación Ley 7/1993 de Mº Cultura DOG de 14 de Junio de 1993.

10.4.22.- Estructuras de acero.

- . Norma NBE-EA-95 "Estructuras de acero". Real Decreto 1829/1995 de 10 de Noviembre. BOE 18 de Enero de 1996.

10.4.23.- Estructuras de forjados.

- . Sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Real Decreto 1630/1989 de Presidencia del Gobierno del 18 de Julio del 80. BOE 8 de Agosto del 80.
- . Real Decreto 2608/1996 de 20 de diciembre, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF 96). BOE 22-01-97.

10.4.24.- Estructuras de hormigón.

- . Instrucción para proyecto y ejecución de obras de hormigón Pretensado. E-93. RD 805/1993 de 26 de Mayo del ministerio de Obras Públicas y Transportes. BOE 26-06-93.
- . Real Decreto 1039/1991 de 28 de Junio, Instrucción para proyecto y ejecución en obras de hormigón en masa o armado EH-91.
- . Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de bloques en obras (RB-90). Orden de 4.7.90.

10.4.25.- Estructuras del ladrillo.

- . Norma NBE-FL-1990 "Muros resistentes de fábrica de ladrillos". RD 1723/1990 del MOPU de 20 de Diciembre del 91. BOE 4 de Enero del 91.
- . RL-88, Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos. Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1988. BOE de 3 de Agosto de 1988.

10.4.26.- Grúas torres.

- . Orden de 17.8.92 por la que se establece normas de procedimiento en relación en la aplicación de la instrucción MIE-AEM₂ para Grúas-Torres desmontables para obra en Galicia. DOG 15.10.92.

10.4.27.- Habitabilidad.

- . Decreto 311/92 de 12 de Noviembre, sobre supresión de la cédula de habitabilidad.

10.4.28.- Medio ambiente.

- . Reglamento de actividades molestas como insalubres, nocivas y peligrosas. Capítulo III. Decreto 2414/1961 de la Presidencia del Gobierno del 30 de Noviembre del 61. BOE 7 de Diciembre del 61. Corrección de errores BOE 7 de Marzo del 62.
- . Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación del 15 de Marzo del 63. BOE 2 de Abril del 63.
- . Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura del Estado del 22 de Diciembre del 72. BOE 28 de Diciembre del 72.
- . Desarrollo de la ley de protección del ambiente atmosférico. Decreto 833/1975 del Ministerio de Planificación del Desarrollo del 6 de Febrero del 75. BOE 22 de Abril del 75. Corrección de errores BOE 9 de Junio del 75. Modificación 23 de Marzo del 79.
- . Evaluación del impacto ambiental. Real Decreto 1302/86 MOPU de 28 de Junio del 86. BOE 30.6.86.

- . Reglamento para la ejecución del Real Decreto 1306/86 de 28 de Junio de impacto ambiental. Real Decreto 1139/88. MOPU. BOE 5.10.88.
- . Decreto 442/1990 de 13 de Septiembre de avalización del impacto ambiental para Galicia. Consellería de la Presidencia. DOG 15.12.90.

10.4.29.- Protección contra incendios.

- . NBE CPI-96 condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre BOE 29-10-96.
- . Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984, referente a medios de protección contra incendios en establecimientos industriales. BOE 26 de Febrero de 1985.
- . Reglamento de Protección contra incendios NBE-CPI-91. Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo BOE 14 de Diciembre de 1993.

10.4.30.- Proyectos.

- . Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Derecho 462/71 del Ministerio de Vivienda de 11.8.71. BOE 24.3.71.
- . Pliego de condiciones técnicas de la dirección general de Arquitectura. Orden del Ministerio de Vivienda de 4.6.73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973.

10.4.31.- Sanitarios.

- . Especificaciones Técnicas de los "Aparatos Cerámicos Sanitarios para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos", para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Orden de 14 de Marzo de 1986. BOE de 4 de julio de 1986.
- . Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Capítulo XVI. Orden del Ministerio de Trabajo del 28 de Agosto del 70. BOE 5, 7, 8 y 9 de Septiembre del 70. Corrección de errores BOE 17 de Octubre del 70. Interpretación de varios artículos BOE 28 de Noviembre y 5 de Diciembre del 70.
- . Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del ministerio del Trabajo del 9 de Marzo del 71. BOE 16 y 17 de Marzo del 71.
- . Obligatoriedad de incluir un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Real Decreto 555/85 presidencia de 21 de Febrero. BOE 21.3.86.
- . Modificación del anterior. Real Decreto. Ministerio RR.CC. por RD 84/1990 de 19 de Enero. BOE 25.1.90.

10.4.32.- Vidrio.

- . Determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal. RD 168/88 del Mº R.R. con las Cortes de 26.2.88. BOE 1.3.88.

10.4.33.- Yeso.

- . Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. Orden del Ministerio de Industria. BOE 1 de Julio del 86. RY-85.
- . Homologación de los "Yesos y Escayolas para la construcción, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los propietarios y productos

CAPITULO 11.- NORMAS GENERALES DE USO.

11.1.- CONDICIONES DE USO.

1. Los Planes Parciales o Especiales que desarrollen el presente documento, detallarán el alcance de cada uno de los usos permitidos en cada sector o ámbito.
2. En Suelo Urbano, a través de la correspondiente Ordenanza y calificación, se regula la localización y características de los usos permitidos.
3. En Suelo Rústico, a través de la correspondiente ordenanza y calificación, se regulan los usos no compatibles con este tipo de suelo en cada una de sus variedades.

11.2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL.

1. Cuando en un terreno o edificación coincidan varios de los usos que se señalan en la clasificación de usos por cuanto fuesen compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que les correspondiesen por la aplicación de estas Normas.
2. Las normas que se fijan en los apartados siguientes, son de aplicación tanto a las obras de nueva planta como a las de ampliación y reforma.
3. La obligatoriedad del cumplimiento de estas normas se entiende sin perjuicio de cuantas otras dimanen de Organismos de la Administración competentes y que les fuesen de aplicación.
4. Los usos se dividen en permitidos y prohibidos en base a su adecuación a cada sector de suelo, a los fines de la ordenación y a la compatibilidad de los usos entre sí.
5. Se considerarán prohibidos todos los usos no comprendidos en la calificación de permitidos.

Simultaneidad de usos: Cuando una actividad comprenda varios de los Usos señalados en los artículos anteriores, y siempre que fuesen compatibles entre sí, cada uno de los mismos deberá cumplir las condiciones que se determinen en la Ordenanza específica de la zona.

Ámbito de aplicación: Las Normas que se fijan en los apartados siguientes, son de aplicación a las obras de nueva planta, de ampliación y reforma.

Obras en edificios existentes: Sólo se permiten obras de reforma y ampliación en las fincas o locales determinados cuando estén dedicados o se destinen a "Usos permitidos", por la Ordenanza correspondiente.

11.3.- TIPOS DE USO.

11.3.1.- Uso de Vivienda.

- 1.- **Definición:** Edificio o parte de un edificio destinado a residencia familiar.
- 2.- **Clasificación:** Se establecen las siguientes categorías:
 - 1ª.- Vivienda unifamiliar.- Es la situada en parcela independiente, en edificio aislado o agrupado a otra vivienda o local de distinto uso, y con acceso exclusivo desde la vía pública.

- 2ª.- Vivienda colectiva.- Edificio constituido por viviendas con accesos comunes.
- 3ª.- Apartamentos.- Vivienda de superficie reducida, agrupada o no, con otras análogas que cumplan las condiciones de vivienda mínima.
- 4ª.- Estudio.- Se establece la figura de "estudio", con una superficie mínima de 26 m² estando compuesto por baño, estar-comedor y cocina.
- 3.- Condiciones:
- a) No se permitirán viviendas en sótanos ni en semisótanos.
- b) Toda vivienda, apartamento o estudio, ha de ser exterior y cumplirá, por tanto, las condiciones siguientes:
- En edificación cerrada, todas las viviendas, deberán disponer de una longitud de fachada medida a lo largo de la alineación correspondiente a calles, plazas o espacios libres patios de manzana, según la siguiente escala:
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - Hasta 70 m ² de s/útil. | 3,00 m. |
| - Hasta 120 m ² s/útil. | 5,00 m. |
| - Más de 120 m ² s/útil. | 8,00 m. |
- En edificación abierta, que dos de sus piezas habitables tengan huecos al espacio exterior, con un mínimo de 6,00 m. de fachada.
- c) Cumplirán las Normas de Habitabilidad y la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

11.3.2.- Uso de Garaje-aparcamiento.

- 1.- Definiciones:
- Se denomina "Garaje-aparcamiento" a todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos así como los depósitos para venta de coches.
- 2.- Clasificación: Se dividen en las siguientes categorías:
- 1ª.- Garaje-aparcamiento en planta baja, semisótanos y sótanos.
- 2ª.- Garaje-aparcamiento anexo a vivienda unifamiliar o colectiva para utilización exclusiva de los usuarios de la vivienda.
- 3ª.- Garaje aparcamiento para uso colectivo con carácter de negocio. Pueden ubicarse en edificio exclusivo o en los bajos, sótanos o semisótanos de los edificios de viviendas o comerciales. No se fija limitación de superficie.
- 3.- Condiciones:
- a) La instalación y uso de garajes-aparcamientos deberá sujetarse a las prescripciones de las presentes Normas, y demás disposiciones vigentes en especial a lo descrito en la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

- b) El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías que, por su tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen, salvo que se adopten medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que cada caso requiera.
- c) Los garajes-aparcamientos, sus establecimientos anexos, y los locales del servicio del automóvil dispondrán de un espacio de zaguán de 3 metros de ancho y 5 metros de fondo como mínimo, con un piso horizontal, en el que no podrá desarrollarse ninguna actividad como se indica en la *Figura 4*.

4.- Accesos:

- a) El Concello podrá denegar los accesos a garajes o aparcamientos en alguna de las situaciones siguientes:
 - A distancia menor de 15 metros desde la intersección de las líneas de borde de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez metros u otros lugares de baja visibilidad.
 - En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones, en lugares de concentración y especialmente en paradas fijas de transporte.

Los garajes-aparcamientos menores de 600 m² tendrán un acceso de 3 metros como mínimo de ancho. En los de más de 600 m², el ancho mínimo del acceso será de 5 ó 4 metros, según den a calles comprendidas entre 10 y 15 o menores de 10 metros, respectivamente.

- b) Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y las rampas en curva del 12%, medida por la línea media. Su anchura mínima será de 3 metros, con el sobre ancho necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido también en el eje, será superior a 6 metros.
- c) Podrá permitirse el empleo de aparatos montacoches. Cuando el acceso sea exclusivamente por este sistema, se instalarán uno por cada 20 plazas o fracción. El espacio de espera horizontal tendrá un fondo mínimo de 10 metros y su ancho no será inferior a 6 metros.
- d) Se autoriza la mancomunidad de garaje-aparcamiento.

5.- Plazas de aparcamiento:

Se entiende por plaza de aparcamiento un espacio mínimo de 2,30 metros por 5,00. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los planos de los proyectos que se presentan al solicitar la concesión de las licencias de construcción, instalación, funcionamiento y apertura.

6.- Altura:

En garaje-aparcamiento se admite una altura libre mínima entre forjados de 2,50 metros, pudiendo reducirse de forma puntual hasta 2,20 metros.

Se pueden admitir alturas de 2,20 metros en un máximo del 20% de la superficie total.

7.- Aseos:

Los garajes-aparcamientos de más de 600 m², dispondrán de un retrete con lavabo.

8.- Construcción:

- a) Todos los elementos que constituyen la estructura de la edificación destinada a garaje o aparcamiento, habrán de ser resistentes al fuego o estar debidamente protegidas con material aislante, teniendo en cuenta la acción derivada de la temperatura que pueda alcanzar dicha estructura a través de su protección, debiendo especificarse en los proyectos correspondientes la naturaleza, espesores y características de los materiales protectores.
- b) El recinto del garaje-aparcamiento deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes por muros y forjados, resistentes al fuego, y con aislamiento acústico de acuerdo con la Ordenanza sobre Ruidos, sin huecos de comunicación con patios o locales destinados a otros usos.
- c) En garajes de menos de seiscientos metros cuadrados se puede utilizar el acceso como acceso peatonal o portal del inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los habitantes del edificio. Los accesos de estos garajes de menos de seiscientos metros cuadrados podrán servir también para dar entrada a locales auxiliares con usos autorizables, siempre que las puertas que den a este sean blindadas y el ancho del acceso sea superior a cuatro metros, debiendo establecerse una diferencia de nivel de diez centímetros entre la zona de vehículos y la peatonal, con una anchura mínima para esta de 60 centímetros. Podrá comunicarse el garaje-aparcamiento en garajes de más de seiscientos metros cuadrados contruidos con la escalera, ascensor, cuarto de calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros u otros usos autorizados del inmueble, cuando estos tengan acceso propio independiente del garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento, con puertas blindadas de cierre automático. Se exceptúan los situados debajo de salas de espectáculos, los cuales estarán totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el resto del inmueble.
- d) En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie, no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación y quitasoles. Se procurará que este uso sea compatible con el arbolado.
- e) Sólo se permitirá en estos garajes-aparcamientos la estancia de vehículos y el lavado y engrase, con exclusión de cualquier otra actividad.
- f) En los espacios libres de la edificación abierta y de la aislada, el garaje-aparcamiento, que deberá cumplir las condiciones señaladas anteriormente, tendrá el nivel superior de la capa de tierra ajardinada a la misma rasante que la del terreno circundante.

9.- Ventilación:

- a) La ventilación, natural o forzada, estará proyectada con suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos. Se hará por patios o chimeneas para su ventilación exclusiva, contruidos con elementos resistentes al fuego, que sobrepasarán un metro de la altura máxima permitida por las Ordenanzas. Estos patios o chimeneas quedarán libres en toda su altura sin resaltos ni remetidas.
- b) Los garajes-aparcamientos subterráneos ubicados en patios de manzana se ventilarán necesariamente por chimeneas que cumplan las condiciones antes señaladas.

10.- En cualquier caso se ajustará a lo preceptuado por la NBE-CPI-96.

11.3.3.- Uso Industrial.

1.- Definición:

Se define como uso industrial el correspondiente a los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, almacenaje, reparación, transporte y distribución. Se incluyen en este uso las actividades artesanales.

2.- Clasificación:

Los establecimientos industriales de acuerdo con su impacto urbanístico se clasifican en las siguientes categorías:

CATEGORÍA 1ª.- ACTIVIDADES COMPATIBLES CON EL USO DE VIVIENDA: TALLERES FAMILIARES O ARTESANALES.

Corresponde a los tipos de instalaciones que no ocasionando molestias o perjuicios, se desarrollan normalmente en las edificaciones utilizadas como vivienda. Pueden ser autorizadas en sótanos, plantas bajas y plantas de vivienda, siempre que se garantice la no existencia de ruidos o molestias para el vecindario.

CATEGORÍA 2ª.- CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y/O ARTESANALES COMPATIBLES CON EL USO RESIDENCIAL: PEQUEÑA INDUSTRIA.

Este tipo de instalaciones necesita empleados y edificio con características propias.

La compatibilidad deberá justificar la no existencia de: ruidos, desprendimiento de gases, producción de polvo, acumulación de tráfico, etc.

CATEGORÍA 3ª.- CORRESPONDE A ACTIVIDADES INDUSTRIALES COMPATIBLES CON EL USO RESIDENCIAL: INDUSTRIA MEDIA.

Corresponde a la tipología de instalaciones que por sus características de dimensiones y efectos producidos, precisan una localización especial, cuyo principal uso sea el industrial, como polígonos industriales, pero que no resultan incompatibles con otros usos.

Las instalaciones que desarrollan estas actividades, se han de situar forzosamente en zonas de uso exclusivo o predominante industrial.

CATEGORÍA 4ª.- ACTIVIDADES INDUSTRIALES NO COMPATIBLES CON OTROS USOS.

Corresponde a las industrias que por sus efectos secundarios, precisan de una localización exclusiva, en polígonos delimitados al efecto.

3.- Los establecimientos industriales, en atención a los productos que en ellos se obtengan, manipulen o almacenen se clasifican en los siguientes grupos:

Grupo 1ª: Industrias de la construcción: talleres de pintura y decoración; escultura, cantería y pulimentación de piedras artificiales; vidriería y, en general, los dedicados a la preparación de materiales pétreos, naturales o artificiales, cerámicos, vidrios, áridos y aglomerados, etc.

Grupo 2ª: Industrias electromecánicas: talleres de ferretería, fontanería, hojalatería, bronceístas, platerías, fabricación de camas y muebles metálicos, juguetería, óptica y mecánica de precisión, reparaciones electromecánicas, con exclusión de los destinados únicamente a

reparación de automóviles o anejos a las instalaciones de transportes urbanos; fabricación de instrumentos de música, etc.

Grupo 3ª: Industrias de madera: talleres de carpintería, tapicería, decorado y acabado de muebles cuya materia principal sea la madera; juguetería no mecánica; instrumentos de música con caja de madera; fabricación y preparación de embalajes y de pata de madera, productos sintéticos, concha, celuloide, pasta de papel y cartón, etc.

Grupo 4ª: Industrias químicas: talleres y laboratorios de preparación de productos químicos en general; tratamientos químicos de productos de cualquier clase, incluso de pieles y su curtido; productos y especialidades farmacéuticas, productos de perfumería y limpieza y fabricación de vidrios, esmaltes, pinturas, lacas y barnices, etc.

Grupo 5ª: Industrias textiles y del vestido: talleres de confección y adorno de ropas de todas clases: sombrería, zapatería y guantería; guarnicionería; reparación, acabado, tinte y limpieza de ropas; confección de adornos, joyería y bisutería y talleres de hilado, tejidos, encajes, incluso tinte apresto y acabado de los mismos, etc.

Grupo 6ª: Industrias de la alimentación: tahonas, hornos de confitería, bollería, galletas, etc.; preparación, refinado y cortado de azúcar; torrefacción de granos, café, cebada, achicoria, cacao y molido y envase de estos productos; freidurías de productos vegetales y animales y vaquerías y cabrerías; preparación y envase de leche y productos lácteos; cría, engorde y matanza de animales de corral y ganado; preparación de conservas a base de carne y pescado; productos alimenticios a base de residuos de matadero; preparación y envase de bebidas, fábricas de helos, heladerías e instalaciones frigoríficas de conservación; fábricas de cerveza y harinas, etc.

Grupo 7ª: Industrias gráficas y de elaboración de papel y cartón: talleres de imprenta, litografía, encuadernación y artes gráficas en general; de cortado, doblado, engomado de objetos de papel y cartón con impresión y sin ella de grabado y fabricación de rótulos esmaltados; talleres y laboratorios de fotografía y artes fotomecánicas y de revelado, copiado, montaje, doblaje y sonorización de películas, etc.

Grupo 8ª: Instalación de los servicios de distribución de energía eléctrica, agua y limpieza: estaciones de generación, transporte, transformación y distribución de energía eléctrica, instalaciones de elevación, conducción, distribución y depuración de aguas; limpieza, desinfección, destrucción o aprovechamiento de productos residuales urbanos, etc.

4. Localización de las actividades:

Las diferentes categorías y grupos de establecimientos industriales se localizarán bajo las siguientes condiciones:

1. **Categoría 1ª:** Se podrán situar en planta baja y primera de edificios residenciales y en patios de manzana con tolerancia para la edificación en una planta. Pueden pertenecer a esta categoría los siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1º.

1. Todos los almacenes y depósitos al por menor que no ocupen una superficie superior a los 250 m². Cuando se almacenen sustancias inflamables y

combustibles, deberán estar situadas en planta baja y ajustarse a las siguientes limitaciones:

- a) Las sustancias inflamables contenidas en envases corrientes, deberán limitar la capacidad del depósito a 300 litros para los líquidos y de 500 Kilos para los sólidos.

Se exceptúan, por su particular peligro el sulfuro de carbono, éter, colodón y disoluciones de celuloide que en cada caso requerirán una licencia especial, que no podrá concederse en ningún caso para capacidades superiores a los 300 litros.

Si están contenidos en depósitos subterráneos, con arreglo a las normas de su reglamento especial, podrá alcanzar la capacidad de 2.500 litros.

En la vía pública y en depósitos subterráneos, con un espesor sobre los mismos de un metro, podrá alcanzar la capacidad de 10.000 litros a una distancia de 6 m. de línea de fachada y de 5.000 litros a 3 m.

- b) Los aceites lubricantes, pesados, mazcuts, etc, y en general, los líquidos inflamables de punto de inflamación superior a los 35°, se permitirán hasta 1.000 litros en envases corrientes y hasta 3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterráneos convenientemente dispuestos y los depósitos en la vía pública en la forma y capacidades antes indicadas.

- c) Los combustibles sólidos (carbón, leña, madera, etc.) sólo podrán almacenarse en cantidades inferiores a las diez toneladas en peso u ocho m³ en volumen.

En particular los depósitos de hulla no podrán establecerse en capas o montones de profundidad superior a los 2,50 m.

- d) Queda prohibido, en absoluto, el almacenamiento de trapos, ropas, etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección previa y, en este caso, el amontonamiento se limitará por la misma cifra de los combustibles sólidos.

En especial se prohíbe el almacenamiento de algodones engrasados fuera de recipientes metálicos cerrados.

- e) Todas las sustancias que puedan producir olores, vapores nocivos o molestos, deberán depositarse en recipientes herméticos.

- 2. Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y decorado del vidrio, con superficie máxima de 250 m², y situados en planta baja cuando posean potencia mecánica.
- 3. Los talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su servicio, con superficie máxima de 250 m², y situados en planta baja cuando posean potencia mecánica.

Del grupo 2º.

- 4. Los talleres de carpintería, ferretería, construcción y reparación electromecánica y, en general, todos los electrometalúrgicos con superficie no superior a 250 m² y se encuentren instalados en planta baja, en el caso de poseer potencia mecánica.

En las instalaciones de cargas de acumuladores se permitirá hasta 20 KWA instalados y, por el contrario, las instalaciones de afilado se reducen a 10 KWA.

Del grupo 3º.

5. Los talleres de carpintería, ebanistería y, en general, todos los que trabajan en la madera y materiales análogos, siempre que no utilicen potencia mecánica y la superficie no exceda de 250 m².

Del grupo 4º.

6. Los laboratorios de productos químicos farmacéuticos y de perfumería, siempre que no produzcan gases nocivos o perjudiciales, establecidos en planta baja.

Del grupo 5º.

7. Las industrias de la confección vestido, adorno, comprendidos los de reparación, limpieza y acabado y pequeños almacenes a su servicio, con las siguientes restricciones:
 - a) No podrá instalarse maquinaria que requiera potencia mecánica más que en planta baja.
 - b) Los depósitos de materias combustibles e inflamables se someterán a las prescripciones indicadas anteriormente.

En especial se prohíbe el almacenamiento en montón de tejidos impregnados de aceites secantes.

Del grupo 6º.

8. Las industrias de preparación de productos alimenticios con las siguientes restricciones:
 - a) No tener cuadras ni establos, ni estancias para ninguna clase de ganados.
 - b) No podrá instalarse maquinaria que requiera potencia mecánica más que en planta baja.
 - c) La solera de los hornos no excederá de 20 m² y el nº de ellos de dos, si están instalados en planta baja; la instalación no rebasará la de un horno doméstico, en caso contrario.
 - d) No desprenderá humos ni gases molestos al exterior del establecimiento, debiendo disponer de instalaciones adecuadas para captarlos.
 - e) Las chimeneas deberán rebasar en 2 m la altura de las edificaciones colindantes.
9. Los almacenes y establecimientos de preparación y venta de bebidas, siempre que los depósitos de sustancias combustibles o inflamables, se sometan a las restricciones del apartado primero y que el volumen total almacenado no exceda de 20.000 litros.
10. Las instalaciones frigoríficas anexas a los dos apartados anteriores.

Del grupo 7º.

11. Los talleres de artes gráficas, incluso encuadernaciones y elaboración de papel y cartón con superficie que no exceda de 250 m².

Del grupo 8º.

12. Las instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y gas con arreglo al Plan de Ordenación de los mismos y sus reglamentos especiales.

En la categoría 1ª en sus distintos grupos, la potencia mecánica instalada no podrá exceder de 6 C.V.

2. **Categoría 2ª:** Se situarán en edificios exclusivos e independientes separados de edificios de viviendas con muro continuo de no menos de 30 cm. de espesor, sin viviendas en las plantas superiores, en patios de manzana con tolerancia para la edificación en una planta, en polígonos industriales. Pueden pertenecer a esta categoría los siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1º.

1. Las fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosaicos y similares con una superficie máxima de 600 m².
2. Los talleres de aserrío y labra de piedra, mármoles, etc., con una superficie máxima de 600 m².
3. Los talleres de decorado, pintura, etc., con superficie máxima de 600 m².
4. Almacenes de materiales de construcción, con 600 m² en superficie máxima.

Del grupo 2º.

5. Los almacenes de productos metalúrgicos clasificados.
6. Los talleres electromecánicos con excepción de forjas mecánicas.

Del grupo 3º.

7. Los talleres de carpintería, tapicería, decorado y acabado de muebles cuya materia prima sea la madera, fabricación y preparación de embalajes.

Del grupo 4º.

8. Los laboratorios de productos químicos, pequeñas fábricas de jabón, lejías y perfumes con las siguientes limitaciones:
 - a) Que no ocupen una superficie superior a 600 m².
 - b) Que no desprendan ninguna clase de ácidos o polvos nocivos o perjudiciales.
 - c) No verter aguas residuales nocivas para la depuración biológica de las mismas o para la conservación de los conductos del alcantarillado.
9. Las fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y las establecidas para sustancias inflamables y combustibles.
10. Los laboratorios biológicos con las mismas limitaciones, siempre que no posean estancias de ganado para un número de cabezas superiores a 7.
11. Las manufacturas de caucho, cuero, etc., y materiales similares con las mismas limitaciones anteriores siempre que el volumen máximo de

sustancias inflamables que se almacene, no excedan de 200 Kilos y los almacenes de sustancias combustibles no superen las cifras indicadas.

Del grupo 5º.

12. Los talleres de tintorería, lavado y limpieza que empleen potencia mecánica y líquidos inflamables para su trabajo, con las limitaciones de apartado b) del grupo 4º, y cuya superficie ocupada no exceda de 600 m².
13. Las manufacturas textiles con superficie máxima de 600 m².
14. Los lavaderos públicos.

Del grupo 6º.

15. La preparación de los productos alimenticios para el hombre y para el ganado sin matanza ni utilización de productos residuales del matadero, siempre que la superficie ocupada no exceda de 600 m².
16. Almacenes y preparación de bebidas licores, etc., fábricas de gaseosas y hielo con una superficie no superior a 600 m².

Del grupo 7º.

17. Todos los talleres de artes gráficas con superficie máxima de 600 m².
18. Las manufacturas de papel y cartón con superficie máxima de 600 m².

Del grupo 8º.

19. Parques de limpieza.
20. Todas las instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua y electricidad, cuya ubicación en manzanas industriales sea compatible con el servicio que prestan.

ALMACENES

21. Todas las clases de almacenes limitados a 900 m², con las restricciones establecidas en las de 1ª categoría, para sustancias combustibles o inflamables.

Estas restricciones podrán atenuarse cuando las condiciones técnicas en que se establezcan determinen una seguridad contra accidentes técnicamente suficientes.

Los núcleos industriales que agrupan industrias de una misma característica, se someterán a aislamientos especiales y a ordenanzas adecuadas al tipo de industria y a la ubicación proyectada.

En la categoría 2ª, en sus distintos grupos la potencia mecánica instalada no podrá exceder de 30 C.V.

3. **Categoría 3ª:** Se situarán en polígonos industriales. Pueden pertenecer a esta categoría, las instalaciones comprendidas en los siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1º.

1. Los almacenes de mármoles y piedra naturales, con taller de aserrío machacado o clasificación.

Del grupo 2º.

2. Los almacenes de productos metalúrgicos, con cizallas y aparatos para ruptura de chatarra.

Del grupo 3º.

3. Los almacenes de madera y materiales similares, con talleres de aserrío en locales diferentes de los almacenes.

Del grupo 4º.

4. Los almacenes de carbones y combustibles e instalaciones de lavado, clasificación y aglomeración.
5. Los almacenes de todas clases de productos con instalaciones de clasificación, lavado, refinado o repartición.

Del grupo 5º.

6. Los almacenes de grano con lavado, desecación, molturación y clasificación.
7. Las centrales de preparación y distribución de leche y productos derivados.
8. Las cámaras e instalaciones de desecación y conservación de productos alimenticios.

Del grupo 6º.

9. Las estancias para ganado trashumante. Se incluyen en esta categoría todas las industrias y almacenes no incluidos en las anteriores, por rebasar los límites establecidos para ellas, aquellas que no es indispensable situar dentro del núcleo urbano; y aquellas otras que por su insalubridad, peligro o incomodidad, son incompatibles con las zonas de viviendas.
4. **Categoría 4º:** Se situarán en las zonas industriales especiales. Pertenecen a esta categoría las actividades industriales que por sus características de funcionamiento, su gran ocupación de suelo o por las dimensiones de sus instalaciones, no se pueden encuadrar en los grados anteriores.
5. Ampliación de instalaciones existentes.

Las instalaciones industriales de las categorías 1ª y 2ª existentes a la aprobación del presente documento, que fuesen ampliadas, podrán llegar con esa ampliación a superar en un 20% las limitaciones de tamaño anteriormente establecidos, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Estar en una localización que la norma considere propia para el uso industrial en la categoría correspondiente.
- b) No superar las limitaciones establecidas en el momento de la solicitud de ampliación.
- c) Para los de categoría 1ª, no tener actividad al servicio del inmueble en que se localice, así como que la ampliación se produzca en locales contiguos a los que previamente ocupe.

Si con ello no hubiese perjuicio para los usos colindantes, podrá ampliarse dentro de la categoría 2ª, sobre parcelas contiguas, siempre que éstas sean aptas para el uso industrial en el presente documento.

La ampliación de actividades industriales de las categorías 3ª y 4ª, no tiene limitación pudiéndose extender a otras parcelas o suelo dentro de los polígonos o zonas industriales. En ningún caso podrá sobrepasar los límites establecidos por sus Normas en cuanto a la ocupación de parcelas, retranqueos, alturas y edificabilidades máximas establecidas.

6. Molestia, nocividad, insalubridad y peligro.

1. La definición de molesto, nocivo, insalubre y peligroso y la determinación de sus efectos, se contienen en el Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre, sobre actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, y disposiciones concordantes.
2. Los establecimientos de la categoría 1ª, y para cada actividad diferente que se lleve a cabo, no sobrepasarán para toda clase de efectos, los índices 0, 1, 2 que se precisan en el anexo del Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre y en la Instrucción que lo desarrolló de 15 de Marzo de 1963, sin perjuicio de que vayan produciéndose en ellos las adaptaciones derivadas de las nuevas legislaciones en la materia que requiera el cambio tecnológico. Cuando la intensidad 3 se alcanzara por razón de la insalubridad de las aguas residuales, podrá admitirse su inclusión en esta categoría siempre que previamente se corrijan las causas que produjeron tal índice.
3. Los establecimientos de la categoría 2ª y para cada actividad diferente que se lleve a cabo, no sobrepasarán, por toda clase de efectos, la intensidad 3.
4. Cuando las actividades correspondientes a la categoría 2ª, se situasen en interiores de manzana, habrá de tenerse especialmente en cuenta, para la concesión de las licencias de edificación o uso, y en todo caso para su funcionamiento, que las chimeneas, vehículos, maquinaria y demás instalaciones o actividades que puedan producir humos, polvo o ruidos, se doten inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar molestias al vecindario.
5. Los establecimientos de las categorías 3ª y 4ª no podrán superar el índice 4 más que para dos clases de efectos.
6. Los locales industriales, además del cumplimiento de las condiciones de edificación, se instalarán de forma que permitan prevenir los siniestros, combatirlos y evitar su propagación; las actividades peligrosas, en cualquier caso, deberán respetar las normas específicas de aplicación general, dictadas para cada producto, por el organismo competente.
7. Los grados de actividades industriales no rigen para las instalaciones al servicio de viviendas como ascensores, montacargas, puertas automáticas, instalaciones de calefacción, acondicionamiento y climatización generadores de electricidad, etc., que vendrán reguladas por las disposiciones especiales del Ministerio de Industria.

7. Condiciones de funcionamiento de las actividades industriales.

1. Como norma general no podrá utilizarse u ocuparse ningún suelo o edificio para usos industriales que produzcan alguno de los siguientes efectos: ruido, vibración, olores, polvo, humo, suciedad u otra forma de contaminación, perturbaciones de carácter eléctrico o de otro tipo, peligros especiales de fuego, peligro de explosión o en general cualquier tipo de molestia, nocividad, insalubridad o peligro en grado tal que afecte negativamente al medio ambiente, a los demás sectores urbanos situados en sus lindes o impida la localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos por estas Normas.

2. Los lugares de observación en los que se determinarán las condiciones de funcionamiento de cada actividad serán los siguientes:

- a) En el punto o puntos en los que dichos efectos sean más aparentes en los casos de humos, polvo, residuos o cualquier otra forma de contaminación y perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o puntos en donde se pueden originar, en el caso de peligro especial de incendio y de peligro de explosión.
- b) En los límites exteriores de la línea solar o parcela o del muro medianero pertenecientes a los vecinos inmediatos, en los casos en que se originen molestias por ruidos, vibraciones, deslumbramientos, olores o similares.

3. Los establecimientos deberán evitar o limitar los efectos que se relacionan, por debajo de los límites máximos de funcionamiento que, para cada tipo de efectos, se establecen a continuación:

- a) Fuego y explosión.

Todas las actividades que, en su proceso de producción o almacenaje, incluyen "inflamables" y "materias explosivas", se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego y explosión así como con los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para combatirlas en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre.

La instalación de los diferentes elementos deberá cumplir además las disposiciones pertinentes que se dicten por los diferentes organismos estatales o locales, en la esfera de sus respectivas competencias.

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos inflamables o explosivos, en locales que formen parte o sean contiguos a edificios destinados a vivienda. Estas actividades por consiguiente se clasificarán siempre en categoría 3ª y 4ª.

- b) Radioactividad y perturbaciones eléctricas.

No se permitirá ninguna actividad que emita peligrosas radiaciones o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbación.

- c) Ruidos.

La intensidad del sonido procedente de todo uso o equipo (a excepción de los equipos provisionales de transporte o de trabajos de construcción), no podrá exceder de los valores que, por octavas correspondientes a las diferentes frecuencias, se incluyen en la Tabla 1, una vez corregidos los valores observados conforme a las condiciones de localización o del carácter del ruido indicadas en la Tabla 2.

Si el ruido no es agudo y continuo y no se emite entre las diez de la noche y las ocho de la mañana, se aplicará una o más de las correcciones contenidas en la Tabla 2, a los diferentes niveles de banda de cada octava de la Tabla 1.

- d) Vibración.

No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin instrumentos en los lugares de medida especificados en el párrafo 2 de este artículo. Para su corrección se dispondrán bancadas independientes de la estructura del edificio y del suelo del local para

todos aquellos elementos originadores de la vibración, así como dispositivos antivibratorios.

Tabla 1

Frecuencia bandas de octava estándar (en ciclos por segundo)	Intensidad máxima de sonido (en decibelios)
20 - 75	65
75 - 10	55
150 - 300	50
360 - 600	45
600 - 1200	40
1200 - 2400	40
Superior a 2400	35

Tabla 2

Localización de la operación o carácter del ruido	Corrección en decibelios
1. Operación que se realiza durante el día.	+ 5
2. Fuente de ruido que opera menos de:	
a) 20% por cualquier período de 1 h.	+ 5 (20%)
b) 5% por cualquier período de 1 h.	+10 (5%)
3. Ruidos provocados por impulsos (martilleo, etc.)	- 5
4. Ruido de carácter periódico.	- 5
5. Parcela o solar industrial que se halle en zona o polígono industrial alejado más de 100 m. de cualquier núcleo urbano o rural, identificado en las Normas Subsidiarias	+10

La vibración V se medirá en pals por la siguientes fórmula $10 \log_{10} \frac{3200}{A^2 N^2}$, en la que A es la amplitud en cm. y N la frecuencia en hertzios.

La vibración no podrá superar los 25 pals en las industrias de la categoría 2ª, y 5 pals en las de la categoría 1ª.

e) Deslumbramientos.

Desde los puntos de medida especificados no podrá ser visible ningún deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran intensidad, o a procesos de incandescencia a altas temperaturas, tales como combustión, soldadura u otros.

f) Humos.

A partir de la chimenea u otro conducto de evacuación no se permitirá ninguna emisión de humo gris, visible, de sombra igual o más oscura la intensidad 2 de la escala de Micro-Ringlemann, excepto para el humo gris visible a intensidad de sombra igual a 3 de dicha escala emitido sólo durante 4 min. en todo período de 30 min.

Por consiguiente, las actividades calificadas como "insalubres", en atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de polvo o de depuración de los vapores o gases (en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico).

Asimismo, en el interior de las explotaciones no podrán sobrepasarse los niveles máximos tolerados de concentración de gases, vapores, humos, polvo y neblinas en el aire, que se definen en el Anexo del Reglamento aprobado. En ningún caso, los humos ni gases evacuados al exterior podrán contener más de 1,50 gramos de polvo por m³ medido a 0° y a 760 mm. de presión de mercurio y, sea cual fuere la importancia de la instalación la cantidad total de polvo emitido no podrá sobrepasar la de 40 Kg/hora.

g) Olores.

No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias de produzcan malos olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, en el linde de la parcela desde la que se emiten dichos olores.

h) Otras formas de contaminación.

No se permitirá ningún tipo de emisiones de cenizas, polvos, humos, vapores, gases ni de otras formas de contaminación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar daño a la salud de las personas, de los animales o de las plantas y a las propiedades, o que causen suciedad.

Aquellas actividades industriales que sobrepasen los anteriores límites serán consideradas como de carácter especial o de categoría 4ª y sólo podrán localizarse en las zonas previstas al efecto o en parcelas reservadas de polígonos industriales mediante autorización expresa del Ayuntamiento. En cualquier caso, será necesario reducir al máximo los niveles de funcionamiento que resulten extralimitados, en particular aquellos cuyos efectos sobrepasen los propios límites de la zona industrial aunque ésta sea de carácter especial (cualquier tipo de contaminación: humos, olores, etc.).

i) Aguas residuales.

La utilización de aguas de ríos o arroyos vendrá acompañada de la obligación de restituir la misma en óptimas condiciones de utilización, aún si para ello fuera necesario un proceso de depuración de las mismas.

Los materiales en suspensión contenidos en las aguas residuales no excederán, en peso, la cantidad de 30 miligramos por litro.

La D.B.O. (demanda bioquímica de oxígeno) en miligramos por litro, será inferior a 40 miligramos de oxígeno disuelto absorbido en 5 días a 18°C de temperatura.

El nitrógeno expresado en N y NH₄, no será superior a 10 y 15 miligramos respectivamente.

El afluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte a la fauna fluvial aguas abajo del punto de vertido.

El efluente que vierta en las redes del servicio público, deberá ser desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las conducciones, así como de materias flotantes, sedimentables o precipitables que, al mezclarse con otros afluentes puedan atentar, directa o indirectamente, contra el buen funcionamiento de las redes de alcantarillado.

El pH del afluente deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,5. Excepcionalmente, en caso de que la neutralización se hiciese con cal, el pH podrá alcanzar el valor de 9,5.

El efluente no tendrá, en ningún caso, una temperatura superior a los 30°C quedando obligadas las industrias a realizar los procesos de refrigeración necesarios para no sobrepasar dicho límite.

Quedan prohibidos los vertidos de compuestos ciclitos hidroxilados y sus derivados halógenos.

Queda prohibido el vertido de sustancias que favorezcan los olores, sabores y coloraciones del agua en los cauces de vertido, cuando pueda ser utilizada en la alimentación animal.

4. Por cada 100 m² contruídos para este uso, se dispondrá de una plaza de aparcamiento.
5. Las instalaciones contra incendios se ajustarán a la CPI-96.

11.3.4.- Uso Hotelero.

1.- Definición:

Es el uso correspondiente a aquellos edificios, destinados al público, para alojamiento temporal y otros servicios complementarios derivados de aquél.

Se consideran incluidos en este uso, además:

-Las residencias de estudiantes.

-Y todos aquellos edificios cuya organización interna sea semejante a los de los establecimientos hoteleros.

Se establecen las siguientes categorías:

Categoría 1ª: Con una superficie mayor de 600 m² totales, o con una capacidad mayor de 30 plazas.

Categoría 2ª: Con una superficie no mayor de 600 m², o con capacidad no superior a 30 plazas.

2.- Condiciones:

Además de las condiciones, usos y volúmenes y ordenanzas de la zona, se ajustarán a la normativa vigente en la materia, así como las condiciones higiénicas y sanitarias para el uso de vivienda, en los demás aspectos, se regularán por los Reglamentos específicos y cumplirán la Ley 8/1997 de Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

3.- Aparcamiento:

Por cada 100 m² construidos para este uso y, en todo caso, por cada dos plazas hoteleras, se dispondrá de una plaza de aparcamiento. Y por cada 40 plazas hoteleras de una plaza de aparcamiento de autobús.

4.- Aprovechamiento bajo cubierta:

Se autoriza el aprovechamiento bajo cubierta para habitaciones vivideras, según el criterio regulado en las ordenanzas generales.

11.3.5.- Uso Comercial.

1.- Definición:

a) Es el uso que corresponde a locales de servicio al público, destinados a la compra-venta al por menor o permuta de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones relacionadas de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

- Alimentación.
- Vestido, calzado y tocado.
- Mobiliario, artículos viaje y guarnicionería.
- Droguería, perfumería, limpieza, productos químicos y farmacéuticos y combustibles.
- Maquinaria, productos metálicos y material de saneamiento.
- Papel y artes gráficas, material de oficinas, loterías.
- Aparatos e instrumentos sanitarios, científicos, música.
- Varios (de regalo, efectos navales, etc.).

b) También se considera uso comercial a la actividad mixta con industria calificada como no peligrosa, incómoda o insalubre, en la que predomine la parte comercial.

2.- Clasificaciones: Se establecen las siguientes categorías:

- 1ª.- Mercado de Abastos.
- 2ª.- Edificio con más del 60% de la superficie total edificada, destinada a usos comerciales y el resto a otros usos, excepto el de vivienda.
- 3ª.- Locales comerciales en primer sótano, semisótano, planta baja y primera.
- 4ª.- Locales comerciales en pasajes o galerías.

3.- Condiciones de los locales:

a) Todos los locales de uso comercial, deberán observar las siguientes condiciones de carácter general y, en cada caso, las de carácter específico que les corresponda que, a continuación de las generales, se establecen por categorías. Además cumplirán la Ley 8/1997 de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

b) Son condiciones de carácter general:

- 1ª.- La zona destinada al público en el local, tendrá una superficie mínima de 6 m², y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda.

- 2ª.- En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
- 3ª.- Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio, con puertas de salida inalterables al fuego.
- 4ª.- La altura de los locales comerciales será la que se especifica en las Normas de cada zona, a excepción del semisótano, y del sótano que deberán tener una altura libre mínima de 2,70 metros y de 3 metros respectivamente.
- 5ª.- La escalera de servicio al público, en los locales comerciales, tendrá un ancho mínimo de un metro, a excepción de los de 2ª categoría, cuyo ancho no podrá ser inferior a 1,30 metros.
- 6ª.- Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 100 m², un retrete y un lavabo; por cada 200 m², más o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo. A partir de los 300 m² se instalarán con absoluta independencia para señoras y para caballeros. En cualquier caso estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento.
- 7ª.- En los locales comerciales que forman un conjunto, como ocurre, en los Mercados de Abastos, Galerías de Alimentación y Pasajes Comerciales, podrán agruparse los servicios sanitarios correspondientes a cada local. El número de servicios vendrá determinado por la aplicación de la condición anterior sobre la suma de superficie de locales, incluyendo los espacios comunes de uso público.
- 8ª.- La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. En el primer caso los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento.

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto no adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

- 9ª.- Dispondrán de las salidas de emergencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime necesario el Excmo. Ayuntamiento.
- 10ª.- Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser incombustibles y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos o vibraciones, cuyos niveles se determinen en la Ordenanza Municipal sobre la materia.

- 11ª.- Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones, etc.
- 12ª.- En categorías 1ª, 2ª y 4ª, en todos los casos y en la 3ª, cuando la superficie total de los locales, incluidas sus dependencias, sobrepasen los 1.000 m², dispondrán en el interior de la parcela de espacios expresamente habilitados para las operaciones de carga y descarga de los vehículos de suministro y reparto.
- c) Son condiciones de carácter específico:
- 1ª.- Los de 1ª categoría, Mercados de Abastos, serán objeto de construcción o concesión por parte del Ayuntamiento de acuerdo con su propio reglamento y, en cualquier caso, constituirán edificios exentos y exclusivos, en los que se podrá admitir el uso de establecimientos públicos de automóviles.
- 2ª.- Los de 2ª y 3ª categorías, que se establezcan en primer sótano, no podrán ser independientes del local inmediatamente superior al que se unirán mediante escaleras y otros huecos. A los efectos de esta condición, se denominará zona de contacto la superficie de la planta superior cuya proyección vertical coincida con la superficie de la planta inferior. Por lo menos, un 15% de la zona de contacto, deberá disponerse como abertura entre ambas plantas. Este 15% podrá obtenerse por la suma de toda clase de huecos y escaleras.
- La superficie de al menos una de las aberturas no podrá ser inferior a 15 m², siempre que esta dimensión no exceda del 15% obligatorio.
- En los locales que dispongan de luz y ventilación artificial, de acuerdo con las prescripciones que se determinen en la condición 8ª del número 2, no son obligatorias las aberturas de contacto.
- 3ª.- Los de 2ª y 3ª categoría que se establezcan en planta 1ª o semisótano, y no formen parte de un establecimiento en planta baja, habrán de tener acceso directo desde la calle con una entrada de altura libre: mínima de 1,90 metros y una meseta de 1,00 metros de fondo, como mínimo, al nivel del batiente.
- 4ª.- Los locales comerciales de la categoría 4ª, en pasajes, sólo pueden establecerse en planta baja. El pasaje tendrá acceso para el público por ambos extremos, y un ancho superior al 7% de su longitud. En todo caso, el ancho mínimo será de 3 metros.
- d) Dada su peculiar naturaleza, los locales comerciales del ramo de la alimentación, podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica, que en cualquier caso observará como mínimo las prescripciones contenidas en las presentes Normas.

11.3.6.- Espectáculos.

- 1.- Definición: Corresponde este uso a los locales destinados al público con fines de cultura y recreo.
- 1ª.- Espectáculos de más de 1.500 espectadores.
- 2ª.- Espectáculos de 501 a 1.500 espectadores.
- 3ª.- Espectáculos de 251 a 500 espectadores.

- 4ª.- Espectáculos de hasta 250 espectadores.
 - 5ª.- Parques de atracciones, teatros y cinematógrafos al aire libre, verbenas, parques zoológicos y pabellones de exposición.
- 2.- Condiciones: Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y muy concretamente la ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.7.- Uso de Oficinas.

- 1.- Definición: Se incluyen en este uso los edificios en los que predominan las actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado; los de Banca y Bolsa; los que, con carácter análogo, pertenecen a empresas privadas; y los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
- 2.- Clasificación: Se consideran las siguientes categorías:
- 1ª.- Edificios exclusivos.
 - 2ª.- Locales de oficinas en semisótanos, planta baja o primera.
 - 3ª.- Oficinas profesionales anexas a la vivienda del titular.
- 3.- Dimensiones y condiciones de los locales:
- a) En los locales de oficinas que se establezcan en semisótanos y tengan entrada por la vía pública, se salvará el desnivel mediante una escalera que deje una meseta de 1 metro de fondo como mínimo, al nivel de batiente. Esta escalera tendrá un ancho superior a un metro. La altura libre de la entrada tendrá una dimensión mínima de 1,90 a 2,00 metros y la del local no será inferior a 2,70 metros.
 - b) Las oficinas que se establezcan en primer sótano no podrán ser independientes del local inmediato superior, estando unido a éste por escaleras con un ancho mínimo de un metro, cuando tengan utilización por el público. La altura libre de este local será superior a 2,70 metros.
 - c) En los restantes pisos la altura de los locales de oficina será la que se fije en la Ordenanza específica de cada zona.
 - d) Los locales de oficinas tendrán los siguientes servicios:
 - a) Hasta 100 m² un retrete y un lavabo. Por cada 200 m² más o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo.
 - b) A partir de los 300 m² se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros. Estos servicios no podrán comunicarse directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.
 - e) La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o artificial.

En el primer caso, los huecos de luz y ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del local.

En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones e iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento.

En el supuesto de que no fuesen satisfactorias o no funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o parcialmente el local.

- f) Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles tales que, en cada caso y de acuerdo con su naturaleza y características no permitan llegar al exterior ruidos, ni vibraciones, cuyos niveles se determinen en las Ordenanzas Municipales sobre la materia.
- g) Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de molestias, olores, humos, ruidos, vibraciones, etc.
- h) En edificios de oficinas de categoría 1ª, cuando las escaleras hayan de ser utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,30 metros.
- i) En las oficinas de categoría 2ª, cuando las escaleras hayan de ser utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,00 m.
- j) En las oficinas profesionales de categoría 3ª, se cumplirán además las condiciones del Uso de Vivienda, que le fueren de aplicación.

11.3.8.- Salas de Reuniones.

- 1.- Definición: Comprende este uso los locales destinados al público para el desarrollo de la vida de relación.
- 2.- Clasificación: Se establecen las siguientes categorías:
 - 1ª.- Casinos, salas de fiestas, academias de bailes, bailes, cafés, tabernas y restaurantes, con más de 500 m² de superficie total.
 - 2ª.- Todos los usos anteriores hasta 500 m² de superficie total.
 - 3ª.- Todos los usos anteriores hasta 250 m² de superficie total.
 - 4ª.- Bares, restaurantes, terrazas y bailes al aire libre.
- 3.- Dimensiones y condiciones de los locales:
 - a) Cumplirán las establecidas para el Uso de Comercio y sus instalaciones las aplicables al Uso de Industrias.
 - b) Las escaleras que hayan de ser utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,30 metros para los locales de categoría 1ª, y de 1,00 metro para los restantes, salvo disposición al respecto.
 - c) Se sujetarán a las disposiciones vigentes, y en especial a la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.9.- Uso Religioso.

- 1.- Definición: Se incluyen como tales, los edificios y locales destinados al culto público o privado.
- 2.- Clasificación: Se establecen las siguientes categorías:
 - 1ª.- Conventos y templos
 - 2ª.- Centros parroquiales.
 - 3ª.- Locales destinados al culto.
 - 4ª.- Capillas y oratorios.
- 3.- Condiciones: Cumplirán las condiciones que establezca la legislación sectorial y en cualquier caso las siguientes:

1. Los templos comprendidos en la categoría 1ª tendrán la condición de edificios exclusivos y exentos.
2. Los locales correspondientes en la categorías 2ª y 3ª podrán situarse en la planta baja de edificios destinados al uso de vivienda.
3. Los edificios de nueva construcción correspondientes a la categoría 1ª deberán estar retranqueados respecto a las vías públicas al menos 10 metros.
4. En cualquiera de los casos deberán cumplir la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.10.- Uso Socio-cultural.

- 1.- Definición: Corresponde a los edificios o locales que se destinen principalmente a la enseñanza o investigación, en todos sus grados y especialidades.

- 2.- Clasificación:

A efectos de aplicación de estas Normas se establecen las siguientes categorías:

Categoría 1ª: Casas de cultura y bibliotecas.

Categoría 2ª: Museos.

Categoría 3ª: Salas de exposiciones.

- 3.- Condiciones:

Deberán cumplir todas aquellas que establezca la legislación sectorial y en cualquier caso las siguientes:

1. Todos estos usos se consideran compatibles con el residencial y por ello los locales podrán estar situados en edificios con destino a viviendas, siempre que se ubiquen exclusivamente en la planta baja.
2. Cuando estén situados en edificios públicos o en edificios exclusivos, deberán tener garantizado el acceso directo a un espacio o vía pública, y reunirán las condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus fines.
3. Los edificios que se construyan a partir de la entrada en vigor del Plan General y comprendidos dentro de la categoría 1ª deberán estar dotados de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos.
4. Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes y en especial, el acceso para minusválidos definido en la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.11.- Uso Deportivo.

- 1.- Definición: Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica y enseñanza de los ejercicios de cultura física y deportes.

- 2.- Clasificación:

A efectos de aplicación de estas Normas se establecen las siguientes categorías:

Categoría 1ª: Campos de fútbol y circuitos.

Categoría 2ª: Pabellones deportivos.

Categoría 3ª: Pistas de deporte.

Categoría 4ª: Gimnasios.

- 3.- Condiciones:

Además de cumplir la Normativa específica que pueda corresponder a cada uno según su fin, deberán cumplir también las siguientes:

1. Tener accesos directos a vías públicas o espacios libres aptos para la circunvalación rodada.
2. Disponer de espacios destinados a aparcamiento de dimensiones proporcionales a la capacidad de los espectadores.
3. Estar ubicados en zonas en que no resulten incompatibles con otros usos, excepto los de la categoría 4ª que podrán situarse en la planta semisótano o planta baja de los edificios.
4. Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes, en especial, el acceso para minusválidos definidas en la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.12.- Uso Sanitario.

- 1.- Definición: Corresponde a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento de enfermos y en general los relacionados con la sanidad e higiene.
- 2.- Clasificación: Se establecen las siguientes categorías:
 - 1ª.- Establecimientos para enfermedades infecciosas en edificio exclusivo y exento.
 - 2ª.- Establecimientos para enfermedades no infecciosas, con capacidad superior a 100 camas en edificio exclusivo.
 - 3ª.- Establecimiento para enfermedades no infecciosas, con capacidad comprendida entre 20 y 100 camas y ambulatorios, en edificio exclusivo.
 - 4ª.- Dispensarios, clínicas o sanitarios para enfermedades no infecciosas, con menos de 20 camas en edificio exclusivo.
 - 5ª.- Clínicas de urgencia y consultorios sin hospitalización de enfermos, con superficie máxima de 2.000 m².
 - 6ª.- Clínicas veterinarias y establecimientos similares.
- 3.- Condiciones: Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y en su caso, las del Uso Hotelero, que le fueren de aplicación y las condiciones que para este uso define la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.13.- Residencial móvil.

- 1.- Categorías: A efectos de aplicación de estas Normas se establecen las siguientes categorías:

<u>Categoría 1ª:</u>	Camping.
<u>Categoría 2ª:</u>	Áreas de Descanso.
- 2.- Condiciones:
 - 1ª.- Deberán estar situadas en zonas próximas a las vías de comunicación y con fácil acceso a las mismas.
 - 2ª.- Los usos correspondientes a la categoría primera, deberán estar dotados de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, así como disponer de energía eléctrica, teléfono y recogida de basuras.

- 3ª.- El proyecto de arquitectura deberá estar complementado con un proyecto de paisajismo en el que se justifique la integración de la instalación con el medio circundante.
- 4ª.- Cumplirán la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.14.- Actividades extractivas.

1. Se considerarán áreas extractivas los suelos en los que temporalmente se realizan actividades de extracción de tierras, áridos y se exploten canteras.
2. Estas actividades tienen siempre carácter temporal y provisional.
3. Podrán prohibirse las actividades extractivas cuando no se cumpla con las condiciones exigibles por el art. 192 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de Espacios Naturales, de la flora y la fauna silvestre, y el artículo 59.b de la LSG, cualquiera que sea la calificación del suelo, en un radio inferior a 500 m. de núcleos de población y de edificios o restos históricos y arqueológicos o elementos naturales señalados en este Documento o incluidos en el Catálogo.
4. Las actividades extractivas de cualquier tipo están sujetas a previa autorización municipal y del organismo autonómico correspondiente, sin perjuicio de la necesidad de recabar autorización de otras entidades u organismos.
5. La obtención de autorización por parte de otras autoridades u organismos no prejuzgará la obtención de la licencia municipal que no podrá ser otorgada cuando no se cumplan los extremos y condiciones regulados en este Capítulo, y en general, las disposiciones del Planeamiento Urbanístico.
6. Además, el otorgamiento de la Licencia Municipal estará en todo caso subordinada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
 - a) Respeto del paisaje. No podrán autorizarse sin la elaboración previa de un informe de impacto ambiental.
 - b) Preservación de la pureza del medio.
 - c) No desviación, merma o polución de corrientes de agua superficiales o subterráneas.

El no cumplimiento de estos requisitos implicará la denegación de la licencia.

7. La solicitud de licencia municipal, deberá concretar necesariamente los siguientes extremos:
 - a) Memoria sobre el alcance de las actividades que se pretende desarrollar, con mención específica de los desmontes o nivelaciones previstas y de la duración estimada de la explotación y del cumplimiento de las condiciones y requisitos a que hace referencia este epígrafe.
 - b) Mención específica de las precauciones adoptadas para no afectar a la conformación del paisaje.
 - c) Testimonio fehaciente del título de propiedad del terreno en que se pretende efectuar la extracción de áridos o movimientos de tierras. Si el solicitante del permiso no fuere el mismo propietario, además del testimonio fehaciente del título de propiedad, se deberá presentar el correspondiente permiso del propietario.

- d) Descripción de las operaciones de excavación o desmonte con plano topográfico a Escala 1:2.000, con los perfiles que queden señalados los trabajos a realizar. Con igual detalle se debe exponer el estado en que quedará el terreno una vez efectuados los movimientos de tierra y las operaciones que el promotor se compromete a realizar para integrar los suelos afectados en su entorno y paisaje.
 - e) Indicación del volumen de tierra y roca a remover, y/o áridos a extraer.
 - f) Garantías de carácter patrimonial sobre el cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores.
8. Cuando la actividad extractiva implique destrucción de arbolado, se impondrá al titular de la licencia la obligación de efectuar la repoblación de la finca con árboles de la misma especie y de cuidar la plantación hasta que la misma haya arraigado y pueda desarrollarse normalmente.

11.3.15.- Uso Asistencial.

1. Clasificación:

A efectos de aplicación de estas Normas se establecen las siguientes categorías:

- Categoría 1ª: Centros de acogida de minusválidos físicos o mentales.
- Categoría 2ª: Centros de rehabilitación de toxicómanos.
- Categoría 3ª: Asilos, residencias y clubes para tercera edad.

2. Condiciones:

Además de las que puedan corresponder en cada caso por aplicación de normativas específicas cumplirán las siguientes:

- 1.- Los comprendidos en las Categorías 1ª y 2ª deberán estar situados en edificios exclusivos y dotados de todos aquellos elementos que le permitan cumplir sus finalidades sin interferir otros usos que puedan existir en la zona donde estén ubicados.
- 2.- Los comprendidos en la Categoría 3ª podrán estar situados en edificios cuyo uso principal sea la vivienda, en este caso sólo podrán ubicarse en la planta baja o primera.
- 3.- Cumplirán lo dispuesto en la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.16.- Uso Educativo.

1. Clasificación:

Dentro de este uso quedan comprendidas las siguientes categorías:

- Categoría 1ª: Centros públicos en edificio exclusivo destinados a la enseñanza, tales como institutos, escuelas técnicas, formación profesional, etc.
- Categoría 2ª: Centros Públicos o privados dedicados a colegios de enseñanza primaria y secundaria.
- Categoría 3ª: Centros de carácter privado destinados a academias.

2. Condiciones:

Deberán cumplir todas aquellas que establezca la legislación sectorial y en cualquier caso las siguientes:

1. Todos estos usos se consideran compatibles con el residencial y por ello los locales podrán estar situados en edificios con destino a viviendas siempre que se ubiquen exclusivamente en la planta baja.
2. Cuando estén situados en edificios públicos o en edificios exclusivos, deberán tener garantizado el acceso directo a un espacio o vía pública y reunirán las condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus fines.
3. Los edificios que se construyan a partir de la entrada en vigor del Plan General y comprendidos dentro de la categoría 1ª deberán estar dotados de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos.
4. Cumplirán lo definido en la Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

11.3.17.- Usos existentes.

Los usos existentes en las distintas categorías de suelo, que resulten disconformes con la normativa de este Plan, se considerarán fuera de ordenación, admitiendo únicamente las adaptaciones de la actividad que sean estrictamente necesarias, para su adaptación a las nuevas tecnologías y que mejoren las condiciones de sonoridad, salubridad e impacto ambiental.

Se autorizan también las adaptaciones necesarias para su adaptación a la Ley 8/1997 de Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas y su Reglamento.

Estos Usos podrán extinguirse por el Ayuntamiento, mediante expropiación, indemnizándoles, si procede, con arreglo a Derecho.

CAPITULO 12.- ORDENANZAS REGULADORAS DEL SUELO URBANO.

12.1.- ORDENANZAS ESPECÍFICAS DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO.

12.1.1.- Ordenanza nº 1. Suelo Residencial de Alta Densidad.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito:

El ámbito de ampliación de esta ordenanza corresponde a las áreas grafiadas en el suelo urbano de Boiro.

Tipología:

Las tipologías son las de manzana cerrada con patio de manzana, y las de bloque lineal a lo largo de la red viaria.

CONDICIONES DE VOLUMEN.

Parcela mínima:

La superficie mínima de parcela calificable como solar será de 180 m² salvo que estén construidos los dos solares colindantes con una antigüedad inferior a los 25 años.

Se deberá poder inscribir en ella un círculo de al menos 10 m. de diámetro y la fachada mínima será de 10 m. El fondo de parcela deberá permitir la edificación en plantas altas presentando fachada trasera, para lo que necesariamente sobrepasará en al menos dos (2) metros el fondo edificable reflejado en planos.

Los linderos deberán formar un ángulo máximo de 15° respecto a la normal a la vía pública a la que den frente.

Se prohíbe expresamente la división de parcelas de manera que alguna de las resultantes de la segregación incumpliesen las condiciones de parcela mínima.

El incumplimiento de estas condiciones mínimas implicará la necesidad de aplicación de la ordenanza de regularización de parcelas con anterioridad a la concesión de licencia, salvo en el caso de que las parcelas colindantes presentasen edificación consolidada.

Profundidad edificable:

a) En las manzanas cerradas con patio de manzana:

En planta sótano podrá ocupar la totalidad del solar.

En planta baja será de 24 m., pudiéndose ampliar esta profundidad de acuerdo con lo establecido en la ordenanza especial de aprovechamiento y compensación de patios de manzana, hasta la profundidad total del solar.

En plantas altas, la profundidad será, obligatoriamente la grafiada en planos.

b) En bloques lineales a lo largo de la red viaria:

En planta sótano y baja, la profundidad máxima será de 24 m.

En plantas altas, la profundidad será, obligatoriamente la grafiada en planos.

Los paramentos de las fachadas posteriores deberán tratarse con la misma calidad de materiales de la fachada principal. No se permite el tratamiento como medianeras. En todo caso, estas fachadas posteriores deberán separarse un mínimo de 2 m. de los colindantes.

Alineaciones:

Las alineaciones exteriores serán las definidas por su trazado en planos, y las interiores las resultantes de aplicar la profundidad máxima edificable.

En los patios de manzana no se permite ningún tipo de vuelos.

Altura máxima edificable:

La altura máxima de las edificaciones se grafiará en los planos de ordenación, en caso de solares en esquina la línea de cornisa será la de la calle más ancha, hasta una profundidad máxima de 16 m, sobrepasado este límite se adoptará la altura correspondiente al vial al que se presente fachada.

Este cambio de altura deberá resolverse aplicando la ordenanza para eliminación de medianeras, detallada en las Normas Generales de Edificación de este documento.

Aprovechamiento bajo cubierta:

Se autoriza, para uso de vivienda, de acuerdo con las ordenanzas generales.

Garaje-aparcamiento:

Se exige una plaza de aparcamiento por cada unidad de vivienda, o 100 m² de superficie construida sobre rasante, salvo que por composición y forma del solar sea técnicamente inviable, en cuyo caso se vincularán registralmente dichas plazas al aparcamiento más próximo en un radio de 500 m. Esta excepción deberá ser expresamente autorizada por el Concello.

Entreplantas:

Se prohíben las entreplantas.

Supresión de barreras arquitectónicas:

Se ajustará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 20 de agosto y al Reglamento que la desarrolla según decreto 35/2000, de 28 de enero.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	Todas
Garaje- aparcamiento	Todas
Industrial	1ª
Hotelero	Todas
Comercial	2ª, 3ª y 4ª
Espectáculos	2ª, 3ª y 4ª
Oficinas	Todas
Salas de reuniones	Todas
Religioso	2ª, 3ª y 4ª
Socio Cultural	Todas
Deportivo	4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	No se autoriza
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	Todas
Educativo	Todas
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

12.1.2.- Ordenanza nº 2. Suelo Residencial de Media Densidad.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito:

El ámbito de aplicación de esta ordenanza se grafía en los planos a escala 1:1.000, denominados usos pormenorizados del Suelo Urbano, correspondiendo a determinadas zonas del núcleo de Boiro, así como la totalidad de los núcleos de Escarabote y Cabo de Cruz.

Esta ordenanza permite la construcción de tres tipologías diferenciadas de vivienda: vivienda colectiva en manzana con patio de manzana, vivienda colectiva en bloque lineal y vivienda familiar de bajo y planta.

A estos efectos se establecen tres grados diferenciados:

- Grado 1: bajo más tres plantas.
- Grado 2: bajo más dos plantas.
- Grado 3: bajo más una planta.

El Grado 1 se aplicará en las zonas delimitadas en el Núcleo Urbano de Boiro, y en los solares, que tengan fachada a vial tipo 1, en los núcleos de Escarabote y Cabo de Cruz.

Los Grados 2 y 3, serán de aplicación exclusiva en los Núcleos Urbanos de Escarabote y Cabo de Cruz, en los solares que, respectivamente, tengan fachada a los viales tipos 2 y 3.

CONDICIONES DE VOLUMEN.

Parcela mínima:

En todos los grados será de 100 m², salvo que proceda de solar preexistente por derribo de construcción anterior o que los dos solares colindantes estén ya consolidados por edificaciones de antigüedad inferior a los 25 años.

Estas parcelas tendrán una fachada mínima de 6 m., y podrá inscribirse en su interior un círculo de 6 m. de diámetro.

Los linderos deberán formar un ángulo máximo de 15° respecto a la normal a la vía pública a la que den frente.

Se prohíbe expresamente la división de parcelas de manera que alguna de las resultantes de la segregación incumpliesen las condiciones de parcela mínima.

El incumplimiento de estas condiciones mínimas implicará la necesidad de aplicación de la ordenanza de regularización de parcelas con anterioridad a la concesión de licencia, salvo en el caso de que las parcelas colindantes presentasen edificación consolidada.

Alineaciones:

Se establecen dos sistemas de alineaciones, una gráfica, que se refleja en los planos, y la otra en función del tipo del vial al que se da frente, de aplicación en este caso exclusiva en los núcleos de Escarabote y Cabo de Cruz.

Grado 1: Las alineaciones serán con carácter obligatorio las reflejadas en planos.

Grado 2: De no existir alineación gráfica, las nuevas edificaciones deberán situarse a 4 m del eje del vial, medidos en el punto medio del frente del solar.

Grado 3: De no existir alineación gráfica, las nuevas edificaciones o cierres deberán situarse a 4 m del eje del vial, medidos en el punto medio del frente del solar.

Las edificaciones residenciales existentes podrán mantener las alineaciones actuales en obras de mantenimiento y conservación de acuerdo con lo determinado en el epígrafe 13.1.1. de este documento. El Concello podrá proponer la modificación de alineaciones en aquellos casos necesarios para mejorar la movilidad.

Profundidad edificable:

a) En manzana cerrada con patio de manzana y en bloque lineal:

En planta sótano y baja se aplican las mismas condiciones que para la ordenanza nº 1.

En plantas altas, será obligatoria la alineación interior grafiada en los planos de ordenación. De no aparecer reflejada en planos, la profundidad máxima de edificación será de 16 m. Los paramentos de las fachadas posteriores deberán tratarse con la misma calidad de materiales que la fachada principal. No se

permite el tratamiento como medianeras. En todo caso estas fachadas posteriores deberán separarse un mínimo de 2 m de los colindantes, alcancen o no la profundidad máxima.

Será de aplicación en los grados 1 y 2.

b) Vivienda familiar:

La profundidad máxima edificable será de 16 m., tanto en plantas altas como en bajas.

Altura máxima edificable:

La altura máxima de las edificaciones se grafía en los planos de ordenación, en caso de solares en esquina la línea de cornisa será la de la calle más ancha, hasta una profundidad máxima de 16 m.

Este cambio de altura deberá resolverse aplicando la ordenanza para eliminación de medianeras, detallada en las Normas Generales de Edificación de este documento.

Condiciones de volumen:

En los núcleos de Cabo de Cruz y Escarabote se prohíben expresamente las mansardas, los faldones de cubierta quebrados, y los vuelos cerrados.

Aprovechamiento bajo cubierta:

Se autoriza de acuerdo con las ordenanzas generales.

Garaje-aparcamiento:

Se exige una plaza de aparcamiento por cada unidad de vivienda, o 100 m² de superficie construida sobre rasante salvo que, por composición y forma del solar sea técnicamente inviable, en cuyo caso se vincularán registralmente dichas plazas al aparcamiento más próximo posible. Esta excepción deberá ser expresamente autorizada por el Concello.

Entreplantas:

Se prohíben las entreplantas.

Supresión de barreras arquitectónicas:

Se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 20 de agosto y al Reglamento que la desarrolla según decreto de 35/2000, de 28 de enero.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	Todas
Garaje- aparcamiento	Todas
Industrial	1ª
Hotelero	Todas
Comercial	2ª, 3ª y 4ª
Espectáculos	2ª, 3ª y 4ª
Oficinas	Todas
Salas de reuniones	Todas
Religioso	2ª, 3ª y 4ª
Socio Cultural	Todas

Deportivo	4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	No se autoriza
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	Todas
Educativo	Todas
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

12.1.3.- Ordenanza nº 3. Suelo Urbano de Baja Densidad.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito:

Conformado por zonas donde se ha asentado viviendas de tipo unifamiliar o familiar, apoyadas sobre la red viaria, ya sea aisladas o adosadas.

Corresponde a áreas perimetrales del suelo urbano de Boiro, según delimitación grafiada en los planos de ordenación, con la excepción de la zona ordenada según la Modificación Puntual de las NN.SS. en la zona de Barraña.

CONDICIONES DE VOLUMEN.

Tipología:

Vivienda unifamiliar, aislada o adosada.

Parcela mínima:

La superficie mínima de parcela será de 300 m², con un ancho mínimo en fachada de 12 m. para viviendas aisladas, y de 7 m. para viviendas adosadas. Se deberá poder inscribir un círculo de diámetro igual al frente mínimo en el interior de la parcela.

Los linderos, en el caso de parcelas para viviendas adosadas, deberán formar un ángulo máximo de 15º respecto a la normal a la vía pública por la que tengan acceso.

El incumplimiento de estas condiciones mínimas implicará la necesidad de aplicación de la ordenanza de regularización de parcelas con anterioridad a la concesión de licencia, salvo en el caso de que las parcelas colindantes presentasen edificación consolidada.

Alineaciones:

Las alineaciones son las grafiadas en planos. Los cierres de parcela se levantarán obligatoriamente sobre éstas.

Retranqueos:

Las edificaciones principales, tanto aisladas como adosadas deberán retranquearse un mínimo de 5 m de las alineaciones.

Separación a linderos:

Con carácter obligatorio, se adosarán viviendas a un solar colindante cuando ya exista medianera consolidada. De no existir esta consolidación las viviendas aisladas o las promociones de conjunto de viviendas adosadas (entendiendo como tales las de 2 o más con proyecto conjunto), deberán retranquearse de laterales 3 m.

No se permitirá el adosamiento de la edificación principal a colindante, si en dicha finca colindante existe edificación consolidada.

Se permitirá adosar al límite de las fincas construcciones auxiliares (garajes, cobertizos, etc.) del plano de fachada hacia atrás, con una longitud máxima de 10 m del perímetro total del terreno, y con una altura máxima de 2,5 m., siempre separadas del cuerpo principal de la edificación, y respetando las alineaciones de la edificación principal.

Alturas:

La altura máxima permitida será de bajo más una planta (B+1), con 7 m, medidos a cara inferior del último forjado (a la línea de cornisa).

Ésta se medirá en el punto más desfavorable de la fachada principal (la enfrentada a la calle de acceso al edificio), hasta la rasante natural del terreno.

Ocupación.

50 % de la parcela neta.

Edificabilidad:

Se establece una edificabilidad máxima de 0,8 m²/m² sobre la superficie neta de parcela, incluyendo en ella las edificaciones complementarias.

Cubiertas:

Se realizarán con una pendiente máxima de 30° sexagesimales desde el borde del forjado de la última planta, con un vuelo de alero máximo de 1 m., no superando en ningún punto los 4 m. de altura.

Aprovechamiento bajo cubierta, sótano y semisótanos:

1. Se permiten los aprovechamientos bajo cubierta dentro del sólido definido en el párrafo anterior, computando edificabilidad.

Salvo las chimeneas no se permiten otros volúmenes que sobresalgan de la superficie de cubierta.

2. Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las condiciones establecidas en las normas generales.

Cierres:

Los cierres perimetrales de las fincas podrán tener una parte maciza de fábrica, de altura no mayor de 1,00 m., debiendo el resto hasta 2,50 m., resolverse con rejas, alambradas o setos vegetales.

Los muros tradicionales de piedra se permiten hasta una altura de 2,00 m.

Garaje-aparcamiento:

Se exige una plaza de aparcamiento por cada unidad de vivienda o 100 m² de superficie construida sobre rasante.

Supresión de barreras arquitectónicas:

Se ajustará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 20 de agosto y al Reglamento que la desarrolla según Decreto de 35/2000, de 28 de enero.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	1ª y 3ª
Garaje- aparcamiento	1ª y 2ª
Industrial	1ª
Hotelero	Todas
Comercial	3ª y 4ª
Espectáculos	4ª y 5ª
Oficinas	2ª y 3ª
Salas de reuniones	Todas
Religioso	Todas
Socio Cultural	Todas
Deportivo	4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	2ª
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	1ª y 3ª
Educativo	Todas
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

12.1.4.- Ordenanza nº 4. Suelo de Núcleo Antiguo.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito:

Núcleo urbano antiguo de Boiro, según delimitación de planos.

Tipo de edificación:

Edificación cerrada, con o sin patios de parcela a lo largo de la red viaria tradicional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS.

Alineaciones:

Serán las señaladas en los planos adjuntos, conservando el estado actual.

Toda modificación de alineación, en esta clase de suelo, deberá tramitarse mediante un Estudio de Detalle.

Rasantes.

Las actuales existentes en el terreno, y reflejadas en los documentos gráficos.

Parcela mínima edificable.

Dada la particular estructura de la propiedad en este tipo de suelo, no se establece ningún tipo de limitación.

Altura máxima edificable.

El número de plantas máximo será de 3 (bajo + dos), según se grafía en los planos.

Fondo edificable.

Tanto en construcciones de nueva planta como para ampliación de las existentes, será de un máximo de 16 m. No obstante, las edificaciones que en la actualidad

superen dicho fondo, lo podrán mantener en su totalidad en las obras de rehabilitación.

Materiales.

Tanto en las obras de mantenimiento, ampliación o nueva construcción, se habrán de utilizar exclusivamente materiales tradicionales: piedra, teja del país, hierro, etc.

Se admiten también enfoscados de cal y pintura en muros.

Se prohíben expresamente los aplacados cerámicos, la carpintería de aluminio en su color natural y la piedra artificial.

Vuelos.

No se autorizan vuelos, a excepción de lo señalado en el apartado "Adiciones".

Aprovechamiento bajo cubierta.

Se atenderá a lo especificado por las ordenanzas generales.

Derribos.

Toda actuación de derribo, deberá ir precedida de un expediente ante al Ayuntamiento, en el que se justificará que la edificación a demoler carece de interés artístico, arquitectónico, ambiental, típico, etc.

El ayuntamiento, a la vista del mismo, determinará lo que corresponda en orden a su conservación total o parcial.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA RECONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES.

Se admiten todo tipo de reformas, reconstrucción o ampliación interior, siempre y cuando no se sobrepase el número de plantas autorizadas y las viviendas cumplan las Normas de Habitabilidad.

Fachadas.

Se admiten cuantas obras de mantenimiento, reparación y consolidación sean necesarias, rematándose en todo caso, con materiales tradicionales, según lo especificado en el apartado "fachadas".

Adiciones.

Se admiten adiciones sobre edificaciones hasta completar el número máximo de plantas autorizadas.

El tratamiento de las fachadas habrá de conjuntarse con los existentes, en cuanto a materiales, disposición de huecos, vuelos y proporciones.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	Todas
Garaje- aparcamiento	1ª y 2ª
Industrial	1ª
Hotelero	Todas

Comercial	Todas
Espectáculos	4ª
Oficinas	Todas
Salas de reuniones	2ª, 3ª y 4ª
Religioso	Todas
Socio Cultural	Todas
Deportivo	4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	No se autoriza
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	Todas
Educativo	Todas
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

12.1.5.- Ordenanza nº 5. Suelo Urbano Mixto Industrial Residencial.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito y tipología:

Corresponde a aquellas zonas del núcleo urbano de Boiro donde se mezclan los edificios colectivos de viviendas, las industrias mixtas de venta y exposición y situaciones mixtas de ambos usos.

Se permite la vivienda colectiva y las industrias de tipo escaparate.

CONDICIONES DE VOLUMEN.

Parcela mínima:

La superficie mínima de parcela para naves será de 500 m², con un ancho mínimo de fachada de 10 m., en cuanto a edificios exclusivos de viviendas, será de 160 m².

Separación a linderos:

Deberá dejarse una separación mínima a linderos de 3 m., en caso de naves exentas, en el resto de los casos se adosará a colindantes.

Alturas:

La altura máxima de las edificaciones, tanto en los usos industriales como residenciales, será de 10 metros, autorizándose un máximo de 3 plantas.

Fondo máximo edificable:

En planta sótano la totalidad de la parcela a partir de la alineación; en plantas bajas, la edificación para uso industrial podrá utilizar la profundidad máxima del solar, separándose del lindero posterior un mínimo de 5 m.

La parte de la edificación que se destine a uso residencial, podrá tener una profundidad máxima de 16 m. a partir de la alineación.

Garaje-aparcamiento:

Se exige una plaza de aparcamiento por cada unidad de vivienda o 100 m² de superficie construida sobre rasante.

Supresión de barreras arquitectónicas:

Se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 20 de agosto y al Reglamento que la desarrolla según decreto de 35/2000, de 28 de enero.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	Todas
Garaje- aparcamiento	Todas
Industrial	1ª y 2ª
Hotelero	Todas
Comercial	2ª, 3ª y 4ª
Espectáculos	3ª y 4ª
Oficinas	Todas
Salas de reuniones	Todas
Religioso	2ª, 3ª y 4ª
Socio Cultural	3ª
Deportivo	3ª y 4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	2ª
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	Todas
Educativo	Todas
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

12.1.6.- Ordenanza nº 6. Suelo Urbano Industrial.

Ordenanza 6.1. Suelo Industrial Común.

CONDICIONES GENERALES.

Ámbito:

Corresponde a aquellas implantaciones industriales que se han consolidado sobre el territorio, a lo largo de los últimos años, excepto el Parque Industrial de Espiñeira, y las instalaciones industriales de la zona de Bodión.

Su localización y ámbito se grafía en los planos a escala 1:5.000 y 1:10.000.

CONDICIONES DE VOLUMEN.

Parcela mínima:

La superficie mínima de parcela será de 500 m², con un ancho mínimo de fachada de 15 m.

Edificabilidad y Fondo máximo edificable:

La edificabilidad máxima será de 0,6 m²/m², no fijándose fondo máximo edificable.

Ocupación máxima:

80% mayor relación posible entre la superficie ocupada en planta por la edificación y la superficie de la parcela.

Separación en planta del volumen edificable:

Deberá dejarse una separación mínima a los ejes de la red viaria de 10 m.

- A los laterales:

- * 3 m a cada uno de ellos, para parcelas con un ancho medio inferior de 35 m.
- * 5 m para parcelas con un ancho medio comprendido entre 35 y 50 m.
- * 7 m para los demás casos.

Se autoriza la construcción adosada siempre que sea mediante proyecto conjunto, o que ya exista medianera consolidada.

Alturas:

La altura máxima de las edificaciones en los usos industriales será de 11 metros a la parte inferior de la cercha, autorizándose un máximo de 1 planta con un aprovechamiento entreplanta para oficinas, equivalente a un 15% de la superficie construida de uso industrial.

Elementos por encima de la altura máxima: En razón de la naturaleza de la actividad industrial, el Ayuntamiento podrá autorizar la construcción de los elementos singulares necesarios, siempre que no sobrepasen el 10% de la superficie ocupada por la planta de la edificación.

Viviendas complementarias:

Se autoriza única y exclusivamente vivienda para guarda, con una superficie máxima de 100 m² útiles, que deberán integrarse en la edificación industrial.

Garaje-aparcamiento:

Se exige una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de superficie construida sobre rasante.

Cerramientos de parcela:

Las parcelas deberán cercarse en su totalidad con muros, verjas o vallas de 2,5 m de altura máxima, con 1 m como máximo de elementos macizos.

Supresión de barreras arquitectónicas:

Se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 20 de agosto, y al Reglamento que la desarrolla según Decreto de 35/2000, de 28 de enero.

CONDICIONES DE USOS.

Se autorizarán los siguientes usos:

Usos	Categoría
Vivienda	1ª
Garaje- aparcamiento	Todas
Industrial	Todas
Hotelero	Todas
Comercial	Todas
Espectáculos	Todas
Oficinas	Todas
Salas de reuniones	Todas
Religioso	Todas

Socio Cultural	Todas
Deportivo	Todas
Sanitario	Todas
Residencial móvil	No se autoriza
Actividades extractivas	No se autoriza
Asistencial	Todas
Educativo	No se autoriza
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

Ordenanza 6.2. Parque Empresarial de Espiñeira.

Ámbito.

Corresponde al desarrollo del Plan Parcial del Polígono Industrial de Espiñeira, aprobada definitivamente el 20 de abril de 1.998 y publicada en el BOP nº 109 de 15 de mayo de 1.998. Cuyas condiciones de volumen se detallan a continuación. Todos aquellos parámetros no definidos en esta ordenanza específica deberán ajustarse a la aprobación del citado Plan Parcial.

Condiciones de volumen.

- Parcela mínima: 750 m².
- Ocupación máxima: 80%.
- Edificabilidad máxima: 0,85 m²/m², contabilizados todos sus usos.
- Edificabilidad mínima: 0,4 m²/m², pudiendo disminuir si se justifica adecuadamente.
- Altura máxima:

Número máximo de plantas = 2.
 Altura máxima de las cornisas = 9 m.
 Altura de la cubierta = 11 m.

Elementos por encima de la altura máxima: En razón de la naturaleza de la actividad industrial, el Concello podrá autorizar la construcción de los elementos singulares necesarios, siempre que no sobrepasen el 10% de la superficie ocupada por la planta de la edificación.

- Retranqueos:

Al frente = 7 m.
 Al fondo = 3 m.
 A los laterales:

3 m a cada uno de ellos para parcelas con un ancho medio inferior a 35 m

5 m para parcelas con un ancho medio comprendido entre 35 y 50 m.

7 m para los demás casos.

- Cerramientos de parcela:

Las parcelas deberán cercarse, en su totalidad, con muros, verjas o vallas, de 2,5 m. de altura máxima, con un metro, como máximo, de elementos macizos.

Condiciones de uso.

Serán los definidos por el Plan Parcial.

Ordenanza 6.3. Suelo Industrial de las zonas de Bodión y Careixo.

Ámbito.

Corresponde a las instalaciones industriales de la zona de Bodión, que en su día fue objeto de la *Modificación Puntual de las NN.SS., en la zona de Bodión, para la creación de suelo industrial*, de 12 de noviembre de 1.998, publicada en el DOG nº 238, de 10 de diciembre de 1.998, cuyas ordenanzas reguladoras se recogen en parte. También será de aplicación la presente ordenanza en el suelo industrial de Careixo.

Condiciones de la edificación.

- Ocupación máxima: 80%
- Edificabilidad máxima: 0,70 m²/m², contabilizados todos los usos.
- Número de plantas máximas: 3.
- Altura máxima de las cornisas: 13 m.

Condiciones de uso.

Uso industrial, en todas las categorías, incluyendo oficinas; salas de servicios, instalaciones auxiliares, etc. Y comercial el propio de la venta al por mayor, quedando prohibido el uso comercial con venta al detalle.

No se autoriza el uso de vivienda.

12.1.7.- Ordenanza nº 7: Aplicación de la Ley de Costas en el Suelo Urbano.

En el Suelo urbano afectado por la servidumbre de protección de Costas de 20 metros, será de aplicación, en todo caso, la disposición transitoria 9ª, 2, 2ª del Reglamento de la Ley de Costas, con respeto a las nuevas autorizaciones, que conforman la fachada marítima de los núcleos urbanos, por lo que la referencia que se hace en los planos a las alineaciones, se considerará orientativa hasta la aprobación del documento específico de desarrollo a que hace referencia la citada disposición transitoria.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en la Modificación de la Ley de 22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicada en el BOE 313 de 31 de diciembre de 2002, por la que se modifican los artículos: 12 apartado 1., 74 apartado 4., 78 apartado 3., 102 apartado 2., 111, 114 apartado 2. y el apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

12.1.8.- Ordenanza nº 8: Ordenanza de Incorporación de Planeamiento Anterior. (OIPA)

Las obras autorizadas por licencias de edificación otorgadas y no caducadas deberán iniciarse en un plazo máximo de un año a partir de la aprobación inicial de este documento; las obras tendrán que ser acabadas en un período que no podrá exceder los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva. En caso contrario deberán adaptarse a las determinaciones de la ordenanza que corresponda en el presente planeamiento, sin perjuicio de la posible concesión de una prórroga de la Licencia que pudiese otorgar la Administración a las obras iniciadas no terminadas.

Los planeamientos incorporados la Normativa anterior mediante Modificación Puntual o aprobación definitiva de planeamiento secundario, mantienen su vigencia, incorporándose al presente planeamiento con la Ordenanza OIPA, con la incorporación de las variaciones experimentadas a través de las modificaciones

puntuales de éstos y, siempre que no resulten expresamente alteradas algunas de sus determinaciones en el presente documento.

A tal efecto se reconocen la siguiente incorporación:

- **Modificación Puntual de las NN.SS. para la remodelación urbanística en el Suelo Urbano de Baja Densidad de Barraña**, aprobado definitivamente por Pleno el 20 de junio de 2.001, y publicada en el BOP de 9 de julio de 2001 y el DOGA de 2 de agosto de 2.001. Que actualmente se encuentra en proceso de ejecución, y cuya ordenanza reguladora se resume a continuación:

Ámbito.

El grafiado en los planos de la Modificación Puntual.

Tipología.

Unifamiliar aislada.

Parcela mínima.

1.000 m².

Frente mínimo.

15 metros. Debe poder inscribir un círculo de 18 m de diámetro en la parcela.

Alineaciones.

- De los cierres: Las grafiadas en los planos.

- De las edificaciones: 3 metros al cierre.

Separación a linderos.

Tres metros para la edificación principal, incluidos todos los cuerpos salientes del mismo.

El vuelo de cubierta se separará un mínimo de 2,5 m del lindero.

De las edificaciones auxiliares: 2 m del lindero.

Alturas.

Bajo más una planta = 7 m medidos a la cara superior del último forjado, medida en el punto medio de la fachada principal.

Edificabilidad máxima.

0,8 m²/m².

Cubiertas.

Pendiente máxima de 30º, con vuelo máximo de 1 m y no superando en ningún punto los 4 m de altura.

Aprovechamiento bajo cubierta, sótanos y semisótanos.

Se permiten los aprovechamientos bajo cubierta dentro del sólido definido en el artículo anterior. Salvo las chimeneas, no se permiten otros volúmenes sobresalientes de la superficie de la cubierta.

Los aprovechamientos bajo cubierta con usos de trasteros, sótanos y semisótanos, computarán el 50% de su superficie a efectos de edificabilidad.

Los semisótanos y bajos dedicados a garajes no computan edificabilidad.

Cierres.

La altura máxima de los cierres será de 2,10 m permitiendo una parte maciza de 1,60 m. Se permiten los cierres opacos hasta los 2,10 m si se realizan en mampostería o cierre de piedra.

Usos.

Se autorizan los usos de vivienda en categoría 1ª, equipamiento residencia categorías 3ª, 4ª y 5ª, garaje-aparcamiento, categoría 1ª; socio-cultura, docente y existencia, categoría 1ª; sanitario categorías 2ª, 3ª y 4ª; deportivo en todas sus categorías.

Todos los parámetros no definidos en esta Ordenanza Específica se ajustarán a lo regulado por la Modificación Puntual para la remodelación urbanística en el Suelo Urbano de Baja Densidad de Barraña.

12.2.- DESARROLLO DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Áreas de Reparto).

12.2.1.- Condiciones Generales.

El Plan General ha definido y delimitado dentro del Suelo urbano aquellas áreas en las que sean necesarios procesos de urbanización integral, reforma interior, renovación urbana u obtención de dotaciones urbanísticas con distribución equitativa de beneficios y cargas, estableciendo a estos efectos áreas de reparto que pueden desarrollarse en uno o más polígonos, mediante planes especiales cuando la ordenación no haya sido detallada o, mediante estudios de detalle cuando habiendo señalado el plan las alineaciones, quede pendiente de resolver la ordenación de los volúmenes a construir.

En todos los Polígonos en los que el suelo es en la totalidad o en parte de titularidad privada, el aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios será del 90% del aprovechamiento tipo, correspondiéndole al Ayuntamiento el 10% restante.

Excepcionalmente, cuando no se pudiera ceder el 10% de aprovechamiento lucrativo, éste se podrá sustituir por una compensación económica según valoración efectuada por los Servicios Técnicos Municipales.

A todos los efectos la edificabilidad prevista por el presente documento incluye las construcciones actualmente existentes que no se extingan tras el desarrollo del Área de Reparto.

Los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado tienen los siguientes deberes:

- a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento todo el suelo necesario para viales, espacios libres y dotaciones públicas de carácter local.
- b) Ceder el suelo necesario para la ejecución de sistemas generales que el Plan General incluya dentro del polígono, así como ejecutar su urbanización en las condiciones que determine el Plan.
- c) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento. Los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice este aprovechamiento deberán ser asumidos por los propietarios.
- d) Proceder la distribución equitativa de beneficios y cargas del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

- e) Costear y ejecutar las obras de urbanización del polígono, así como las conexiones con los sistemas generales existentes en los plazos establecidos en el planeamiento.
- f) Edificar los solares en los plazos establecidos en el planeamiento.

Las Áreas de Reparto propuestas podrán subdividirse en polígonos distintos de los propuestos por el Plan, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley 9/2.002, siempre que se demuestre convenientemente la coherencia de la intervención y que, las áreas dotacionales se situarán de manera que puedan ser complementadas con los del resto de los terrenos del Área de Reparto sobre las que no se actúa.

La delimitación de dichos Polígonos observará las siguientes condiciones:

- La superficie mínima de cualquier Polígono que se delimite será de 5.000 m².
- No se admitirá aquella delimitación que segregue una superficie de terreno menor de 5.000 m².

El Plan prevé la ordenación en su caso, de cada área de reparto en sus aspectos más generales, como trazados de viarios, aparcamientos y localización de áreas libres, entendiéndose éstas como orientativas, pudiendo ser modificadas por el Plan Especial si se justifica suficientemente. De no desarrollarse mediante Plan Especial, la ordenación grafiada por este Plan se entenderá como obligatoria.

La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación.

En las áreas de reparto incluidas o colindantes con los núcleos de Boiro, Cabo de Cruz y Escarabote, las redes de servicios urbanísticos efectuarán su conexión a las redes municipales ya existentes en el punto que determinen los servicios técnicos del Ayuntamiento en el momento del desarrollo de las mismas.

12.2.2.- Cálculo de los Aprovechamientos tipo.

El cálculo de los aprovechamientos tipo se establece en función de las determinaciones del art. 113 de la LOUG.

12.2.3.- Coeficientes de ponderación.

Se establece la definición de los coeficientes de ponderación en función de los valores de mercado estimados para los distintos usos asignados:

Áreas de Reparto: **B-1.**

Uso y tipología característicos: Vivienda colectiva, alta densidad a= 1

Uso Principal	Tipología	Coef. Ponderación
Residencial	Bloque exento.	1
Residencial	Vivienda unifamiliar	1.05

Áreas de Reparto: **C-1, C-2, E-1, E-2, E-3, E-4.**

Uso y tipología característicos: Vivienda colectiva media densidad a= 1

Uso Principal	Tipología	Coef. Ponderación
Residencial	Bloque exento.	1
Residencial	Vivienda unifamiliar	1

12.2.4.- Áreas de Reparto.

El ámbito de las Áreas de Reparto y las condiciones específicas para la redacción de los planes especiales que procedan en su caso, se definen en las fichas adjuntas.

La superficie reflejada en las fichas se entenderá siempre como aproximada, debiendo justificarse la superficie real mediante levantamiento topográfico del terreno.

En aplicación de la Disposición transitoria primera, apartado 1, letra c) de la Ley 9/2002:

Al suelo urbano incluido en polígonos, unidades de ejecución o de actuación, se le aplicará lo dispuesto por esta ley(LOUG) para el suelo urbano no consolidado y podrá ejecutarse de acuerdo con las determinaciones del planeamiento vigente hasta la completa ejecución de sus previsiones en el plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Transcurrido este plazo sin que hubieran sido completamente ejecutadas sus previsiones, serán de aplicación los estándares mínimos para dotaciones y los límites de edificabilidad establecidos para el suelo urbano no consolidado por la Ley 9/2002, siendo el ámbito de referencia para la aplicación de estos estándares y limitaciones el polígono o unidad de ejecución o de actuación.

IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	B-1
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-B-4

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del interior de la manzana, creando un espongiamiento puntual de la trama
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 1 SUAD
TIPOLOGÍA	Edif. en bloque abierto. Altura máx. B+4

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	4.588 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	4.588 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	1,00 m²/m² (0,825 m²/m² residencial)
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

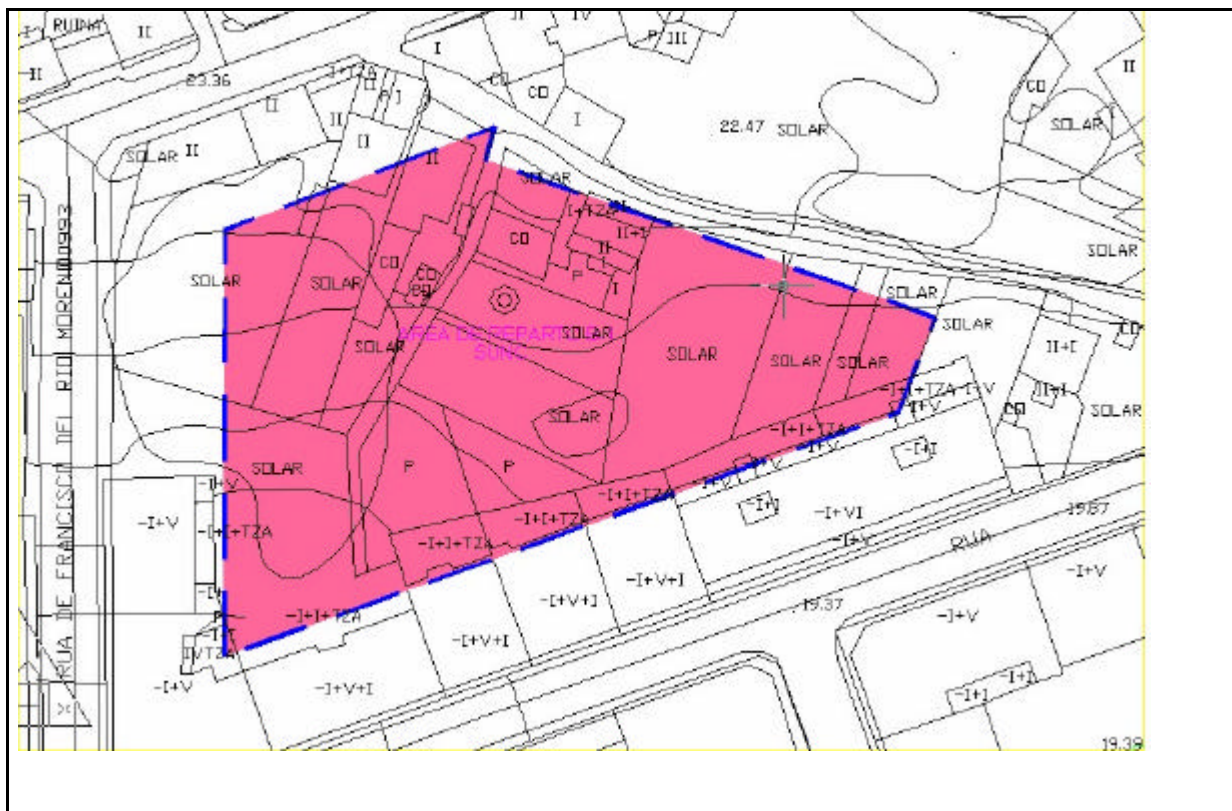
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	10 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	C-1
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-C-2, 3

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Ordenación de la falda del cerro de Fontenla y, consecución para uso público de un área libre de entidad.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 1ª y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif. en bloque abierto. Altura máx. B+2

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	35.278 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	22.930 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

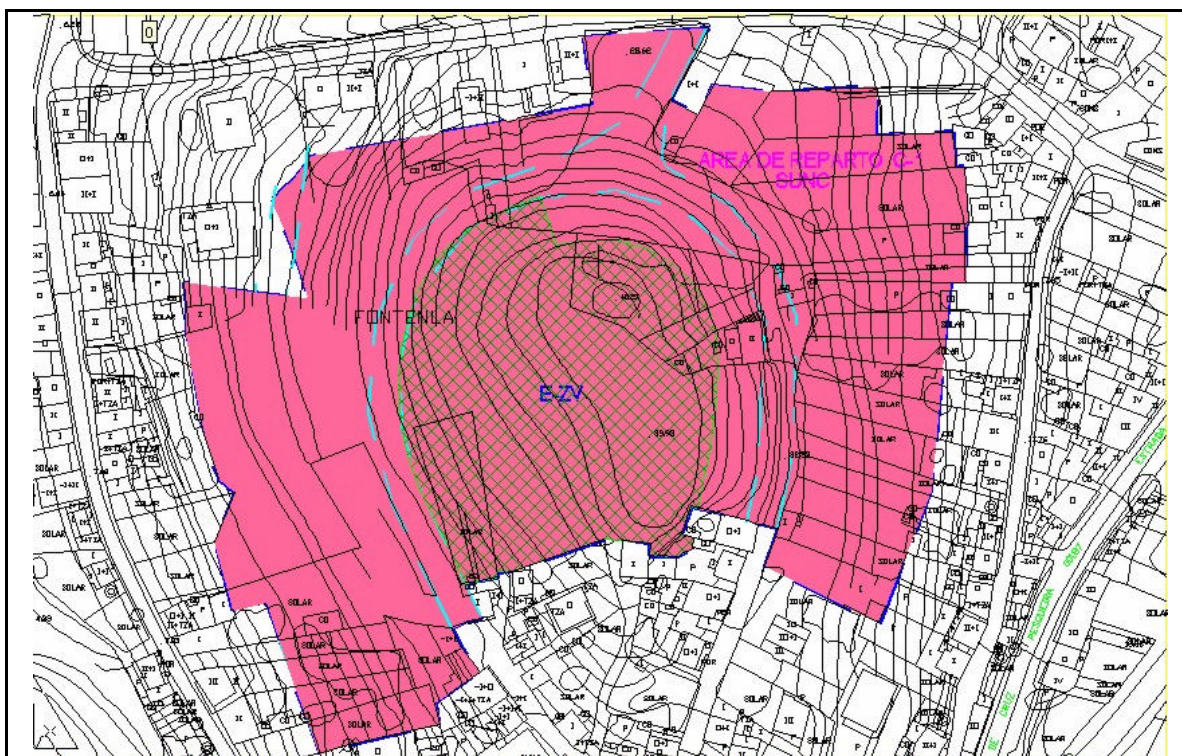
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto.
- La zona verde de cesión incluirá inexcusablemente la grafiada en los planos de ordenación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	C-2
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-C-5

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	14.840 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	9.646 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Articular el núcleo urbano con la nueva ordenación de la zona de ensanche .
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda categorías 1ª y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif. en bloque abierto. Altura máx. B+2

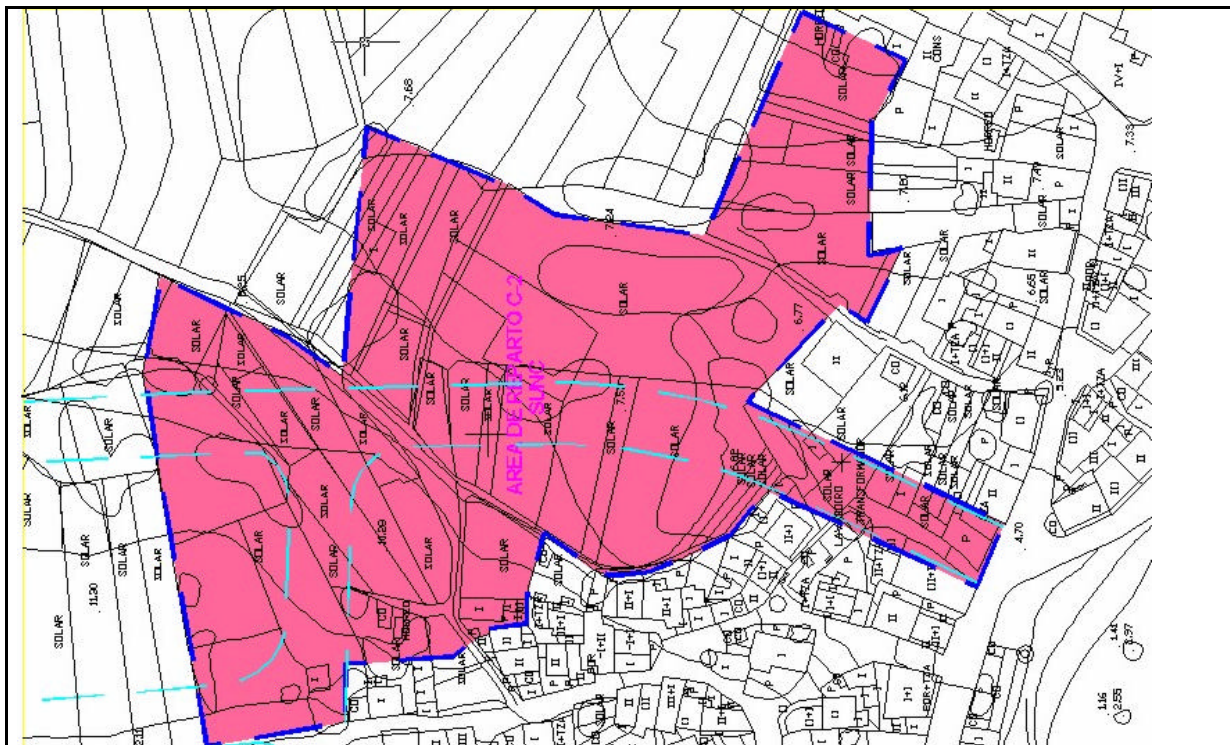
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m ² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.

LOCALIZACIÓN



AREA DE REPARTO	E-1
Nº POLIGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACION PLANO	2-E-2

OBJETO	Ordenación de los terrenos delimitados, apertura de nuevos viales y, consecución de zonas verdes
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 1ª y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif.. en bloque abierto. Altura máx. B+2

SUPERFICIE APROXIMADA	8.905 m ²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	5.788 m ²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m ² /m ²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.

IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	E-2
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-E-1, -2

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Ordenación de los terrenos delimitados, apertura de nuevos viales y, consecución de zonas verdes.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 1 y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif.. en bloque abierto. Altura máx. B+2

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	8.738 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	5.679 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

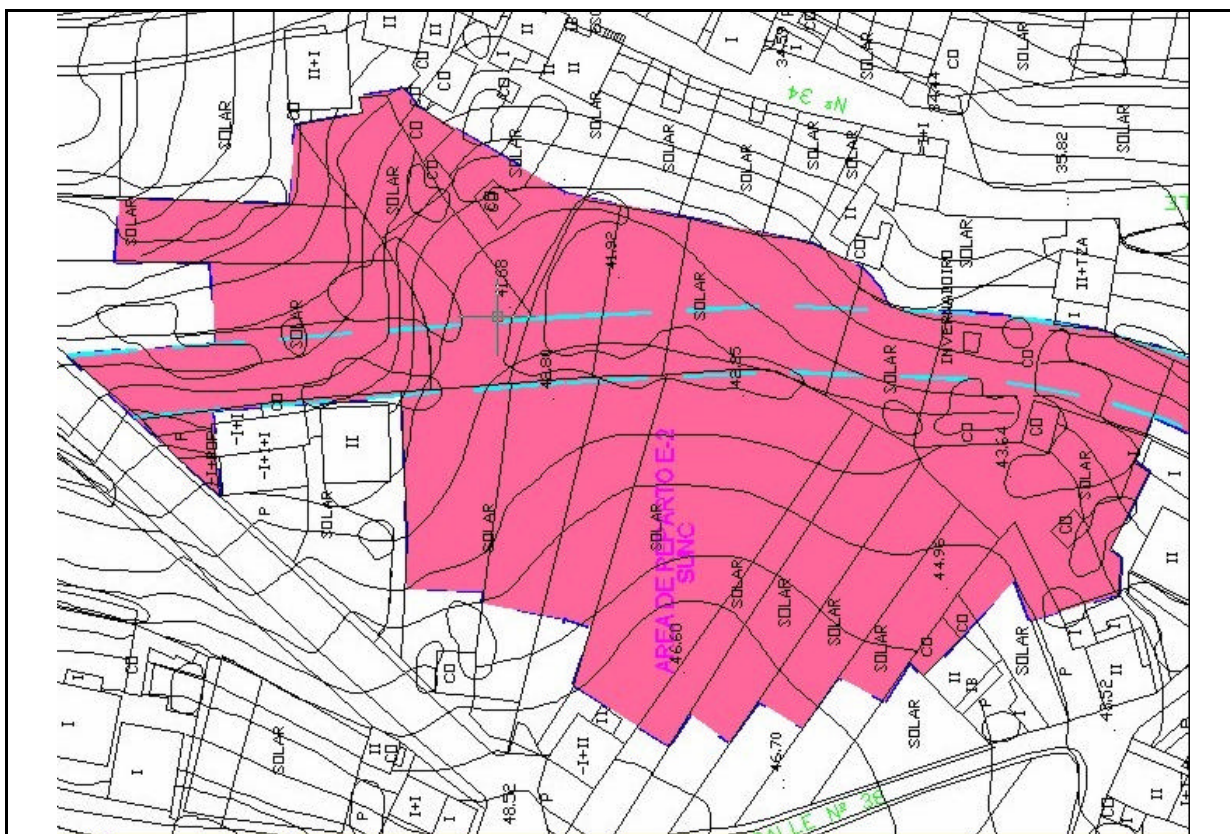
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	E-3
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-E-1

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Ordenación de los terrenos delimitados, apertura de nuevos viales y, consecución de zonas verdes
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 1ª y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif.. en bloque abierto. Altura máx. B+2

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	9.555 m ²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	6.210 m ²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m ² /m ²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

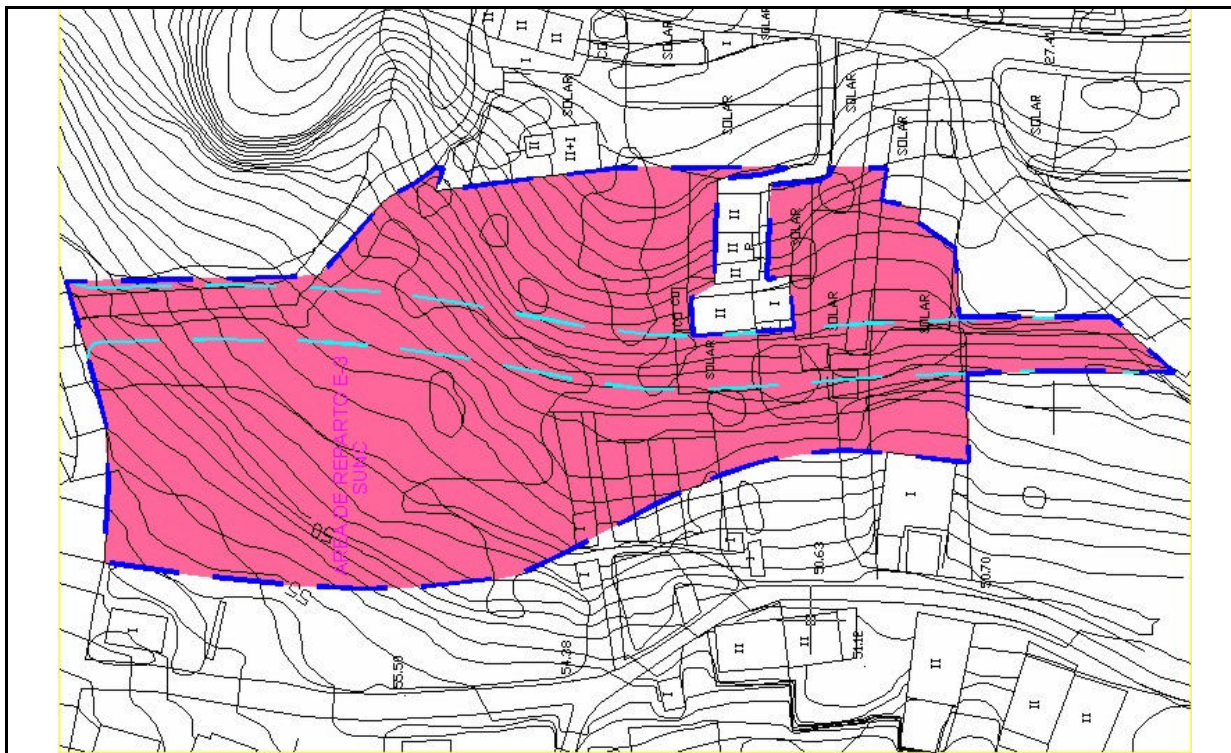
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m ² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

ÁREA DE REPARTO	E-4
Nº POLÍGONOS INCLUIDOS	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-E-1

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación de los terrenos delimitados procurando la articulación de con el puerto.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 1ª y 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif. en bloque abierto. Altura máx. B+2

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	5.498 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	3.574 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,65 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COMPENSACIÓN

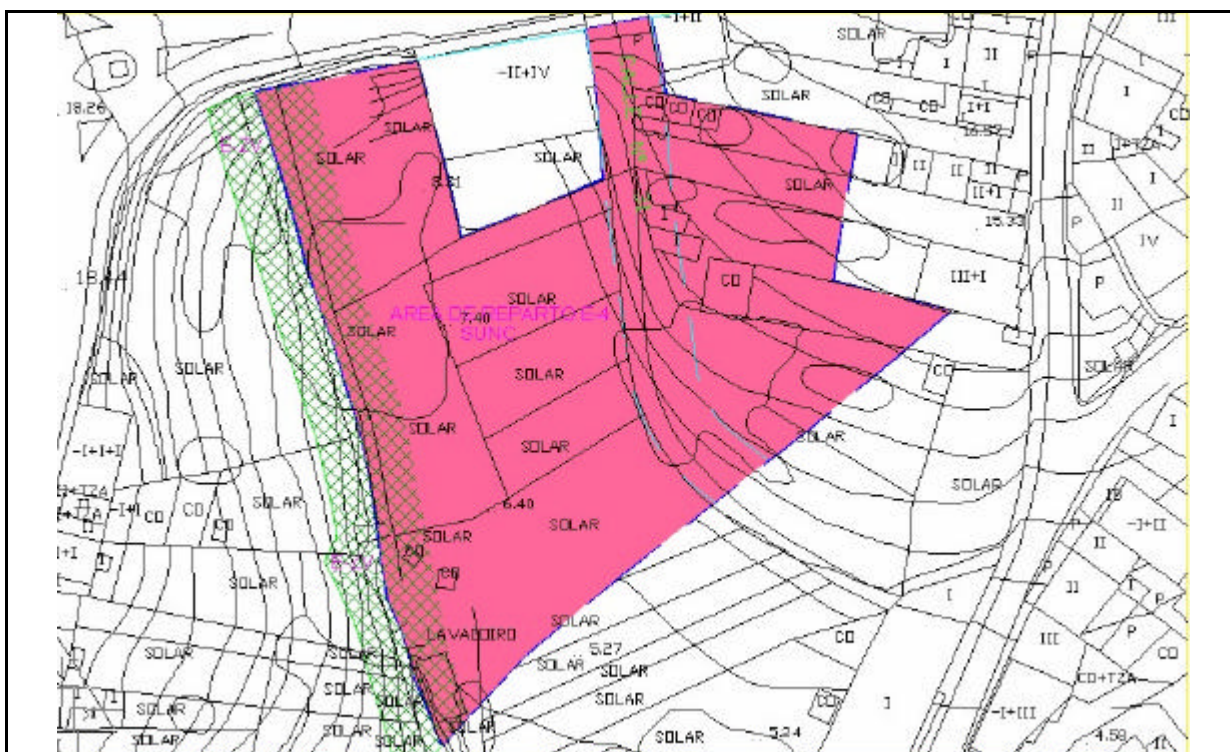
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	20 % de la superficie ordenada.	2% de la superficie ordenada.	2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- La ejecución de la urbanización se financiará de acuerdo a lo dispuesto en la legislación urbanística de aplicación, exonerando al Ayuntamiento de cualquier cargo a este respecto, lo que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.
- La red viaria se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La zona verde grafiada forma parte del 20% de las cesiones obligatorias para espacios libres.

LOCALIZACIÓN



CAPITULO 13.- ORDENANZAS ESPECIALES.

13.1.- EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN.

De acuerdo con lo determinado por el art. 103 de la Ley 9/2002, este Plan General establece el siguiente régimen para las edificaciones e instalaciones, actualmente existentes y que, en función de la normativa de este Plan, queden en situación de fuera de ordenación.

13.1.1.- Edificaciones no industriales.

En los edificios e instalaciones situados en suelo urbano o núcleos rurales, erigidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan, que resulten totalmente incompatibles con la nueva ordenación (afectadas por sistemas generales, afectadas por las alineaciones del trazado viario o en suelo destinado a uso dotacional), sólo se podrán autorizar obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente y supresión de barreras arquitectónicas (Ley 8/1997), tal y como dispone el art. 103.2 de la LOUG.

En las construcciones situadas en suelo urbano o núcleos rurales, solo parcialmente incompatibles con el Plan, es decir, aquellas no afectadas por alineaciones, por sistemas generales o situadas en suelo destinado a equipamiento, podrán autorizarse pequeños aumentos de volumen, destinados a la construcción de servicios higiénicos sanitarios, debiendo estas ampliaciones respetar las distancias a colindantes establecidas por la ordenanza de aplicación, y no ser superiores al 10% de la superficie construida actual, según dispone el art. 103.3. de la LOUG. Se autorizan también, las obras de modernización necesarias para adaptarlas a las condiciones de habitabilidad, y supresión de barreras arquitectónicas (Ley 8/1997, de 20 de agosto), así como, las necesarias para la conservación y ornato del inmueble.

Las edificaciones en suelo rústico, ejecutadas al amparo de la preceptiva licencia urbanística municipal, y que queden en situación de fuera de ordenación, podrán mantener su uso autorizado, y se podrán autorizar obras de mejora y reforma y, en casos justificados, obras de ampliación de hasta un máximo del 10% de la superficie edificada originaria. (Ley 9/2002, disposición transitoria cuarta)

En el caso de edificaciones fuera de ordenación por encontrarse **afectadas por las alineaciones** se aplicará la excepcionalidad del art. 103.3 de la LOUG siempre que concurran las siguientes circunstancias:

1. Que se trate de vivienda unifamiliar.
2. Que en ningún caso las obras que se pretendan supongan aumento de superficie o volumen.
3. Que se trate de edificaciones habitables que constituyan el domicilio del solicitante o, su futuro domicilio, previo compromiso expreso de habitar la edificación.
4. Que por las características de la vía a la que de frente la edificación y las propias edificaciones del entorno, no se prevea la expropiación en el plazo de quince años.

En estos casos podrían autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación. En cualquier caso, dentro de suelo rústico, siempre serán de aplicación el régimen de autorizaciones, usos y condiciones de edificación que establece la LOUG.

13.1.2.- Edificaciones industriales.

En las edificaciones industriales y almacenes existentes, que resulten disconformes con el Plan, no se autoriza el aumento de volumen, pero si las necesarias obras de modernización y adaptación a las nuevas tecnologías.

Podrá autorizarse, también, el cambio de uso y actividad, siempre que éstos se ajusten a los usos permitidos para la zona según el presente planeamiento, debiendo tramitarse

el correspondiente proyecto, y justificarse su no afección al medio circundante y las medidas correctoras necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación medioambiental o las destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas.

13.2.- ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE PARCELAS.

En suelo urbano consolidado, en cumplimiento del artículo 19.b) de la Ley 9/2002, toda parcela que incumpla las condiciones de parcela mínima de la ordenanza que le sea de aplicación deberá someterse a regularización, a fin de adecuar sus condiciones físicas a las condiciones establecidas en este documento para la edificación de la misma.

El procedimiento para las operaciones de reorganización de la propiedad se ajustará a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 9/2002, y podrá iniciarse tanto a instancia del Ayuntamiento como de cualquiera de los particulares interesados.

CAPITULO 14.- REGULACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE.

14.1.- CONDICIONES GENERALES.

El Suelo Urbanizable lo constituyen aquellos terrenos que el planeamiento incorpore al proceso de desarrollo urbano, como consecuencia de las actuaciones públicas programadas o privadas concertadas, así como aquellas áreas de suelo rústico apto para ser urbanizado, una vez sean incorporadas al proceso de desarrollo urbanístico, mediante la aprobación del correspondiente Plan Parcial.

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria de Planeamiento, sólo se ha concertado con un particular el desarrollo de un sector de planeamiento para uso residencial.

Las áreas de suelo urbanizable delimitadas en el Plan general son en su totalidad de carácter residencial; pese no quedar delimitado ningún sector de suelo urbanizable industrial, al entenderse que la demanda de éste ha quedado satisfecha por la reciente ejecución del polígono de Espiñeira, se dispone alrededor de dicho polígono una zona de suelo rústico apto para urbanizar, lo que permitiría su ampliación de ser necesario.

Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad de acuerdo con la naturaleza rústica de los mismos, debiendo destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos o similares, en tanto no se apruebe el planeamiento que establezca la ordenación detallada para la transformación del Suelo Urbanizable.

Una vez aprobado este planeamiento comportará, para sus propietarios, los siguientes deberes:

- a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento todo el suelo necesario para viales, espacios libres y dotaciones públicas de carácter local.
- b) Ceder el suelo necesario para la ejecución de sistemas generales que el Plan General incluya dentro del polígono, así como ejecutar su urbanización en las condiciones que determine el Plan.
- c) Costear y en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales existentes.
- d) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento. Los costes de urbanización de los terrenos en los que se localice este aprovechamiento deberán ser asumidos por los propietarios.

- e) Proceder la distribución equitativa de beneficios y cargas del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
- f) Costear y ejecutar las obras de urbanización del polígono, así como las conexiones con los sistemas generales existentes en los plazos establecidos en el planeamiento.
- g) Edificar los solares en los plazos establecidos en el planeamiento.

El aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios será del 90% del aprovechamiento tipo, correspondiéndole al Ayuntamiento el 10% restante.

El Plan General establece, para cada área de suelo urbanizable, un uso global y la intensidad de este uso global. Hasta el momento de redactar el planeamiento secundario no se conocerán los usos pormenorizados, por lo que se fijan unos coeficientes de ponderación para cada uso pormenorizado de los posibles a establecer por el Plan Parcial.

Los criterios para la determinación de los coeficientes de ponderación se regulan de acuerdo con la previsión de demanda, oferta y valores de venta detectados para el Concello de Boiro, en este sentido se establecen los siguientes coeficientes entre uso y tipología característica (residencial, vivienda colectiva) y los restantes usos y tipologías:

Uso Principal	Tipología	Coeficiente de Ponderación
Residencial	Unifamiliar	1.10
Residencial	Colectiva	1.00
Residencial	En régimen de protección	0.90
Industrial	Nave	0.90
Terciarios	Edificación abierta	1.00

14.2.- SUELO URBANIZABLE PÚBLICO PROGRAMADO.

Se delimitan cuatro áreas como Suelo Urbanizable Público Programado colindantes con el Núcleo Urbano de Boiro y denominadas SUPP B-1, B-2, B-3 y B-5, y tres como ampliación del Núcleo Urbano de Cabo de Cruz, denominadas SUPP C-1, C-2 y C-3.

En las fichas adjuntas se regulan y establecen las condiciones a que se debe ajustar el planeamiento complementario que desarrolle estos sectores.

14.3.- SUELO URBANIZABLE PRIVADO CONCERTADO.

Se plantea, por parte de particulares, una única propuesta de concertación, que se delimita en un único polígono denominado SUPC B-4. En la ficha adjunta se regula y establecen las condiciones a que se debe ajustar el planeamiento complementario que desarrolla este polígono.

14.4. FICHAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE.

En las fichas adjuntas se localizan el ámbito del sector de planeamiento y las condiciones de su desarrollo.

Las superficies que se avanza en las fichas se entenderán siempre como aproximadas, debiendo justificarse la superficie real del ámbito mediante levantamientos topográficos.

En aplicación de la disposición transitoria primera, apartado 1, letra d) de la Ley 9/2002:

Al suelo urbanizable de los municipios con plan general adaptado a la Ley 1/1997, del suelo de Galicia, y al suelo urbanizable programado se le aplicará lo dispuesto en esta ley para el suelo urbanizable delimitado, sin perjuicio de respetar los usos e intensidades previstos en el planeamiento vigente. Al suelo urbanizable no programado, apto para urbanizar o rústico con aptitud para ser incorporado al desarrollo urbanístico, se le aplicará lo dispuesto en esta ley para el suelo urbanizable no delimitado, sin perjuicio de respetar los usos e intensidades previstos por el planeamiento general vigente. No obstante lo anterior, a los terrenos sin plan parcial aprobado definitivamente que se encuentren en el ámbito de la servidumbre de protección de la Ley 22/1988, de costas, o en el ámbito sometido a algún régimen de protección de la Ley 9/2001, de conservación de la naturaleza, se les aplicará el régimen establecido por esta ley para el suelo rústico de protección de costas o de espacios naturales, respectivamente.

IDENTIFICACIÓN

SURPP	B-1
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2B-4/6

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACION	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 1
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+4 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	77.702 m ²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	77.702 m ²
APROVECHAMIENTO TIPO	1 m ² /m ² (0,825 m ² /m ² máx residencial)
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

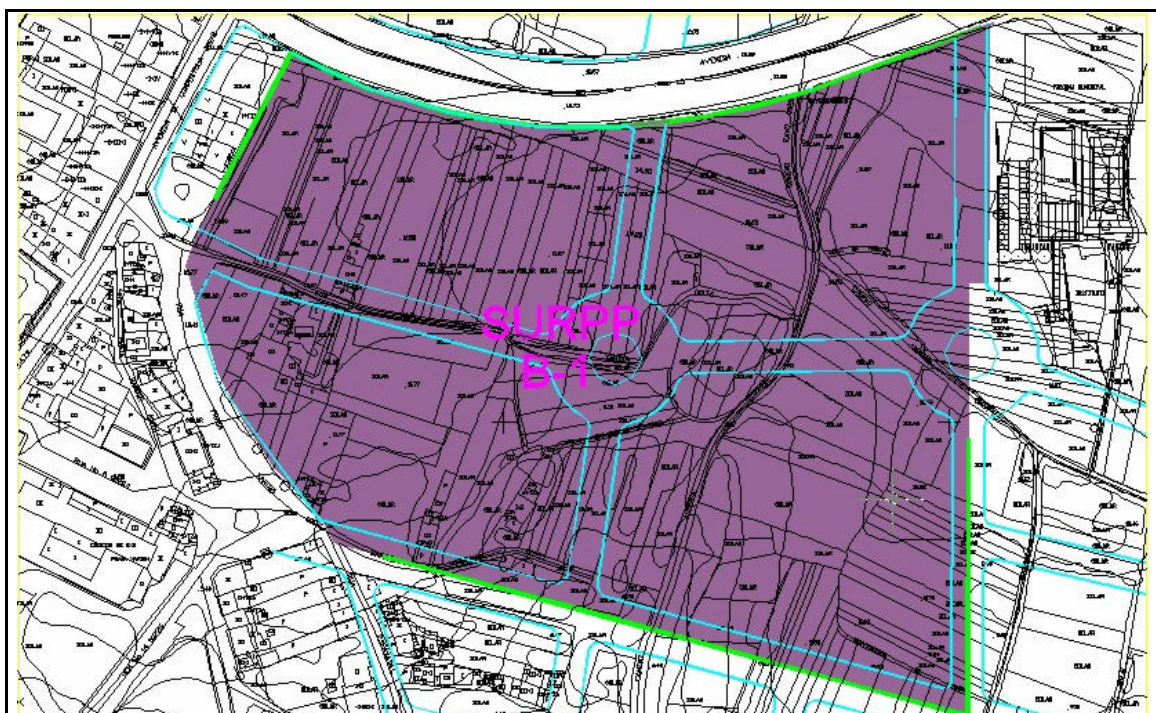
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m ² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SURPP	B-2
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	2B-6/7

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACIÓN	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 1
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+4 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	59.523 m ²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	59.523 m ²
APROVECHAMIENTO TIPO	1 m ² /m ² (0,825 m ² /m ² máx residencial)
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

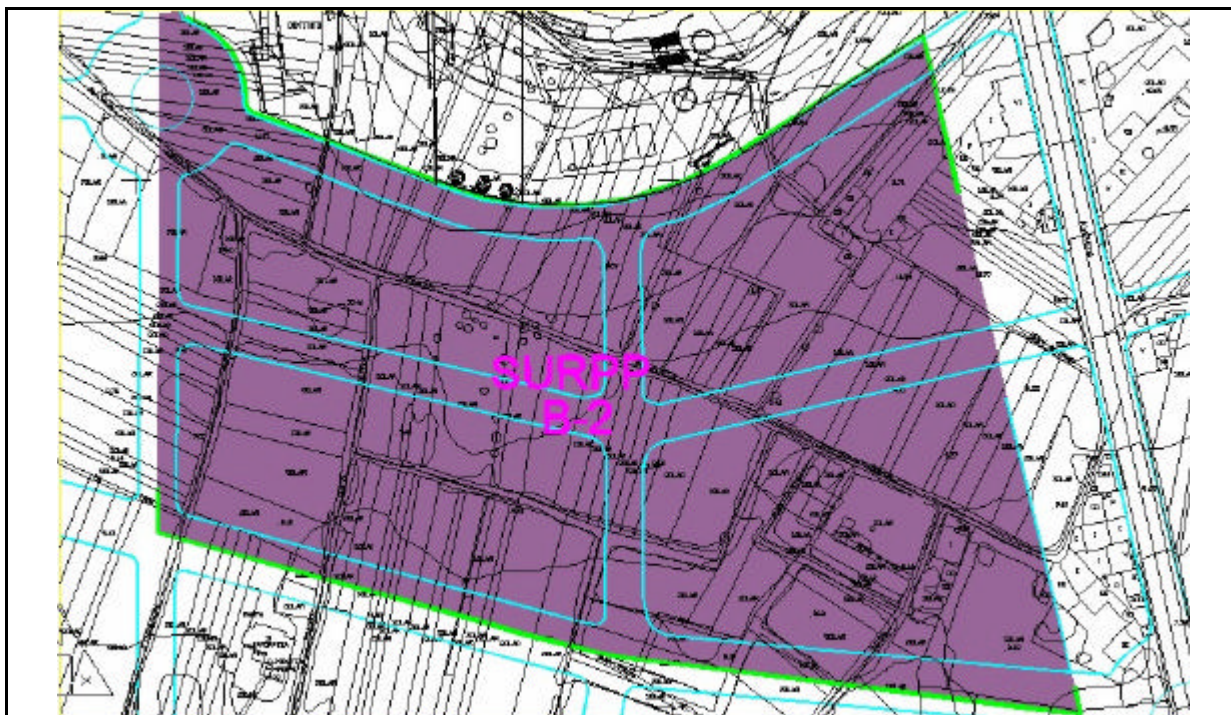
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m ² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SURPP	B-3
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	2B-5/7

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACION	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 1
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+4 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	93.763 m ²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	93.763 m ²
APROVECHAMIENTO TIPO	1 m ² /m ² (0,825 m ² /m ² máx residencial)
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

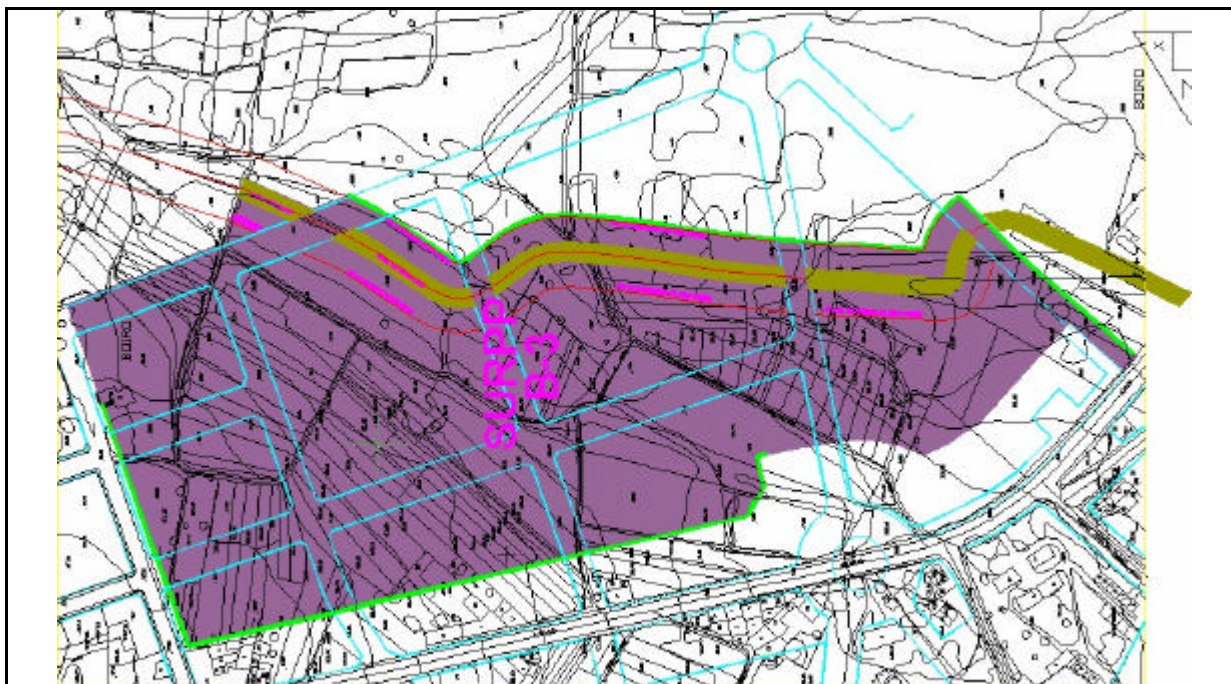
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m ² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SURPP	B-5
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN PLANO	2-B-4

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación de los terrenos delimitados procurando una articulación de circulación con el núcleo contiguo.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN ESPECIAL, PR. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categoría 2ª
OTROS USOS	Los autorizados por ordenanza nº 2 SUMD
TIPOLOGÍA	Edif. en bloque abierto. Altura máx. B+3

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE APROXIMADA	23.756 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	20.192 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,85 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

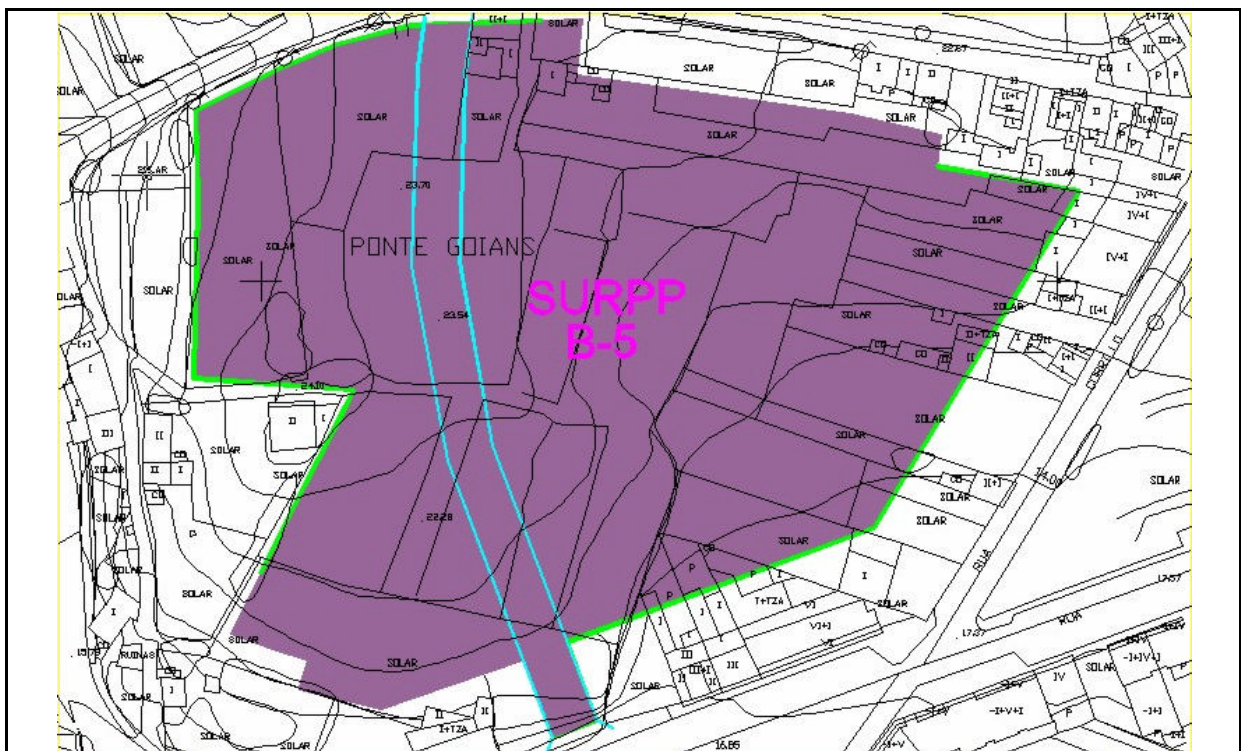
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTOS
SI	Según Ley y Reglamento.		2 plazas por cada 100 m² construidos, el 25% debe ser de uso y dominio público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SUPP	C-1
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	2C-3/5

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACION	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 2
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+2 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	55929 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	27.964,50 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,5 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

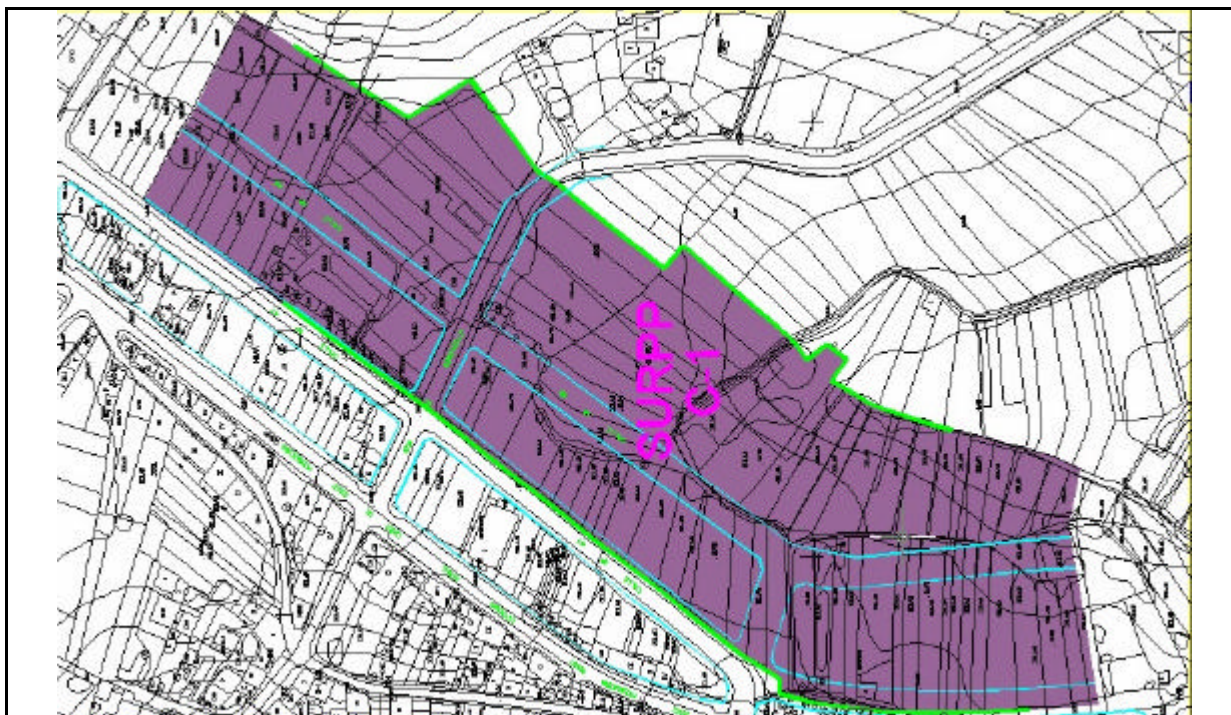
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SUPP	C-2
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	2C-3/5

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACIÓN	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 2
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+2 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	36.523 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	18.261 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,5 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

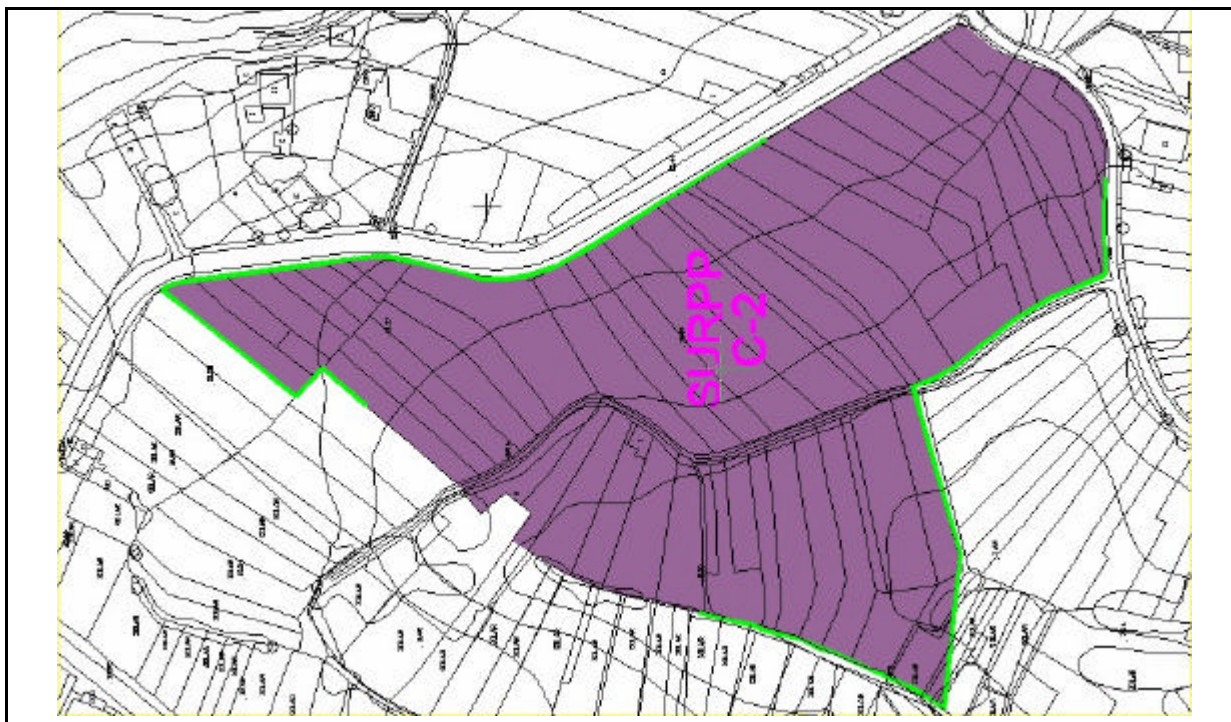
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SUPP	C-3
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	2C-5

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Completar la ordenación del S. Urbano según el criterio viario reflejado en planos.
OCUPACIÓN	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USO PRINCIPAL	Vivienda, categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.
OTROS USOS	Los autorizados por la ordenanza nº 2
TIPOLOGÍA	Bloque abierto. Altura máxima B+2 plantas.

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	38.009 m²
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO	19.004,50 m²
APROVECHAMIENTO TIPO	0,5 m²/m²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	COOPERACIÓN

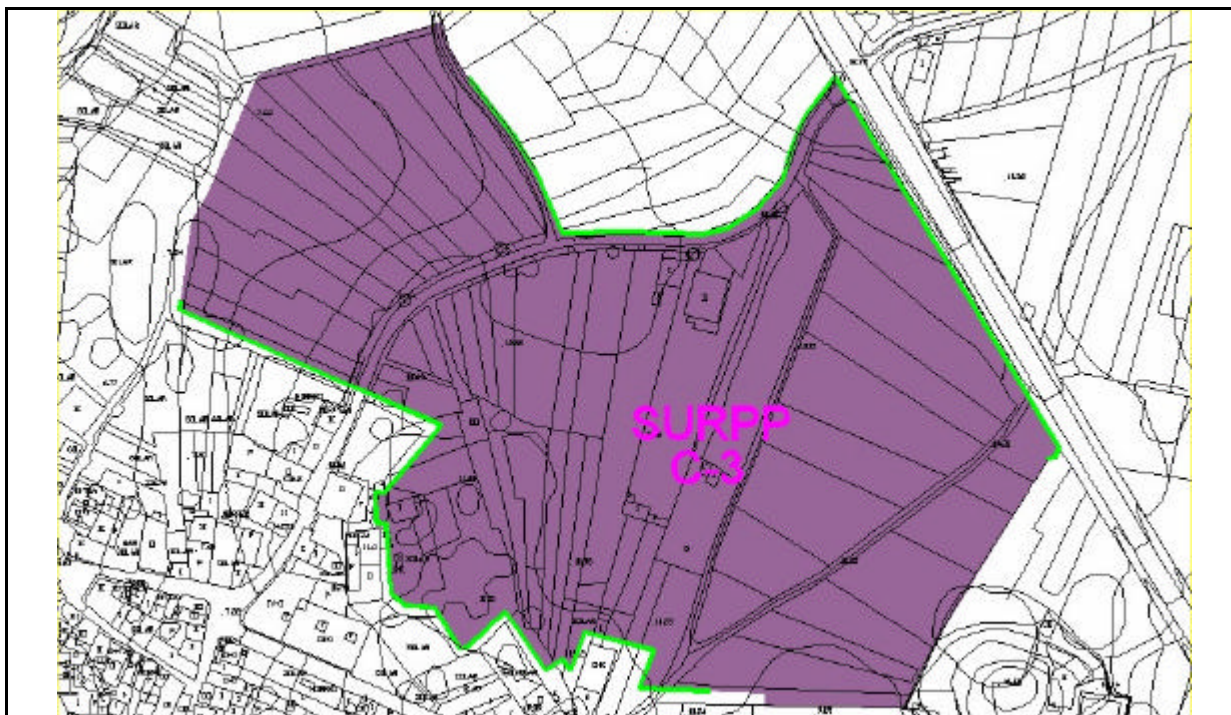
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado por el Concello, según el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- El número máximo de viviendas será de 80 viv./Ha.
- La red viaria interior se traza de modo orientativo, pudiendo reajustarse en función de las condiciones topográficas del terreno.
- La ordenación deberá garantizar el adecuado acoplamiento de los edificios con el suelo urbano consolidado, de manera que se resuelva la eliminación de medianeras.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto, que será condición inexcusable para obtener la licencia de primera ocupación.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

SUPC	B-4
SECTOR	1
LOCALIZACIÓN - PLANO	1.13, 1.14, 1.16, 1.17

SUPERFICIE Y APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL	55.500 m ² aprox.
APROVECHAMIENTO TIPO	0,3 m ² /m ²
SISTEMA DE ACTUACIÓN	CUALQUIERA DE LOS INDIRECTOS

USOS Y TIPOLOGÍA

OBJETO	Implantación de área comercial y dotación hostelera
OCUPACION	50%.
CESIONES DE APROVECHAMIENTO	Aprov. Municipal 10%
INSTRUMENTO DE DESARROLLO	PLAN PARCIAL, Y P. DE URBANIZACIÓN
USOS AUTORIZADOS	Comercial, limitado a 8.000 m ² máximo. Hotelero, restauración y, Vivienda en categoría 1ª.
TIPOLOGÍA	Edif. Exenta, Hmáx= 12 m para Edif. comercial y, la derivada de la ordenanza nº 3 para el resto de usos.

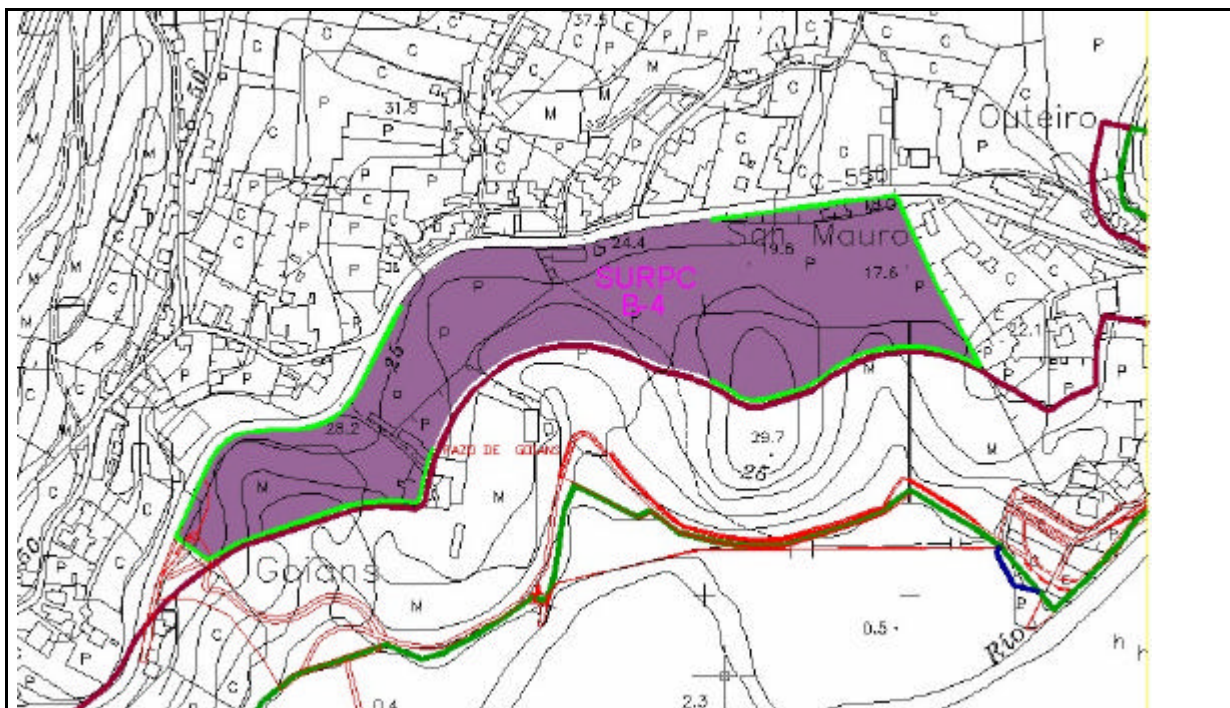
CESIONES DE SUELO PARA

VIARIO	ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS	EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS	APARCAMIENTO
Si	Según Ley 9/2002 y Reglamento		2 plazas de aparcamiento por cada 100 m ² construidos, el 25% de los cuales deberá ser público.

CONDICIONES

- El Plan Parcial será redactado en el plazo establecido en el orden de prioridades y. se ajustará a lo establecido por los artículos 47, 48 y, en su caso, 50 de la LOUG.
- La ordenación deberá garantizar la adecuación de la edificación al entorno.
- Se deberá urbanizar la totalidad del área ordenada, exonerando al Concello de cualquier cargo a este respecto.
- Otras condiciones: Las establecidas en el convenio urbanístico.

LOCALIZACIÓN



CAPITULO 15.- RÉGIMEN Y ORDENANZAS REGULADORAS DE LOS NÚCLEOS RURALES.

15.1.- RÉGIMEN.

Los terrenos incluidos por este Plan como núcleo rural serán destinados a los usos relacionados con las actividades propias del medio rural, y con las necesidades de la población residente en dichos núcleos.

Los propietarios de esta clase de suelo tienen derecho a su uso y edificación en las condiciones establecidas por este Plan y la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.

Cuando se pretenda construir nuevas edificaciones, o sustituir las existentes, los propietarios deberán ceder gratuitamente al ayuntamiento los terrenos necesarios para la apertura o regularización del viario preciso y ejecutar, a su costa, la conexión con los servicios existentes en el núcleo.

En el supuesto de ejecución de planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural que contemplen actuaciones de carácter integral en los núcleos rurales y delimiten polígonos, los propietarios de suelo están obligados a :

- a) Ceder gratuitamente a los ayuntamientos los terrenos destinados a viales, equipamientos y dotaciones públicas.
- b) Costear y ejecutar las obras de urbanización previstas en el plan especial.
- c) Solicitar la licencia de edificación y edificar cuando el plan especial así lo establezca.

15.2.- CONDICIONES DE USO.

15.2.1. Tipos de actuaciones.

En los núcleos rurales delimitados por el Plan se permitirán, previa licencia municipal y sin necesidad de autorización autonómica previa, las siguientes actuaciones:

- a) Obras de conservación y restauración de las edificaciones existentes, siempre y cuando no supongan variación de las características esenciales del edificio, ni alteración del lugar, volumen y tipología tradicional. En todo caso, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2002 (LOUG)
- b) Otras de rehabilitación y ampliación en planta o altura de las edificaciones existentes que no impliquen variación de su tipología, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 9/2002 (LOUG).
- c) Nuevas edificaciones de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29 de la Ley 9/2002 (LOUG)

15.2.2. Obras de derribo y demolición.

En virtud de lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 9/2002 (LOUG):

1. Queda prohibido el derribo o demolición de las construcciones existentes, salvo en los siguientes supuestos:
 - a) Aquellas construcciones sin interés arquitectónico alguno en las que, por su reducido tamaño o imposibilidad de acceso, no sea posible su recuperación, restauración o reconstrucción para cualquier uso de los autorizados en esta ley.
 - b) Las edificaciones de escaso valor histórico o etnográfico de las que, estando en ruina material de acuerdo con la legislación urbanística, con evidente peligro para las personas o cosas, no sea viable su recuperación total o parcial.

- c) Todos los añadidos que desvirtúen la tipología, forma y volumen de cualquier edificación primitiva, o que por los materiales en ellos empleados supongan un efecto distorsionador para la armonía y estética del conjunto edificatorio. Igualmente todos los alpendres, almacenes y edificaciones auxiliares que estén en las mismas condiciones.
2. En los supuestos previstos en el número anterior, se solicitará licencia de demolición acompañando al proyecto técnico un estudio justificado y motivado del cumplimiento y veracidad de las circunstancias que concurren de acuerdo con los especificado anteriormente.

15.2.3. Usos permitidos.

En virtud de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 9/2002 (LOUG):

El uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales será el residencial. Asimismo, se podrán permitir usos comerciales, productivos, turísticos y tradicionales ligados a la vida rural, así como pequeños talleres, siempre que no se altere la estructura morfológica del asentamiento y el nuevo uso contribuya a revitalizar la vida rural y mejorar el nivel de vida de sus moradores y que, en todo caso, resulten compatibles con el uso residencial.

15.2.4. Actuaciones prohibidas.

En virtud de lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 9/2002 (LOUG):

Dentro del núcleo rural no se permitirán:

- a) Las edificaciones, ya sean de vivienda, auxiliares o de otro uso, cuya tipología no responda a las del asentamiento en el que se ubiquen.
- b) Viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características similares y colocadas en continuidad en más de tres unidades.
- c) Naves industriales de cualquier tipo.
- d) Aquellos movimientos de tierras que supongan una agresión al medio rural o que varíen la morfología del paisaje del lugar.
- e) La apertura de pistas, calles o caminos que no estén contemplados en el planeamiento, así como la ampliación de los existentes y el derribo, de manera injustificada, de muros tradicionales de los *rueiros* o *corredoiras*.
- f) Los nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y otros.
- g) Las nuevas instalaciones destinadas a la producción agropecuaria que excedan del tipo tradicional y familiar determinado por la Consellería competente en materia de agricultura.
- h) Aquellos usos que, ya sea por el tamaño de las construcciones, por la naturaleza de los procesos de producción, por las actividades a desarrollar o por otras condiciones, aun cumpliendo con los requisitos de la legislación medioambiental, no sean propios del asentamiento rural.

15.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

1.- Definición y ámbito.

Comprende esta ordenanza, las aldeas, lugares y rueiros de origen agrario o ganadero, y morfología definida, que constituyen la base de la trama rural y que disponen o no de los

siguientes servicios: acceso rodado, suministro de energía eléctrica, red de abastecimiento de agua y saneamiento, y que el estudio del medio rural ha reconocido como núcleo de población.

El tipo de edificación mantendrá las condiciones ambientales del núcleo, la morfología del asentamiento y la tipología de las edificaciones del lugar y, utilizará para su edificación los materiales, colores y formas constructivas tradicionales y comunes del propio asentamiento. En tal sentido para el acabado de las edificaciones se empleará la piedra u otros materiales tradicionales y propios de la zona; excepcionalmente, por razones justificadas y previa autorización del Ayuntamiento, podrán emplearse otros materiales, siempre que se garantice su adecuación al entorno; la carpintería exterior deberá ser de madera o de aluminio lacado, y con colores acordes con el medio rural.

2.- Sistema de ordenación.

Se fija un sistema mixto de ordenación para completar las estructuras de origen de los núcleos, permitiéndose la edificación aislada o adosada, a cuyo efecto se delimitan tres tipos de núcleo, denominados núcleos de Grado 1, Grado 2 y Grado 3. La composición y volumen de las nuevas edificaciones deberá ser similar a las edificaciones tradicionales existentes, dentro de los parámetros establecidos en el apartado siguiente.

3.- Parámetros de la edificación.

	GRADO 1		GRADO 2	
	NT	A.Ex.	NT	A.Ex.
Parcela mínima	300 m ²	600 m ²	600 m ²	
Fachada mínima	6 m.	8 m	8 m.	
Edificabilidad	0,8 m ² /m ²	0,5 m ² /m ²	0,5 m ² /m ²	
Altura máxima a cornisa	7 m. (2 plantas)		7 m. (2 plantas)	
Ocupación máxima	40 %		25%	
Retranqueos a linderos ⁽¹⁾	3 m.		3 m.	
Aprovechamiento bajo cubierta	Si		Si	
Altura máxima de cumbrera	3,50 m.		3,50 m.	
Pendiente máxima de cubierta	40º		40º	
Alineaciones ⁽²⁾	4,50 m. eje camino		4,50 m. eje camino	

Se permite el adosamiento mediante acuerdo con colindantes, que se comprometerán en este acto, a construir del mismo modo, cubriendo la medianera con la misma alineación, altura y profundidad. En caso de existir medianera consolidada en alguno de los linderos, es obligatorio el adose, no necesitándose autorización. Se permiten edificaciones adosadas mediante proyecto conjunto, hasta un máximo de 3 viviendas.

No obstante, la superficie mínima de parcela fijada, en el caso de parcelas situadas entre edificaciones existentes, que no tuviese la superficie mínima exigida, podrá autorizarse

¹ Se permite el adosamiento con la condición obligatoria de dar a la medianera el mismo tratamiento superficial que a las fachadas restantes.

² En aquellos tramos de calles cuyas alineaciones estén consolidadas al 50% podrá mantenerse la alineación existente, instrumentada mediante estudio de detalle. Asimismo, en las rehabilitaciones de construcciones podrá incumplirse este parámetro si se mantiene la fachada original.

excepcionalmente la edificación, pudiéndose rebasar la ocupación máxima de parcela, sin rebasar los restantes parámetros, siempre que la edificación resultante ayude a completar la fisonomía del núcleo. En cualquier otro caso de incumplimiento de las condiciones de parcela, se procederá a la regularización de parcelas según se establece en el epígrafe 13.2. de este documento.

El aprovechamiento bajo cubierta, computando edificabilidad, deberá estar inscrito en una pendiente como máximo de 40º, trazada desde la cara superior del último forjado, respetando en todo caso la limitación de alturas de 3,50 m. en la línea de cumbrera, recibiendo su iluminación y ventilación por los testeros y por ventanas inclinadas, situadas en el plano de las vertientes de las cubiertas. Salvo en casos debidamente justificados y previa autorización preceptiva del Ayuntamiento, los materiales a utilizar en la terminación de la cubrición serán teja cerámica y/o pizarra, según la tipología propia de la zona. Quedan prohibidas las mansardas o buhardillas.

Se autorizan sótanos, siempre que queden incluidos en la altura máxima permitida, no computando edificabilidad. Los usos autorizados en estos serán los complementarios de almacén y garaje.

Los parámetros de edificabilidad, se aplicarán sobre la edificación principal y usos secundarios, autorizándose a mayores, sin computar edificabilidad (uno de cada por parcela):

- a) Hórreos.
- b) Alpendres, cobertizos y bodegas, con una altura inferior a 3 m. y una superficie máxima de 50 m².

Las edificaciones auxiliares respetarán los retranqueos fijados para las edificaciones principales en cuanto a alineación de fachada, y se situarán adosadas en la edificación principal o a los lindes laterales, resolviéndose con la misma tipología de materiales.

Para autorizar las edificaciones se exigirá tener resueltos con carácter previo y a costa del promotor los servicios de acceso rodado (público), abastecimiento de agua, evacuación y tratamiento de las aguas residuales y suministro de energía eléctrica o, en otro caso, garantizar la ejecución simultánea con la edificación.

4.- Alineaciones y rasantes.

Las nuevas edificaciones se ajustarán a las alineaciones definidos en función del tipo de vía a que dan frente, con un mínimo de 4,50 m. con respecto al eje de los caminos municipales. Excepcionalmente, si se trata de un tramo de calle ya consolidado, se situarán en las alineaciones existentes si las hubiere. Todo ello sin perjuicio de las determinaciones de la legislación de carreteras que fuera de aplicación en cada caso.

La apertura de nuevos viarios no previstos por este Plan, requerirá la redacción de un Plan Especial.

5.- Usos.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 15.2.3., se precisan los usos autorizados en los núcleos.

Usos	Categoría
Vivienda	1ª
Garaje- aparcamiento	1ª y 2ª
Industrial	1ª
Hotelero	2ª
Comercial	2ª y 3ª
Espectáculos	4ª
Oficinas	2ª y 3ª
Salas de reuniones	2ª, 3ª y 4ª
Religioso	1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Socio Cultural	1ª, 2ª y 3ª

Deportivo	1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Sanitario	4ª, 5ª y 6ª
Residencial móvil	No se permite
Actividades extractivas	No se permite
Asistencial	1ª, 2ª y 3ª
Educativo	1ª, 2ª y 3ª
Usos existentes	Según epígrafe 11.3.17

6.- Composición.

Las nuevas edificaciones, y las ampliaciones de las existentes, mantendrán el carácter del conjunto, según las siguientes reglas:

- a) Se mantendrán los elementos de sillería existentes.
- b) El tamaño de las edificaciones conservarán el ritmo y proporción de las tradicionales.
- c) Se recomienda la cubierta inclinada a dos o cuatro aguas.
- d) Los cuerpos volados cerrados, solanas, miradores, balcones se realizarán o conservarán con las dimensiones y características de las existentes.
- e) Las fachadas y muros de piedra se mantendrán vistos y los enfoscados pintados.
- f) No se permitirán nuevos tendidos aéreos de telefonía, electricidad y otros.

7.- Aparcamientos.

Se exige como mínimo una plaza de garaje o aparcamiento en el interior de la parcela, por cada 100 m² construidos sobre rasante.

8.- Condiciones especiales.

Para la obtención de licencias en los elementos recogidos en el Catálogo anexo a este PGOM, así como en aquellas edificaciones situadas en áreas de protección, incluidas en el suelo regulado por esta ordenanza, se requerirá informe previo y vinculante de los organismos de la administración competente en materia de patrimonio, pudiendo establecer este organismo limitaciones sobre el volumen, edificabilidad, alturas, etc., así como cualquier condición marcada por la ordenanza, en función de criterios de protección del elemento catalogado.

Con carácter excepcional, se podrán autorizar edificaciones destinadas a equipamientos comunitarios, que dando respuesta a los parámetros formales actuales y, a las condiciones medioambientales del asentamiento en que se emplazan no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 9/2002. En este caso para la obtención de la licencia será necesario obtener el previo informe favorable del Conselleiro competente en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, a cuyo efecto se presentará un estudio justificativo de la solución aportada que habrá de ajustarse en la medida de lo posible al carácter rural de las edificaciones existentes en su forma, volumen y tipología.

En todo caso, el volumen total no podrá exceder al individual de las edificaciones tradicionales existentes en el asentamiento, ni suponer una forma desproporcionada con relación a las construcciones rurales allí existentes. Será posible, no obstante, la fragmentación de este volúmenes en varios, interconexionados entre si, con el fin de adaptar las volumetrías a las tipologías existentes, cuyo aspecto se asemeje a las agrupaciones de las edificaciones el lugar.

9.- Régimen especial de las edificaciones existentes.

En las edificaciones existentes en el interior de los núcleos que no cumplan los parámetros de esta ordenanza, con excepción las de alineación, se podrán realizar, además de las obras de mejora y conservación su ampliación, siempre que la actuación no implique un aumento superior al 10% del volumen original. Sin perjuicio, de las delimitaciones que corresponda en

caso de estar catalogada, y sin superar en ningún caso las condiciones de edificabilidad establecida por esta ordenanza.

En el caso de edificaciones fuera de ordenación por encontrarse afectadas por las alineaciones se aplicará la excepcionalidad del art. 103.3 de la LOUG siempre que concurren las siguientes circunstancias:

1. Que se trate de vivienda unifamiliar.
2. Que en ningún caso las obras que se pretendan supongan aumento de superficie o volumen.
3. Que se trate de edificaciones habitables que constituyan el domicilio del solicitante o, su futuro domicilio, previo compromiso expreso de habitar la edificación.
4. Que por las características de la vía a la que de frente la edificación y las propias edificaciones del entorno, no se prevea la expropiación en el plazo de quince años.

En estos casos podrían autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación.

15.4.- INDICADORES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RURAL

Estos planes especiales tendrán por finalidad la protección, rehabilitación y mejora de los elementos más característicos de la arquitectura rural, de las formas de edificación tradicionales, de los conjuntos significativos configurados por ellas y de los núcleos rurales.

En desarrollo de este Plan General y, según lo dispuesto en el artículo 56.f) de la Ley 9/2.002 (LOUG), deberá redactarse un Plan Especial de Rehabilitación y mejora del medio Rural para cualquiera de los núcleos delimitados en el Plan General cuando se den simultáneamente dos de los siguientes indicadores:

- La densidad de viviendas del núcleo supera las 10 viv./Ha.
- El número de licencias concedidas para edificación (uso principal), al amparo de la presente normativa, supere el 50% de las viviendas e instalaciones existentes en el núcleo.
- La constatación de problemas sanitarios debido a contaminación de las aguas potables.
- Se soliciten, en un año, licencias de edificación para 10 o más viviendas en su ámbito.
- Que exista la necesidad de más suelo residencial o deficiencia de equipamientos o zonas libres, dentro del núcleo.

En este supuesto, se procederá a la redacción del Plan Especial y se suspenderá la concesión de licencias, de acuerdo a lo indicado la Ley 9/20002 (LOUG).

El ámbito de cada plan especial abarcará los terrenos comprendidos en uno o varios núcleos rurales completos, así como los terrenos clasificados como suelo rústico pertenecientes a uno o varios términos municipales.

En cumplimiento del art. 72.3 de la Ley 9/2.002 de Ordenación Urbanística de Galicia, el plan especial contendrá las siguientes determinaciones:

- a) Delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón a la morfología de los asentamientos de población, tipología de las edificaciones, valores y potencialidades del medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias relevantes.
- b) Estudio de las parroquias y delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón a la morfología del asentamiento de población, tipología de las edificaciones, valores y potencialidades del medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias relevantes.

- c) Delimitación de los núcleos rurales incluidos en su ámbito.
- d) Determinación de las condiciones de volumen, forma, tipología, características estéticas, materiales a emplear y técnicas constructivas, condiciones de implantación y aquellas otras que se estimen necesarias para garantizar la conservación y preservación de las características propias del medio.
- e) Identificación de los elementos que deban ser objeto de protección específica para su conservación y recuperación, que habrán de incluirse en el correspondiente catálogo, así como aquellos cuya demolición o eliminación sea procedente.
- f) Actuaciones previstas para la conservación, recuperación, potenciación y mejora de los asentamientos tradicionales y su entorno.
- g) Cualesquiera otras determinaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.
- h) Previsión de las áreas en que sea necesaria la realización de actuaciones de carácter integral, para las que deberán delimitarse los correspondientes polígonos. En estos casos, la densidad máxima no podrá superar las 25 viviendas por hectárea, sin perjuicio del cumplimiento obligado de las condiciones de uso y edificación establecidas en la Ley 9/2.002 LOUG

CAPITULO 16.- NORMATIVA ESPECÍFICA DEL SUELO RÚSTICO.

16.1.- DELIMITACIÓN, RÉGIMEN Y CONDICIONES GENERALES.

16.1.1.- Delimitación.

Constituye el Suelo Rústico los terrenos que este Plan General, no ha incluido en las categorías de suelo urbano, núcleo rural o suelo urbanizable público programado o privado concertado. Los ámbitos quedan grafiados en los planos a escala 1:5.000.

16.1.2.- Régimen.

16.1.2.1. Facultades y deberes de los propietarios en suelo rústico.

Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 9/2.002 (LOUG)

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tendrán el derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos de conformidad con la naturaleza y destino rústico de los mismos. A estos efectos, los propietarios podrán llevar a cabo:
 - a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que no impliquen movimiento de tierras, tales como aprovechamientos agropecuarios, pastoreo, roturación y desecación, así como vallados con elementos naturales o de setos.
 - b) Acciones sobre las masas arbóreas, tales como aprovechamiento de leña, aprovechamiento maderero, entresacas, mejora de la masa forestal, otros aprovechamientos forestales, repoblaciones y tratamiento fitosanitario, de conformidad con la legislación aplicable en materia forestal.
 - c) Otras acciones autorizadas en los términos previstos en esta ley.
2. Los propietarios de suelo rústico deberán:
 - a) Destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales o a otros usos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales dentro de los límites que, en su caso, establezcan esta ley, el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ordenación del territorio.

- b) Solicitar autorización de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de las actividades autorizables en los casos previstos en esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.
- c) Solicitar, en los supuestos previstos en la legislación urbanística, la oportuna licencia municipal para el ejercicio de las actividades contempladas en el artículo 33 de la Ley 9/2002.
- d) Realizar o permitir realizar a la administración competente los trabajos de defensa del suelo y la vegetación necesarios para su conservación y para evitar riesgos de inundación, erosión, incendio, contaminación o cualquier otro riesgo de catástrofe o simple perturbación del medio ambiente, así como de la seguridad y salud públicas.
- e) Cumplir las obligaciones y condiciones señaladas en esta ley para el ejercicio de las facultades que correspondan según la categoría de suelo rústico, así como las mayores restricciones que sobre ellas imponga el planeamiento urbanístico y la autorización autonómica otorgada al amparo de esta ley.

16.1.2.2. Categorías

Este Plan General reconoce y delimita las siguientes categorías de suelo rústico:

1. Suelo Rústico Apto para Urbanizar (Urbanizable No Delimitado según Ley 9/2002 LOUG)

Constituido por los terrenos que el Plan considera aptos para su transformación en suelo urbano.

En este suelo, en tanto no se apruebe el plan de sectorización se aplicará el régimen establecido para suelo rústico por la Ley 9/2002 (LOUG).

2. Suelo Rústico de Protección Ordinaria.

Constituido por los terrenos que el planeamiento ha estimado inadecuados para su desarrollo urbanístico, en razón a sus características geotécnicas o morfológicas, el alto impacto territorial que conllevaría su urbanización o los riesgos naturales o tecnológicos. Se incluye en esta clase de suelo, aquellos terrenos hoy dedicados a actividades extractivas.

3. Suelo Rústico especialmente protegido.

Constituido por los terrenos que por sus valores agrícolas, ganaderos, forestales, ambientales, científicos, naturales, paisajísticos, culturales, sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público o de otra índole deban estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación. Dentro de este tipo de suelo rústico, especialmente protegido, en aplicación del art. 32 de la Ley 9/2002 LOUG, se distinguirán las siguientes categorías:

- a) Suelo Rústico de Protección Agropecuaria (SRPA), constituido por los terrenos de alta productividad agrícola o ganadera, puesta de manifiesto por la existencia de explotaciones que la avalan o por las propias características o potencialidad de los terrenos o zonas donde se enclavan.
- b) Suelo Rústico de Protección Forestal (SRPF), constituido por los terrenos destinados a explotaciones forestales y los que sustentan masas arbóreas que deben ser protegidas por cumplir funciones ecológicas, productivas, paisajísticas, recreativas o de protección del suelo, e igualmente por aquellos terrenos de monte que, aun cuando no sustenten masas arbóreas, deban ser protegidos por cumplir dichas funciones y, en todo caso, por las áreas arbóreas formadas por especies autóctonas. También quedan incluidos en esta categoría los montes públicos y los montes vecinales en mano común.

- c) Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI), constituido por los terrenos rústicos destinados al emplazamiento de infraestructuras y sus zonas de afección no susceptibles de transformación, como son las de comunicaciones y telecomunicaciones, las instalaciones para el abastecimiento, saneamiento y depuración del agua, las de gestión de residuos sólidos, las derivadas de la política energética o cualquier otra que justifique la necesidad de afectar una parte del territorio.
- d) Suelo Rústico de Protección de las Aguas (SRPAG), constituido por los terrenos, situados fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano, definidos en la legislación reguladora de las aguas continentales como cauces naturales, riberas y márgenes de las corrientes continuas o discontinuas de agua y como lecho o fondo de las lagunas y embalses, terrenos inundados y zonas húmedas y la zona de servidumbre que se extenderán, como mínimo, a la zona de policía definida por la legislación de aguas.
- e) Suelo Rústico de Protección de Costas. (SRPC), constituido por los terrenos situados fuera de los núcleos rurales y del suelo urbano, que se encuentran, con carácter general, a una distancia inferior a 200 m del límite interior de la ribera del mar. El régimen general de los suelos rústicos de protección de costas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación reguladora en materia de costas, tiene por objeto preservar el dominio público marítimo y su entorno.
- f) Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales (SRPEN), constituido por los terrenos sometidos a algún régimen de protección por aplicación de la Ley 9/2001, de conservación de la naturaleza, o de la legislación reguladora de los espacios naturales, la flora y la fauna. Igualmente tienen dicha consideración los terrenos en que se estima necesario proteger por sus valores naturales, ambientales, científicos o recreativos.
- g) Suelo Rústico de Protección de Interés Paisajístico (SRPIP), constituido por los terrenos colindantes con las carreteras y demás vías públicas, exteriores a los núcleos rurales y al suelo urbano, que ofrezcan vistas panorámicas del territorio.

16.1.2.3. Condiciones de Uso.

Según lo dispuesto en el art. 33 de la LOUG los usos y actividades posibles en suelo rústico serán los siguientes:

1. Actividades y usos no constructivos:

- a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes, rellenos y otras análogas.
- b) Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y actividades comerciales ambulantes.
- c) Actividades científicas, escolares y divulgativas.
- d) Depósito de materiales, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire libre.
- e) Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras.

2. Actividades y usos constructivos:

- a) Construcciones e instalaciones agrícolas, tales como las destinadas al apoyo de las explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, viveros e invernaderos.

- b) Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extensiva e intensiva, granjas, corrales domésticos e instalaciones apícolas.
 - c) Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la extracción de la madera o la gestión forestal y las de apoyo a la explotación forestal, así como las de defensa forestal.
 - d) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación sectorial de éstas, así como, en todo caso, las de suministro de carburante.
 - e) Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo rural y que sean potenciadoras del medio donde se ubiquen.
 - f) Las infraestructuras y obras públicas en general, tales como los centros y las redes de abastecimiento de agua; los centros de producción, servicio, transporte y abastecimiento de energía eléctrica y gas; las redes de saneamiento, estaciones de depuración y los sistemas vinculados a la reutilización de aguas residuales; los centros de recogida y tratamiento de los residuos sólidos; los ferrocarriles, puertos y aeropuertos; las telecomunicaciones; y, en general, todas las que resulten así calificadas en virtud de la legislación específica, los instrumentos de ordenación territorial o el planeamiento urbanístico.
 - g) Construcciones e instalaciones para equipamientos, dotaciones o servicios que deban emplazarse en el medio rural, escuelas agrarias, centros de investigación y educación ambiental, construcciones e instalaciones deportivas y de ocio al aire libre y campamentos de turismo.
 - h) Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación agrícola o ganadera.
 - i) Cierre o vallado de fincas con elementos opacos o de fábrica, con una altura máxima de 1,5 metros y el resto de las características determinadas por el planeamiento municipal.
 - j) Localización de caravanas y otros elementos móviles, destinados a vivienda, habitación o actividades económicas, emplazados por término superior a un día.
 - k) Construcciones destinadas a actividades complementarias de primera transformación, almacenamiento y envasado de productos del sector primario, siempre que guarden relación directa con la naturaleza, extensión y destino de la finca o explotación del recurso natural.
3. Otras actividades análogas que se determinen reglamentariamente y coordinadas entre la legislación sectorial y la Ley 9/2.002 (LOUG).

Los usos en suelo rústico anteriormente relacionados se determinan para cada categoría de suelo, según o establecido por el art 34 de la ley 9/2.002 (LOUG), como:

1. Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico, sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanística municipal y demás autorizaciones administrativas sectoriales que procedan.
2. Usos autorizables: los sujetos a autorización de la Administración autonómica, previamente a la licencia urbanística municipal y en los que deban valorarse en cada caso las circunstancias que justifiquen su autorización, con las cautelas que procedan.
3. Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de cada categoría de suelo o que impliquen un riesgo relevante de deterioro de los valores protegidos.

En el suelo rústico especialmente protegido para zonas con interés patrimonial, artístico o histórico, antes del otorgamiento de la licencia municipal será necesario obtener el preceptivo informe favorable del organismo autonómico competente en materia de patrimonio cultural.

Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones y licencias que se otorguen para usos prohibidos, así como las licencias municipales otorgadas para usos autorizables sin la previa y preceptiva autorización autonómica o en contra de sus condiciones.

No necesitarán autorización autonómica previa, a los efectos de la presente ley, las infraestructuras, dotaciones e instalaciones previstas en un proyecto sectorial aprobado al amparo de la Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia.

En aplicación del art. 35 de la Ley 9/2.002 (LOUG) se establecen las siguientes limitaciones de apertura de caminos y movimientos de tierras.

1. No está permitida la apertura de nuevos caminos o pistas en el suelo rústico que no estén expresamente contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio, salvo los caminos rurales contenidos en los proyectos aprobados por la administración competente en materia de agricultura, de montes o de medio ambiente y aquellos que obtuvieran la correspondiente autorización autonómica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la presente ley. En todo caso, la ejecución de nuevas pistas o caminos que afecten a suelo rústico de protección de espacios naturales y de interés paisajístico estará sujeta a la evaluación de efectos ambientales que prevé la Ley 1/1995, de 22 de enero, de protección ambiental de Galicia.
2. Las nuevas aperturas de caminos o pistas que se puedan realizar deberán adaptarse a las condiciones topográficas del terreno, con la menor alteración posible del paisaje y minimizándose o corrigiéndose su impacto ambiental.
3. Con carácter general quedan prohibidos los movimientos de tierra que alteren la topografía natural de los terrenos rústicos, salvo en los casos expresamente autorizados por la Ley 9/2.002 (LOUG).

16.2.- CONDICIONES DE USO PARA CADA CATEGORÍA DE SUELO.

16.2.1.- Suelo Rustico Apto para urbanizar.

Condiciones para el desarrollo del **Suelo Rústico Apto para Urbanizar (SRA)**. (Urbanizable No Delimitado según Ley según L9/2002).

El desarrollo del Suelo Rústico Apto para urbanizar se ajustará en todo caso a lo establecido por la Ley 9/2002 para Suelo Urbanizable no delimitado y a lo establecido por los artículos 66, 67 y concordantes de la Ley 9/2002, referentes a los Planes de Sectorización y según los siguientes criterios de delimitación:

Ámbito mínimo:	2 Ha
Usos Principales:	Reflejados en planos.
Intensidades de usos:	0.3 m ² /m ² Residencial
	0.6 m ² /m ² Industrial
Reservas de dotaciones y equipamientos:	Según Ley 9/2002
Sistemas Generales y Conexiones:	El Plan no prevé ningún sistema General adscrito o incluido.

16.2.2.- Suelo Rústico de Protección Ordinaria.

1. Usos permitidos por licencia municipal directamente: Los usos relacionados en el art. 33 de la LOUG, apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letras a), b), c) e i).

2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: El resto de los usos relacionados en el art. 33 de la LOUG, salvo el previsto en la letra h) del apartado 2, así como los que se puedan establecer a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación del territorio.
3. Usos prohibidos: Todos los demás.

16.2.3.- Suelo Rústico especialmente protegido

16.2.3.1.- Suelo Rústico de Protección Agropecuaria. (SRPA)

1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el art. 33 de la LOUG, apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i).
2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el art. 33 de la LOUG, apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras a), b), e), f), h), y k),
3. Usos prohibidos: Todos los demás.

16.2.3.2.- Suelo Rústico de Protección Forestal. (SRPF)

1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i), del art. 33 de la LOUG
2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras a), b), c), e), f) y k), del art. 33 de la LOUG.
3. Usos prohibidos: Todos los demás

Normas de protección:

Por las excepcionales condiciones de las masas forestales comprendidas en esta protección, es objetivo primordial a su conservación y salvaguarda en la forma natural original, prevaleciendo sobre cualquier otro interés, lo que determina el más alto nivel de exigencias relativas al respecto y a su manifiesta incompatibilidad con otros usos concurrentes. En consecuencia:

- Se prohíbe la inclusión de especies extrañas en la zona, ajenas al carácter del paisaje, que deterioren el equilibrio ecológico y que de alguna manera alteren las condiciones originales, teniendo presente lo que establece el Decreto 81/89, de 10 de mayo, de la Consellería de Agricultura.
- Los sistemas anexos al bosque atlántico estarán sometidos a la tutela dada por la ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre la conservación de las especies establecidas en el decreto 82/89, de 11 de mayo, de la Consellería de Agricultura.
- Se prohíbe la poda de árboles para la explotación forestal o para cualquier otra finalidad que no derive de los adecuados cuidados para eliminar las partes degradadas por enfermedad o accidente, o en el caso de que el riesgo de desprendimiento amenace la seguridad pública o daño sobre otros especímenes.
- La eliminación de cualquier ejemplar, por estas causas, o su muerte natural o accidental, implica la reposición con otro ejemplar de la misma especie, con salvedad de que preexistiera tuviera características no concordantes con los demás.
- En cualquier caso, el tipo de cuidados, la conveniencia de la poda y las posibles sustituciones se determinará técnicos cualificados, con competencia al efecto.
- La forestación de claros, en estas zonas, así como la densificación de las arboledas se ampararán en los pertinentes informes y determinaciones periciales de forma semejante al que se señala en el punto anterior.
- En tanto no estén agotados para librarlos del mal que tengan, no se autorizará la sustitución de ejemplares notables (por su porte, antigüedad, localización o significación), de especímenes autóctonos de reconocida estima, como carballos, olmos, etc.

- Los característicos reductos autóctonos de estructura forestal con sotobosque y/o vegetación asociada (como los castaños, etc.), se considerarán constituidos inseparablemente por arboleda, hierbas, musgos y demás, de los que solamente se puede eliminar los excesos perjudiciales, respetando siempre las especies protegidas.
- No se permite modificar la configuración del terreno, salvo para preservar de la erosión por riesgo de derrumbamiento, en cualquier caso amparando la actuación de estudios geológicos avalados por técnicos con competencia, que determinen la actuación correcta.
- No se permite la apertura de caminos que no se dediquen a la conservación y vigilancia del medio, o para formar pasos para la lucha contra incendios, debiendo discurrir por el borde de las masas arbóreas, sin alterar sus circunstancias, salvo que exista razón muy fundada para atravesarlas.
- No se permite el vertido de basura.
- No se permiten otras cercas que no sean cercados rústicos preexistentes.
- No se permite el ganado ni el pastoreo.
- No se permiten acampadas.
- No se permiten quemar basura ni cualquier otro fuego en las zonas de protección, se precisará permiso específico del Concello para cualquier forma de fuego en las proximidades de estas masas forestales, sólo admisibles en los lugares y condiciones que al efecto señale la sección técnica municipal.
- No se permite cruzar el área de las masas forestales aquí reguladas con conductos o instalaciones de cualquier tipo.
- El municipio podrá autorizar el aprovechamiento de sotobosque de especies botánicas no protegidas en tanto corresponda a excesos perjudiciales para el arbolado, con las limitaciones que puedan derivar en el caso de sotobosque asociado.
- El Concello dictará o promoverá las medidas oportunas para la retirada de basuras, cuando sea abundante, en prevención de incendios.
- El Concello podrá autorizar para cada temporada y modalidad de recogida de frutos, resina y otros semejantes que no supongan alteración ni perjuicio para el medio.
- La protección forestal de masas arbóreas de alto interés botánico, ecológico, etc., alcance también la protección de ejemplares aislados o que formen grupos reducidos, aún que sin constituir una masa forestal, en el sentido de la extensión o volumen, siempre que presenten excepcionales condiciones de porte, carácter, etc., incluyéndose tanto las especies autóctonas, ya citados, como aquellos que tradicionalmente caracterizan peculiares rincones de pazos, cementerios, etc.

16.2.3.3.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras. (SRPI)

1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), del art. 33 de la LOUG.
2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el apartado 2, letras a), d) y f), del art. 33 de la LOUG.
3. Usos prohibidos: Todos los demás.

16.2.3.4.- Suelo Rústico de Protección de las Aguas.

1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i), del art. 33 de la LOUG.
2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras e) y f), del art. 33 de la LOUG, siempre que estén vinculados a la conservación, utilización y disfrute del dominio público y del medio natural, las piscifactorías e instalaciones análogas.
3. Usos prohibidos: Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales.

Se corresponde con la protección de aquella superficie que la legislación al respecto denomina dominio público hidráulico.

El Dominio Público Hidráulico.

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:

- Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.
- Los lechos de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
- Los lechos de los lagos y lagunas y de los embalses superficiales en lechos públicos.
- Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos (Art. 2 de la Ley de Aguas).

Se entiende por lecho natural de una corriente continua o discontinua, el terreno cubierto por las máximas crecidas ordinarias. Se regirán por la Ley de Aguas 29/1985 de 2 de agosto y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico RD 849/1986 de 11 de Abril.

Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 52 de la Ley de Aguas requiere concesión administrativa.

Dominio Privado.

1. Son de dominio privado los lechos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.
2. El dominio privado de estos lechos no autorizan para hacer en ellos labores sin construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de terceros, de las cuales su destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

Zonas de Protección.

Se entiende por riberas las fajas laterales de los lechos públicos sitas por encima de los niveles de aguas bajas y por márgenes o terrenos que lindan con los lechos.

Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:

- a) A una zona de servidumbre a 5 m. de anchura para uso público que se regulará reglamentariamente.
- b) A una zona de policía de 100 m. de anchura en la que se condicionará el uso del suelo e las actividades que se desarrollan.

En las zonas próximas a la desembocadura del mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los lechos y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la zona que reglamentariamente se determine.

Podrán realizarse en el caso de urgencias, trabajos de protección de carácter provisional, en las márgenes de los lechos. Serán responsables de los daños eventuales que pudieran derivarse de las citadas obras los propietarios que las construyesen.

La zona de servidumbre para uso público definida en párrafos anteriores tendrá las finalidades siguientes:

- a) Paso para servicio de personal de vigilancia del lecho.
- b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.
- c) Paso para el salvamento de personas o bienes.
- d) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirá autorización del Organismo de Cuenca.

Las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los lechos se registrarán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente.

Obras en zona de Policía.

En la zona de policía de 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del lecho y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes quedan sometidos a lo dispuesto en el Reglamento del D.P.H. las siguientes actividades y usos del suelo:

- a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
- b) Las extracciones de áridos.
- c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
- d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

La modificación de los límites de la zona de policía cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6 de la Ley de Aguas, solo podrá ser promovida por la Administración del Estado, Autonómica o Local.

La competencia para acordar la modificación correspondiente al Organismo de Cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente en el que deberá practicarse el trámite de información pública y el de audiencia de los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, en el territorio en el que se encuentran los terrenos gravados y los propietarios afectados. La resolución deberá ser publicada, por lo menos, en el Boletín Oficial de las provincias afectadas.

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de lechos necesitará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales recogidos en el reglamento del D.P.H. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que tenga que ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas:

- 1.- Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de lechos, se exigirá la autorización previa al organismo de cuenca, excepto que el correspondiente plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenación urbanística o planes de obras de la administración, fuesen informados por el organismo de cuenca y recogiesen las oportunas previsiones presentadas a los efectos.
- 2.- A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y márgenes de los lechos, con un perfil transversal por el punto de emplazamiento de la construcción más próxima al lecho, en la que quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificios.
- 3.- La tramitación será la señalada en los artículos 52 al 54 del Reglamento del D.P.H.
- 4.- Los organismos de cuenca notificarán al Ayuntamiento competente las peticiones de autorización de construcción en la zona de policía de lecho, así como las

resoluciones que en ella recaigan para los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.

Vertidos.

Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro:

- a) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas.
- b) Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas.
- c) Evitar cualquier otra actuación que pueda ser causa de su degradación.

Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Aguas:

- a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.
- b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza o lugar en el que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.
- c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
- d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico (Art. 89 de la L.A.)

Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico y en particular, el vertido de aguas continentales requiere autorización administrativa.

Para los efectos se considerarán vertidos los que se realicen directa o indirectamente en los lechos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.

16.2.3.5.- Suelo Rústico de Protección de Costas. (SRPC)

- 1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i), del art. 33 de la LOUG.
- 2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras e) y f), del art. 33 de la LOUG, siempre que estén vinculados a la conservación, utilización y disfrute del dominio público y del medio natural, las piscifactorías e instalaciones análogas.
- 3. Usos prohibidos: Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales.

En los 100 primeros metros del área delimitada será, además, de aplicación lo establecido por la Ley 22/1.988 de 28 de Julio, de costas, el RD 1471/1.989, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas, y RD 1112/1.992 de 18 de septiembre que modifica parcialmente el Reglamento a la Ley de Costas.

La utilización del dominio público, marítimo-terrestre, se regirá por lo especificado en el Título 3º de la Ley de Costas.

Se deberá tener especial atención al cumplimiento de los Art. 23, 24, 25, 26 y 30, de la Ley cuyo texto se reproduce a continuación:

Artículo 23

- 1.- *La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 m., medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.*
- 2.- *La extensión de esta zona podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 m., cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate.*

Artículo 24

- 1.- *En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de autorización, cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 27.*
- 2.- *En los primeros 20 m. de esta zona, se podrán depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo; no podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen reglamentariamente.*

Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior, serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 25

- 1.- *En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:*
 - a) *Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.*
 - b) *La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.*
 - c) *Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.*
 - d) *El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.*
 - e) *El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.*
 - f) *La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.*
- 2.- *Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles, deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.*
- 3.- *Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurren los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes.*

Artículo 26

- 1.- *Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización del Órgano competente de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo determinado en los Art. 48.1 y 49 del RD 1112/92, y las Normas que se dicten en su*

caso, de conformidad con lo previsto en el Art. 22, pudiéndose establecer las condiciones que se estime necesaria para la protección del dominio público.

- 2.- Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.*

Artículo 30

- 1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:*
 - a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.*
 - b) Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.*
- 2. Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente.*

En aplicación de la Ley de Costas, y los Reglamentos, se deberá tener también especialmente cuenta que:

- Se deberá respetar, en todo caso, las servidumbres de tránsito y acceso al mar, de acuerdo con lo determinado por los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, y concordantes de su reglamento.*
- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, situadas en la zona de dominio público, o de servidumbre, estará a lo dispuesto en la disposición Transitoria IV a la Ley de Costas.*
- Y que las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas, y concordantes con su reglamento.*

16.2.3.6.- Suelo Rústico de Protección de Espacios Naturales. (SRPEN)

- 1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i), del art. 33 de la LOUG.*
- 2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los vinculados a la conservación, utilización y disfrute del medio natural siempre que no atenten contra los valores objeto de protección, así como los relacionados en el apartado 2, letra e), del art. 33 de la LOUG.*
- 3. Usos prohibidos: Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales.*

En estas áreas se recomienda redactar planes especiales, con carácter de plan de ordenación de recursos naturales, que establezca los usos permitidos y que compatibilice su aprovechamiento.

En los ámbitos delimitados no se autorizará ningún tipo de construcción, excepto las torres de vigilancia y las garitas de observación de aves, y aquellas otras necesarias para la conservación y mejora del medio natural.

Hasta que no se redacte el plan de conservación específico, no se autoriza ningún otro tipo de uso, con excepción de los ya emplazados en la actualidad.

16.2.3.7.- Suelo Rústico de Protección de Interés Paisajístico. (SRPIP)

1. Usos permitidos por licencia municipal: Los relacionados en el apartado 1, letras b) y c), y en el apartado 2, letra i), del art. 33 de la LOUG.
2. Usos autorizables por la Comunidad Autónoma: Los relacionados en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letras e) y f), del art. 33 de la LOUG.
3. Usos prohibidos: Todos los demás, especialmente los usos residenciales e industriales.

16.3.- CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO RÚSTICO.

16.3.1.- Condiciones generales de la edificación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 9/2.002 (LOUG), para otorgar licencia o autorizar cualquier clase de edificaciones o instalaciones en el suelo rústico deberá justificarse el cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Garantizar el acceso rodado público adecuado a la implantación, el abastecimiento de agua, la evacuación y tratamiento de aguas residuales, el suministro de energía eléctrica, la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos y, en su caso, la previsión de aparcamientos suficientes, así como corregir las repercusiones que produzca la implantación en la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras existentes.

Estas soluciones habrán de ser asumidas como coste a cargo exclusivo del promotor de la actividad, formulando expresamente el correspondiente compromiso en tal sentido y aportando las garantías exigidas al efecto por la administración en la forma que reglamentariamente se determine y que podrán consistir en la exigencia de prestar aval del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del 10% del coste estimado para la implantación o refuerzo de los servicios.

- b) Prever las medidas correctoras necesarias para minimizar la incidencia de la actividad solicitada sobre el territorio, así como todas aquellas medidas, condiciones o limitaciones tendentes a conseguir la menor ocupación territorial y la mejor protección del paisaje, los recursos productivos y el medio natural, así como la preservación del patrimonio cultural y la singularidad y tipología arquitectónica de la zona.

- c) Cumplir las siguientes condiciones de edificación:

- La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá nunca del 20% de la superficie de la finca.
- El volumen máximo de la edificación será similar a las edificaciones tradicionales existentes en el entorno.
En caso de que resulte imprescindible superarlo por exigencia del uso o actividad autorizable, deberá descomponerse en dos o más volúmenes interconexionados entre sí, con el fin de adaptar las volumetrías a las tipologías propias del medio rural.

- Las características tipológicas de la edificación habrán de ser congruentes con las tipologías rurales tradicionales del entorno, definiéndose, a tal efecto, las condiciones de volumetría, tratamiento de fachadas, morfología y tamaño de los huecos y soluciones de cubierta que, en todo caso, estarán formadas por planos continuos sin quiebras en sus vertientes. Salvo en casos debidamente justificados, los materiales a utilizar en la terminación de la cubrición serán teja, cerámica y/o pizarra, según la tipología propia de la zona.
- En los suelos rústicos de protección ordinaria, de protección agropecuaria y de protección de infraestructuras, la altura máxima de las edificaciones no podrá superar las dos plantas ni los 7 metros medidos en el centro de todas las fachadas, desde la rasante natural del terreno al arranque inferior de la vertiente de cubierta, salvo que las características específicas de la actividad, debidamente justificadas, hicieran imprescindible superarlos en alguno de sus puntos.

En los demás suelos rústicos protegidos las edificaciones no podrán superar una planta de altura ni 3,50 metros medidos de igual forma.

- Las características estéticas y constructivas y los materiales, colores y acabados serán acordes con el paisaje rural y con las construcciones tradicionales del entorno. En tal sentido, para el acabado de las edificaciones se empleará la piedra u otros materiales tradicionales y propios de la zona; excepcionalmente, por razones justificadas, podrán emplearse otros materiales siempre que se garantice su adecuación al entorno.
- Los cierres y vallados serán preferentemente vegetales, sin que los realizados con material opaco de fábrica superen la altura de 1,5 metros, salvo en casos expresamente justificados y derivados de la implantación que se realice. En todo caso, deberán realizarse con materiales tradicionales del medio rural en el que se emplacen, no permitiéndose el empleo de bloques de hormigón u otros materiales de fábrica salvo que sean debidamente revestidos y pintados en la forma que reglamentariamente se determine.

d) Cumplir las siguientes condiciones de posición e implantación:

- La superficie mínima de la parcela sobre la que se emplazará la edificación será la establecida en cada caso por esta ley, sin que a tal efecto sea admisible la adscripción de otras parcelas.
- Los edificios se ubicarán dentro de la parcela, adaptándose en lo posible al terreno y al lugar más apropiado para conseguir la mayor reducción del impacto visual y la menor alteración de la topografía del terreno.
- Los retranqueos de las construcciones a las lindes de la parcela habrán de garantizar la condición de aislamiento y, en ningún caso, podrán ser inferiores a 5 metros.
- Las condiciones de abancalamiento obligatorio y de acabado de los bancales resultantes deberán definirse y justificarse en el proyecto, de modo que quede garantizado el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración de la topografía natural de los terrenos.
- Se mantendrá el estado natural de los terrenos o, en su caso, el uso agrario de los mismos o con plantación de arbolado o especies vegetales en, al menos, la mitad de la superficie de la parcela.

e) Se hará constar obligatoriamente en el registro de la propiedad la vinculación de la total superficie real de la finca a la construcción y uso autorizados, expresando la indivisibilidad y las concretas limitaciones al uso y edificabilidad impuestas por la autorización autonómica.

- f) En todo caso, el plazo para el inicio de las obras será de seis meses a contar desde el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente, debiendo concluirse las obras en el plazo máximo de tres años, a contar desde el otorgamiento de la licencia.
- g) Transcurridos dichos plazos, se entenderá caducada la licencia municipal y la autorización autonómica, previo expediente tramitado con audiencia del interesado, y será de aplicación lo dispuesto en el artículo 203 de la LOUG.
- h) Las que se fijen reglamentariamente.

A las obras de derribo y demolición que se pretendan realizar en suelo rústico les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente ley.

16.3.2.- Condiciones adicionales para usos residenciales.

Condiciones adicionales que deben cumplir las edificaciones destinadas a usos residenciales vinculados a las explotaciones agrícolas o ganaderas.

Las edificaciones destinadas a uso residencial complementario de la explotación agrícola o ganadera, además de las condiciones generales especificadas en el artículo 42 de la LOUG, cumplirán las siguientes:

- a) Que los terrenos sobre los que se emplace la edificación residencial estén clasificados como suelo rústico de protección agropecuaria y que el planeamiento urbanístico haya previsto expresamente este uso en ese tipo de suelo.
- b) La edificación deberá estar íntimamente ligada a la explotación agrícola o ganadera del solicitante. A tal efecto, deberá acreditarse fehaciente e imprescindible que el solicitante es titular de una explotación de las señaladas y que la misma cumple los requisitos que reglamentariamente se determinen.
- c) Que la edificación tenga la condición de aislada, prohibiéndose la construcción de varias edificaciones residenciales sobre una misma parcela y las edificaciones destinadas a usos residenciales colectivos o no vinculados a la explotación.
- d) En todo caso, la superficie mínima exigible para poder edificar nunca será inferior a 4.000 metros cuadrados, la superficie ocupada por la edificación no superará el 5% de la superficie neta de la parcela.
- e) La edificación residencial no podrá emplazarse a una distancia inferior a 100 metros de cualquier otra edificación emplazada en suelo rústico, salvo las de la propia explotación agrícola o ganadera.

16.3.3.- Condiciones adicionales para otros usos no residenciales.

Condiciones adicionales para otras actividades constructivas no residenciales

Las construcciones en suelo rústico distintas de las señaladas en el artículo anterior, además de las condiciones generales especificadas en el artículo 42 de la LOUG, cumplirán las siguientes:

- a) La superficie de la parcela en la que se ubique la edificación no será inferior a 5.000 metros cuadrados.
- b) Habrá de justificarse cumplidamente la idoneidad del emplazamiento elegido y la imposibilidad o inconveniencia de ubicarlas en suelo urbano o urbanizable con calificación idónea.

Excepcionalmente, podrán permitirse pequeñas construcciones e instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, o al servicio y mantenimiento de las infraestructuras y obras públicas, aun cuando la superficie de la parcela sea inferior a la exigida en el número anterior, siempre que quede justificada la proporcionalidad de la construcción o instalación con la naturaleza, extensión y destino actual de la finca en la que se emplace, y no se superen los 100 metros cuadrados de superficie total edificada ni la altura máxima de una planta ni 3,50 metros.

Los usos relacionados en el apartado 1.d) del artículo 33 de la LOUG no podrán emplazarse a menos de 1.000 metros del límite del suelo rústico de especial protección, ni dentro del alcance visual desde las principales vías de comunicación. Las parcelas deberán cerrarse o vallarse con cierres vegetales.

Las nuevas explotaciones ganaderas sin base territorial no podrán emplazarse a una distancia inferior a 1.000 metros de los asentamientos de población y 250 metros de la vivienda más próxima. Cuando se trate de nuevas explotaciones con base territorial la distancia mínima a los asentamientos de población y a la vivienda más próxima será de 200 metros.

En todo caso, deberán respetarse las distancias mínimas establecidas por la legislación sectorial de aplicación.⁵ Lo establecido en el artículo 42 de la LOUG y en el presente artículo no resultará de aplicación a la rehabilitación de edificaciones tradicionales.

16.4.- PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES.

El otorgamiento de autorizaciones en suelo rústico se ajustará a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 9/2.002 (LOUG).

La competencia para el otorgamiento de la autorización autonómica prevista en la ley corresponde al director general competente en materia de urbanismo.

El procedimiento para la tramitación de las autorizaciones autonómicas en suelo rústico se ajustará a las siguientes reglas:

- a) El promotor deberá presentar la solicitud ante el ayuntamiento acompañada de anteproyecto redactado por técnico competente, con el contenido que se detalle reglamentariamente, y, como mínimo, la documentación gráfica, fotográfica y escrita que sea suficiente para conocer las características esenciales del emplazamiento y de su entorno en un radio mínimo de 500 metros, de la titularidad de los terrenos y superficie de los mismos, del uso solicitado y de las obras necesarias para su ejecución, conservación y servicio, sus repercusiones territoriales y ambientales y las que sean necesarias para justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley.
- b) El ayuntamiento someterá el expediente a información pública por un plazo mínimo de veinte días, mediante anuncios que habrán de publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en uno de los diarios de mayor difusión en el municipio. El anuncio en la prensa habrá de realizarse durante dos días consecutivos indicando, al menos, el emplazamiento, el uso solicitado, la altura y ocupación de la edificación pretendida y el lugar y horario de consulta de la documentación completa.
- c) Concluida la información pública, el ayuntamiento remitirá el expediente completo tramitado a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, incluyendo las alegaciones presentadas y los informes de los técnicos municipales y del órgano municipal que tenga atribuida la competencia para otorgar la licencia de obra. Transcurrido el plazo de tres meses sin que el ayuntamiento haya remitido el expediente completo a la consellería, los interesados podrán solicitar la subrogación de esta última, que reclamará el expediente al ayuntamiento y proseguirá la tramitación hasta su resolución.
- d) La consellería podrá requerir del promotor la documentación e información complementaria que estime necesaria o bien la subsanación de las deficiencias de la solicitud para adaptarse a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, podrá recabar de los organismos sectoriales correspondientes los informes que se estimen necesarios para resolver.

- e) El director general competente en materia de urbanismo examinará la adecuación de la solicitud a la ley y a los instrumentos de ordenación del territorio y resolverá en el plazo de tres meses, a contar desde la entrada del expediente completo en el registro de la consellería competente, concediendo la autorización simplemente o condicionándola justificadamente a la introducción de medidas correctoras, o bien denegándola motivadamente. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá denegada la autorización por silencio administrativo.

CAPITULO 17.- NORMAS REGULADORAS DEL DESARROLLO DE LOS PLANES ESPECIALES NO INCLUIDOS EN EL SUELO URBANO.

17.1.- PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RURAL.

En los términos definidos por el artículo 72 de la Ley 9/2002, de Ordenación Urbanística de Galicia y de conformidad con los indicadores establecidos en el punto 15.4. de este documento, se podrán formular Planes Especiales de Protección, Rehabilitación y Mejora del Medio Rural, en desarrollo de la Normativa de este documento.

1. Ámbito.

El Plan abarcará los terrenos comprendidos en uno o varios núcleos rurales completos, así como los terrenos clasificados como suelo rústico pertenecientes a uno o varios términos municipales.

2. Objetivos.

Estos Planes Especiales tendrán por finalidad la protección, rehabilitación y mejora de los elementos más característicos de la arquitectura rural, de las formas de edificación tradicionales, de los conjuntos significativos configurados por ellas y de los núcleos rurales.

3. Determinaciones.

Los Planes Especiales de Protección, Rehabilitación y Mejora del Medio Rural contendrán las siguientes determinaciones:

- a) Delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón a la morfología de los asentamientos de población, tipología de las edificaciones, valores y potencialidades del medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias relevantes.
- b) Estudio de las parroquias y delimitación de las áreas geográficas homogéneas en razón a la morfología del asentamiento de población, tipología de las edificaciones, valores y potencialidades del medio rural merecedoras de protección y otras circunstancias relevantes.
- c) Delimitación de los núcleos rurales incluidos en su ámbito.
- d) Determinación de las condiciones de volumen, forma, tipología, características estéticas, materiales a emplear y técnicas constructivas, condiciones de implantación y aquellas otras que se estimen necesarias para garantizar la conservación y preservación de las características propias del medio.
- e) Identificación de los elementos que deban ser objeto de protección específica para su conservación y recuperación, que habrán de incluirse en el correspondiente catálogo, así como aquellos cuya demolición o eliminación sea procedente.
- f) Actuaciones previstas para la conservación, recuperación, potenciación y mejora de los asentamientos tradicionales y su entorno.
- g) Cualesquiera otras determinaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.

- h) Previsión de las áreas en que sea necesaria la realización de actuaciones de carácter integral, para las que deberán delimitarse los correspondientes polígonos.

En estos casos, la densidad máxima no podrá superar las 25 viviendas por hectárea, sin perjuicio del cumplimiento obligado de las condiciones de uso y edificación establecidas en la ley y, se deberá además:

- Asegurar la creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos en proporción adecuada a las necesidades colectivas y a las características de la población del núcleo.
- Prever la implantación de las redes de servicios urbanísticos, que cuando menos se habrán de referir a abastecimiento de agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y alumbrado público.
- Garantizar la funcionalidad de la red viaria del núcleo en su conjunto, concretando la definición geométrica de su trazado en planta, la ordenación de sus secciones transversales u la pavimentación y tratamiento superficial de la red.

4. Tramitación.

La tramitación de los planes especiales de protección, rehabilitación y mejora del medio rural corresponde al conselleiro competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio o al municipio que lo hubiera formulado y se ajustará a lo establecido por el artículo 87 de la LOUG.

5. Sistema de comunicaciones.

El sistema básico de comunicaciones de ámbito del Plan Especial será el reflejado en planos de ordenación de este Plan, sin perjuicio de las propuestas para completar o descongestionar que el Plan Especial pueda aportar dentro de su propia finalidad y, de las concreciones y desarrollos definidos como objetivos específicos del mismo.

6. Equipamientos.

Las reservas para dotaciones se establecerán en proporción adecuada a las necesidades colectivas y nunca en extensión inferior a 20 m² de suelo por cada vivienda, aplicados sobre la capacidad total de viviendas que resulte del Plan Especial, a cuyo efecto se tendrá en consideración la efectiva afección de terrenos y parcelas por las edificaciones ya existentes en el momento de redactar el Plan.

El Plan Especial propondrá el uso concreto de las reservas y vendrá justificada en función de las características de la población del núcleo y del nivel dotacional del conjunto de la parroquia, teniendo en cuenta la propia dotación prevista para otros núcleos rurales que dispongan ya de planeamiento especial, bajo el criterio de distribución de las diferentes clases de dotaciones entre los distintos núcleos rurales de la respectiva parroquia al objeto de constituir superficies de entidad suficiente para la finalidad a que se destinen.

7. Servicios Urbanísticos.

El Plan Especial determinará el trazado y características de al menos las siguientes redes de servicios.

- Red de abastecimiento de agua indicando las captaciones o fuentes que la habrán de alimentar.
- Red de alcantarillado con solución propuesta de depuración de alumbrado público.
- Red de alumbrado público.

Para dichas redes, el Plan determinará con exactitud la situación de los centros de servicios afectos a la infraestructura de las mismas.

Asimismo, el Plan Especial determinará las características de las obras de pavimentación y acondicionamiento de las redes viarias, tanto viaria como peatonal.

17.2.- PLANES ESPECIALES DE LAS ZONAS PORTUARIAS.

Deberán redactarse planes especiales para la ordenación de las zonas portuarias de Escarabote, Cabo de Cruz, Bodión y Ancados, por cuenta de las Autoridades Portuarias competentes y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

Estos planes especiales cuidarán y justificarán especialmente la conexión con los servicios urbanos y evitarán la formación de barreras de edificación con respeto a los núcleos urbanos correspondientes.

IDENTIFICACIÓN

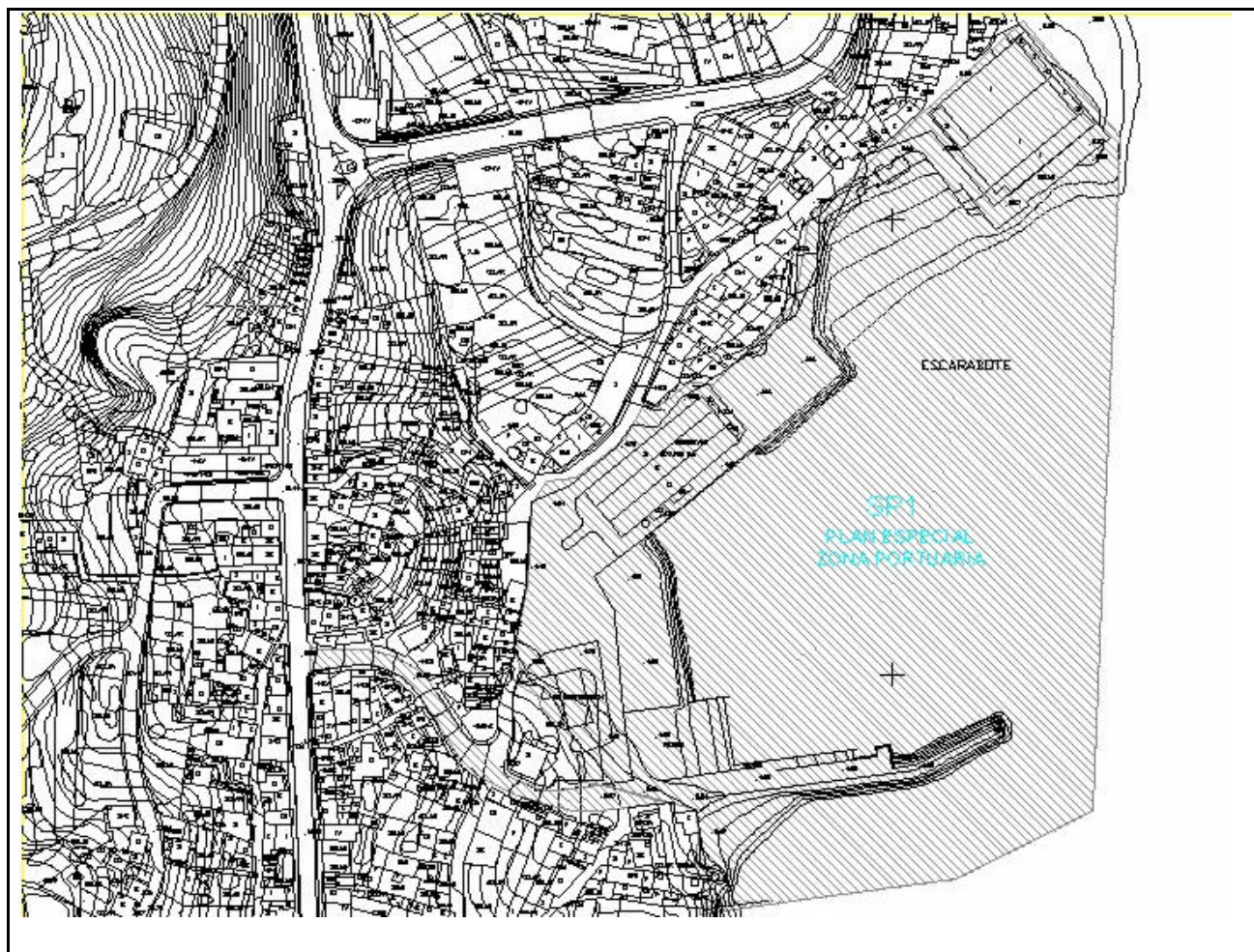
P.E. PUERTO ESCARRABOTE	SP1
LOCALIZACIÓN	Plano 2.E-1, 2E-2
SUPERFICIE TOTAL	67.000 m ²

OBJETO	El cumplimiento de la Ley 27/92 del 24 de Noviembre de Puertos del Estado y Marina Mercante, por la que se define el desarrollo urbanístico de los espacios portuarios
---------------	--

CONDICIONES

- El Plan cuidará y justificará la conexión del recinto portuario con el espacio urbano exterior, adecuando sus bordes a una transparencia visual ordenada, una accesibilidad clara y una mejora ambiental de las zonas de borde urbano.
- Evitará la formación de barreras de edificación con respecto al núcleo urbano de Escarabote.
- Se establecerán las futuras actuaciones portuarias estableciendo indicadores que permitan contemplar en todo momento las posibles variaciones del núcleo de Escarabote.
- Se regularán las actuaciones a realizar estableciendo las delimitaciones pertinentes en función de su posición respecto al núcleo urbano.
- Ordenanza transitoria: en tanto no se apruebe el Plan Especial, las obras a realizar en el ámbito del puerto se ajustarán e lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 27/92.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

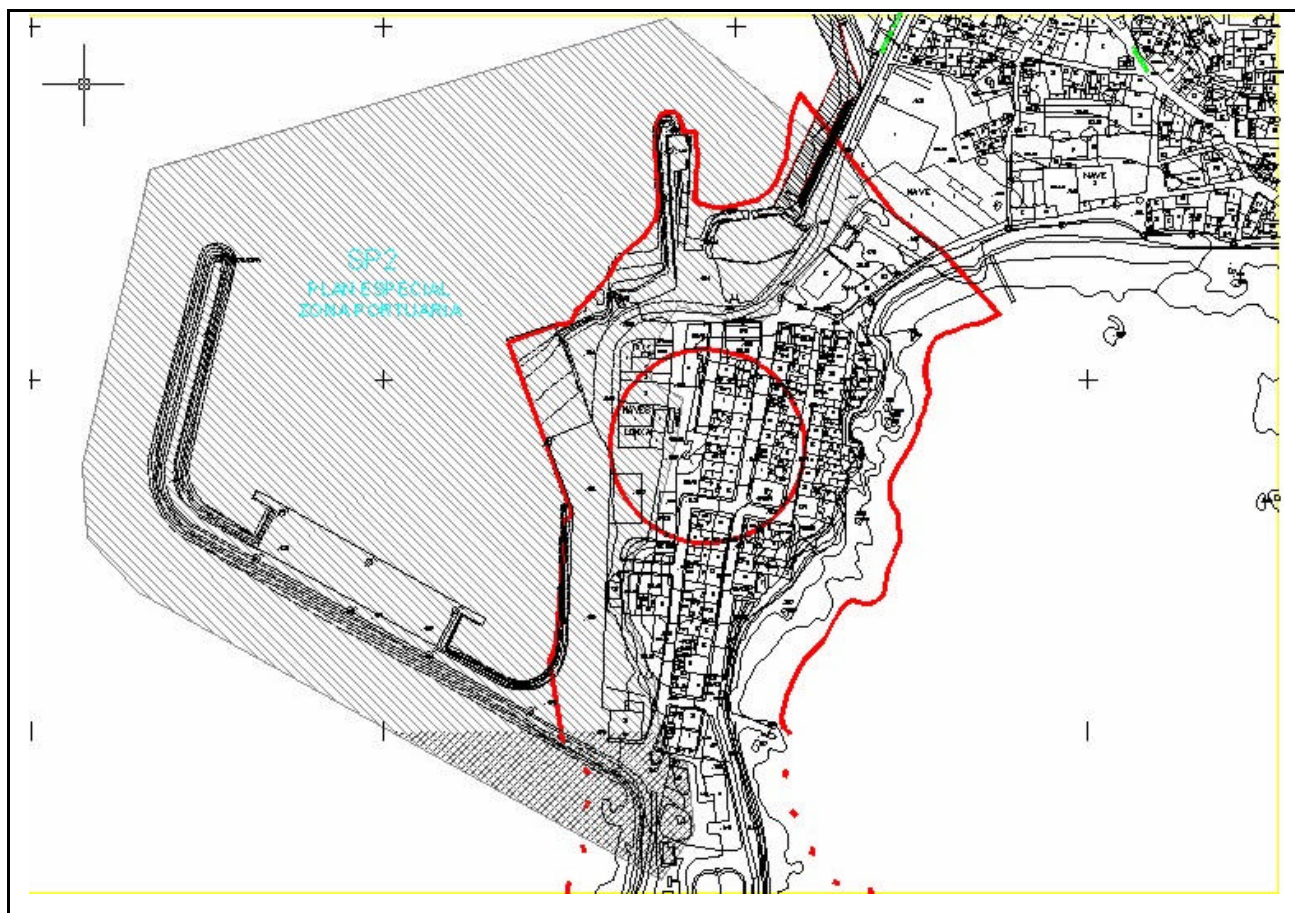
P.E. PUERTO CABO DE CRUZ	SP2
LOCALIZACIÓN	Plano 2.C-4, 2.C-6
SUPERFICIE TOTAL	117.050 m ²

OBJETO	El cumplimiento de la Ley 27/92 del 24 de Noviembre de Puertos del Estado y Marina Mercante, por la que se define el desarrollo urbanístico de los espacios portuarios
--------	--

CONDICIONES

- El Plan cuidará y justificará la conexión del recinto portuario con el espacio urbano exterior, adecuando sus bordes a una transparencia visual ordenada, una accesibilidad clara y una mejora ambiental de las zonas de borde urbano.
- Evitará la formación de barreras de edificación con respecto al núcleo urbano de Cabo de Cruz.
- Se establecerán las futuras actuaciones portuarias estableciendo indicadores que permitan contemplar en todo momento las posibles variaciones del núcleo de Cabo de Cruz.
- Se regularán las actuaciones a realizar estableciendo las delimitaciones pertinentes en función de su posición respecto al núcleo urbano.
- Ordenanza transitoria: en tanto no se apruebe el Plan Especial, las obras a realizar en el ámbito del puerto se ajustarán e lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 27/92.

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

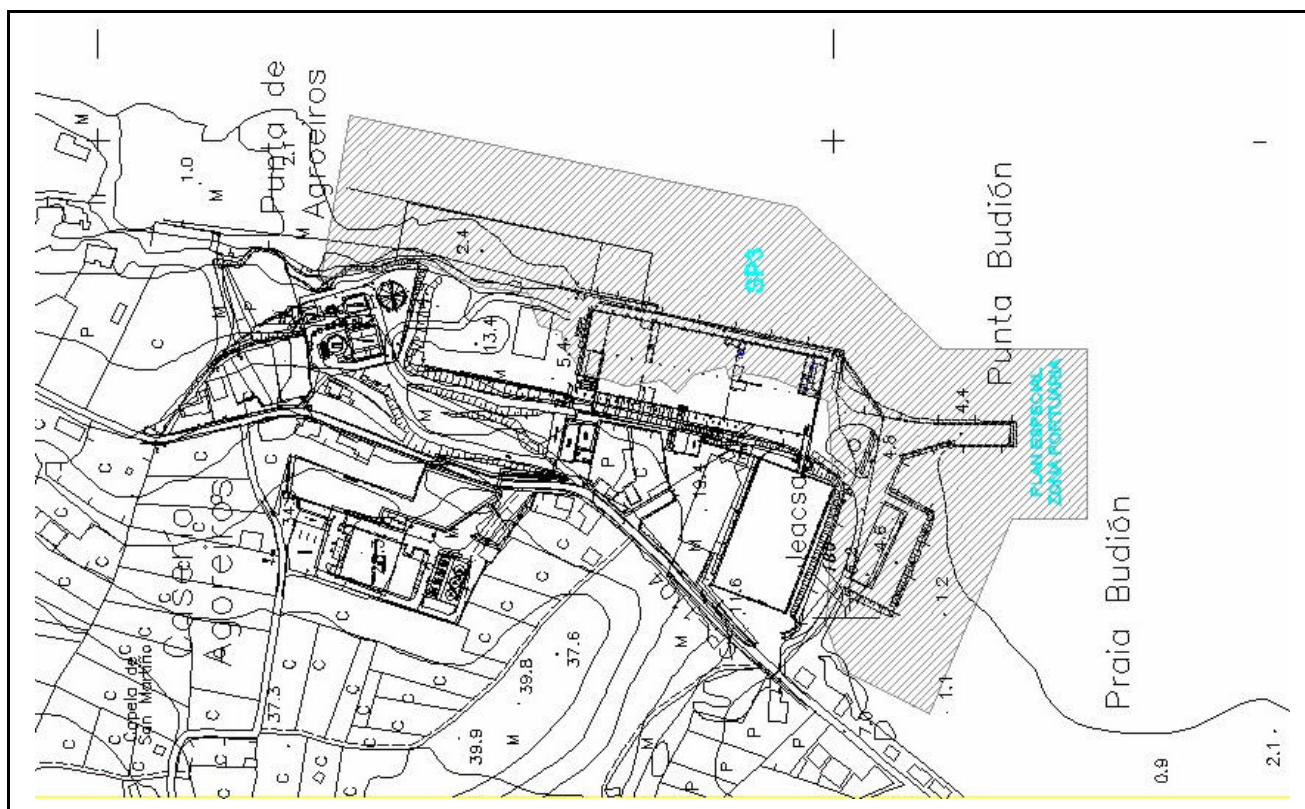
P.E. PUERTO PUNTA BODIÓN	SP3
LOCALIZACIÓN	Plano 1.14
SUPERFICIE TOTAL	74.000 m ²

OBJETO	El cumplimiento de la Ley 27/92 del 24 de Noviembre de Puertos del Estado y Marina Mercante, por la que se define el desarrollo urbanístico de los espacios portuarios
---------------	--

CONDICIONES

- El Plan cuidará y justificará la conexión del recinto portuario con el espacio urbano exterior, adecuando sus bordes a una transparencia visual ordenada, una accesibilidad clara y una mejora ambiental de las zonas de borde urbano.
- Ordenanza transitoria: en tanto no se apruebe el Plan Especial, las obras a realizar en el ámbito del puerto se ajustarán e lo dispuesto en el art. 19 de la Ley 27/92.

LOCALIZACIÓN



17.3.- PLANES ESPECIALES DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN DE COSTAS.

Deberán redactarse planes especiales para la ordenación de las zonas afectadas por la servidumbre de protección de costas en los suelos urbanos de Escarabote y Cabo de Cruz.

Estos planes especiales cuidarán y justificarán el cumplimiento de la Ley de Costas y del Reglamento que la desarrolla; atendiendo asimismo a las necesidades detectadas, en cuanto a ordenación, implantación de servicios y reservas de dotaciones, en un estudio previo de las condiciones del ámbito a tratar.

Hasta la redacción de dichos planes, las únicas obras permitidas serán aquellas exigibles por higiene, ornato y conservación de la edificación.

IDENTIFICACIÓN

P.E. ESCARABOTE	P.E.-E-1
LOCALIZACIÓN	Plano 2.E-1
SUPERFICIE TOTAL	9.000 m ²
OBJETO	- Ordenación de las zonas del casco urbano de Escarabote afectadas en principio por la servidumbre de protección de Costas.

CONDICIONES

Para el desarrollo de esta zona deberá redactarse un Plan Especial según los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que por la Dirección General de Costas se atienda a la solicitud municipal de modificación del ámbito de la servidumbre de protección de costas. En este caso el régimen del ámbito será el de SUNC y, el Plan Especial que lo desarrolle se atenderá a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 22/88 de Costas, en cuanto a edificabilidad máxima y al art. 47.2. de la Ley 9/2002 en cuanto reservas de suelo para las dotaciones urbanísticas. La ordenanza aplicable a las zonas excluidas de esta servidumbre será la siguiente:

- La tipología edificatoria será adosada entre medianeras, de acuerdo con los invariantes típicos regionales.
- La altura de edificación será como máximo de B+2 plantas en concordancia con las áreas de Suelo Urbano tradicional próximas.
- La ordenanza de aplicación será la nº 2, en Grado 2 con las particularidades anteriores.

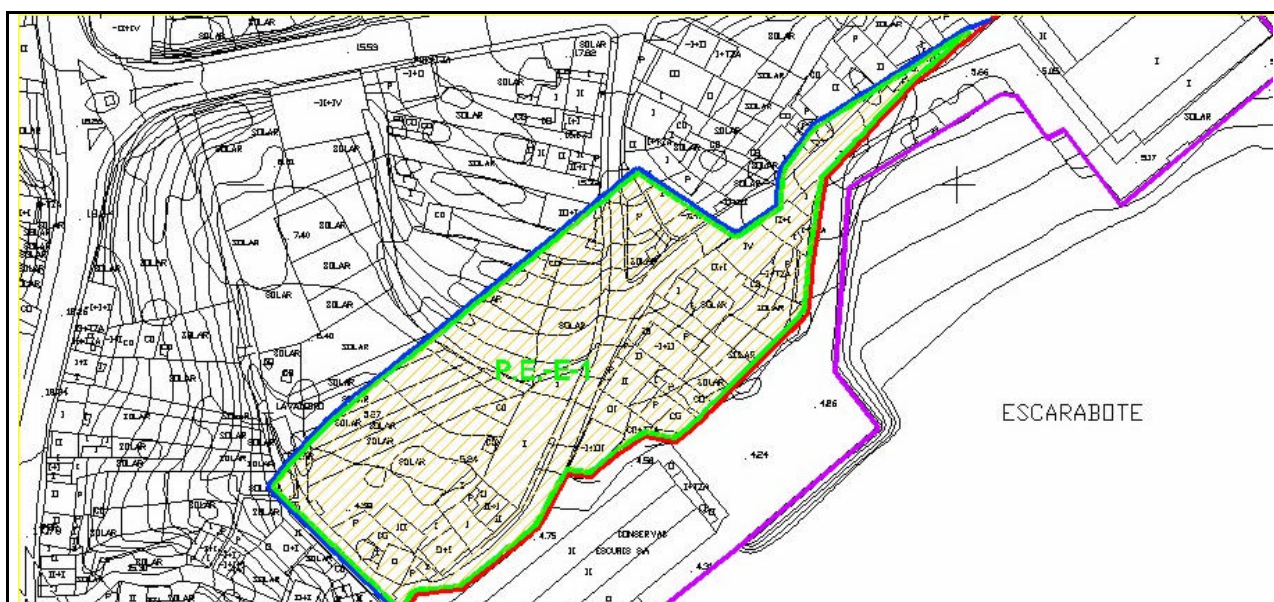
En todo caso a las zonas resultantes afectadas por la servidumbre de protección les será de aplicación la disposición transitoria 4ª segunda 2 de la Ley 22/1988, de Costas.

En caso de que se propongan nuevas construcciones, usos o rasantes dentro de los 20 primeros metros de la servidumbre de protección, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la disposición 9ª segunda del Reglamento General de Costas.

- b) En el caso de que no se produzca el supuesto anterior este Plan Especial se redactará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.

Este Plan Especial deberá redactarse de oficio por el Ayuntamiento si, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOM, no se ha dado el supuesto a).

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

P.E. CABO DE CRUZ	P.E.-C-1
LOCALIZACIÓN	Plano 2.C-5.
SUPERFICIE TOTAL	20.000 m ²
OBJETO	- Ordenación de las zonas del casco urbano de Cabo de Cruz afectadas en principio por la servidumbre de protección de Costas.

CONDICIONES

Para el desarrollo de esta zona deberá redactarse un Plan Especial según los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que por la Dirección General de Costas se atienda a la solicitud municipal de modificación del ámbito de la servidumbre de protección de costas. En este caso el régimen del ámbito será el de SUNC y, el Plan Especial que lo desarrolle se atenderá a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 22/88 de Costas, en cuanto a edificabilidad máxima y al art. 47.2. de la Ley 9/2002 en cuanto reservas de suelo para las dotaciones urbanísticas. La ordenanza aplicable a las zonas excluidas de esta servidumbre será la siguiente:

- La tipología edificatoria será adosada entre medianeras, de acuerdo con los invariantes típicos regionales.
- La altura de edificación será como máximo de B+1 plantas en concordancia con las áreas de Suelo Urbano tradicional próximas.
- La ordenanza de aplicación será la nº 2, en Grado 3 con las particularidades anteriores.

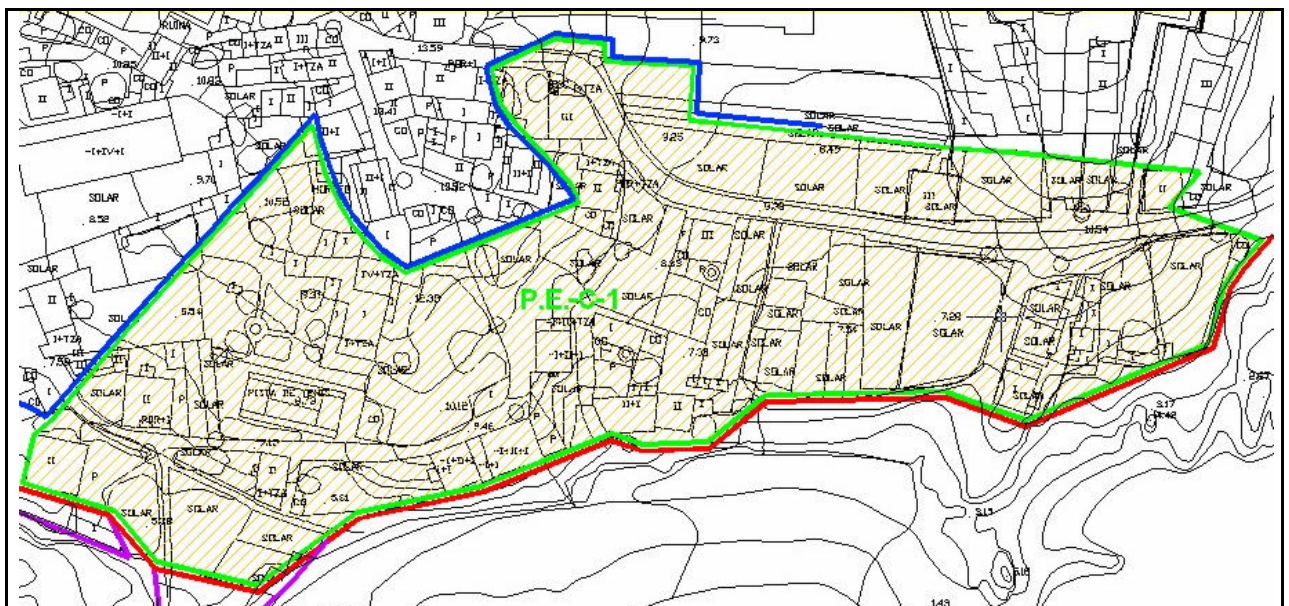
En todo caso a las zonas resultantes afectadas por la servidumbre de protección les será de aplicación la disposición transitoria 4ª segunda 2 de la Ley 22/1988, de Costas.

En caso de que se propongan nuevas construcciones, usos o rasantes dentro de los 20 primeros metros de la servidumbre de protección, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la disposición 9ª segunda del Reglamento General de Costas.

- b) En el caso de que no se produzca el supuesto anterior este Plan Especial se redactará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.

Este Plan Especial deberá redactarse de oficio por el Ayuntamiento si, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOM, no se ha dado el supuesto a).

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

P.E. CABO DE CRUZ	P.E.-C-2
LOCALIZACIÓN	Plano 2.C-4 y 2.C-6
SUPERFICIE TOTAL	16.000 m ²
OBJETO	- Ordenación de las zonas del casco urbano de Cabo de Cruz afectadas en principio por la servidumbre de protección de Costas.

CONDICIONES

Para el desarrollo de esta zona deberá redactarse un Plan Especial según los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que por la Dirección General de Costas se atienda a la solicitud municipal de modificación del ámbito de la servidumbre de protección de costas. En este caso el régimen del ámbito será el de SUNC y, el Plan Especial que lo desarrolle se atenderá a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 22/88 de Costas, en cuanto a edificabilidad máxima y al art. 47.2. de la Ley 9/2002 en cuanto reservas de suelo para las dotaciones urbanísticas. La ordenanza aplicable a las zonas excluidas de esta servidumbre será la siguiente:

- La tipología edificatoria será adosada entre medianeras, de acuerdo con los invariantes típicos regionales.
- La altura de edificación será como máximo de B+1 plantas en concordancia con las áreas de Suelo Urbano tradicional próximas.
- La ordenanza de aplicación será la nº 2, en Grado 3 con las particularidades anteriores.
- Se establecerán reservas de suelo dotacional para dar cumplimiento a los estándares previstos en el Plan General.

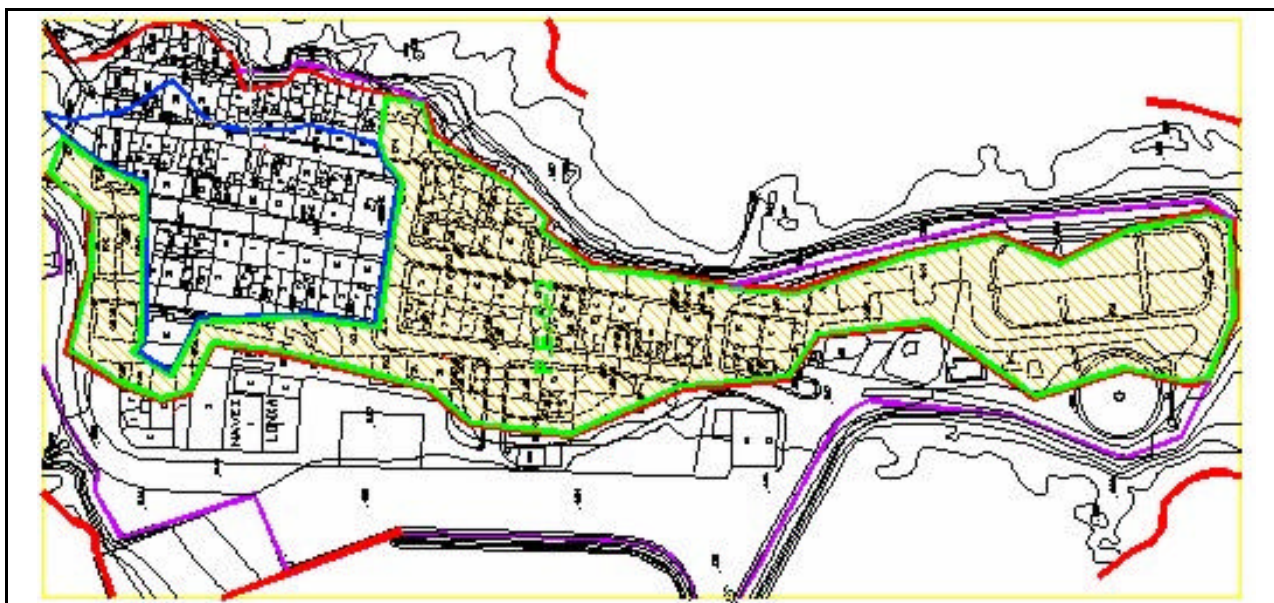
En todo caso a las zonas resultantes afectadas por la servidumbre de protección les será de aplicación la disposición transitoria 4ª segunda 2 de la Ley 22/1988, de Costas.

En caso de que se propongan nuevas construcciones, usos o rasantes dentro de los 20 primeros metros de la servidumbre de protección, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la disposición 9ª segunda del Reglamento General de Costas.

- b) En el caso de que no se produzca el supuesto anterior este Plan Especial se redactará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.

Este Plan Especial deberá redactarse de oficio por el Ayuntamiento si, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOM, no se ha dado el supuesto a).

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

P.E. CABO DE CRUZ	P.E.-C-3
LOCALIZACIÓN	Plano 2.C-4 y 2.C-5
SUPERFICIE TOTAL	15.800 m ²
OBJETO	- Ordenación de las zonas del casco urbano de Cabo de Cruz afectadas en principio por la servidumbre de protección de Costas.

CONDICIONES

Para el desarrollo de esta zona deberá redactarse un Plan Especial según los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que por la Dirección General de Costas se atienda a la solicitud municipal de modificación del ámbito de la servidumbre de protección de costas. En este caso el régimen del ámbito será el de SUNC y, el Plan Especial que lo desarrolle se atenderá a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 22/88 de Costas, en cuanto a edificabilidad máxima y al art. 47.2. de la Ley 9/2002 en cuanto reservas de suelo para las dotaciones urbanísticas. La ordenanza aplicable a las zonas excluidas de esta servidumbre será la siguiente:
- La tipología edificatoria será adosada entre medianeras, de acuerdo con los invariantes típicos regionales.
 - La altura de edificación será como máximo de B+1 plantas en concordancia con las áreas de Suelo Urbano tradicional próximas.
 - La ordenanza de aplicación será la nº 2, en Grado 3 con las particularidades anteriores.
 - Se establecerán reservas de suelo dotacional para dar cumplimiento a los estándares previstos en el Plan General.

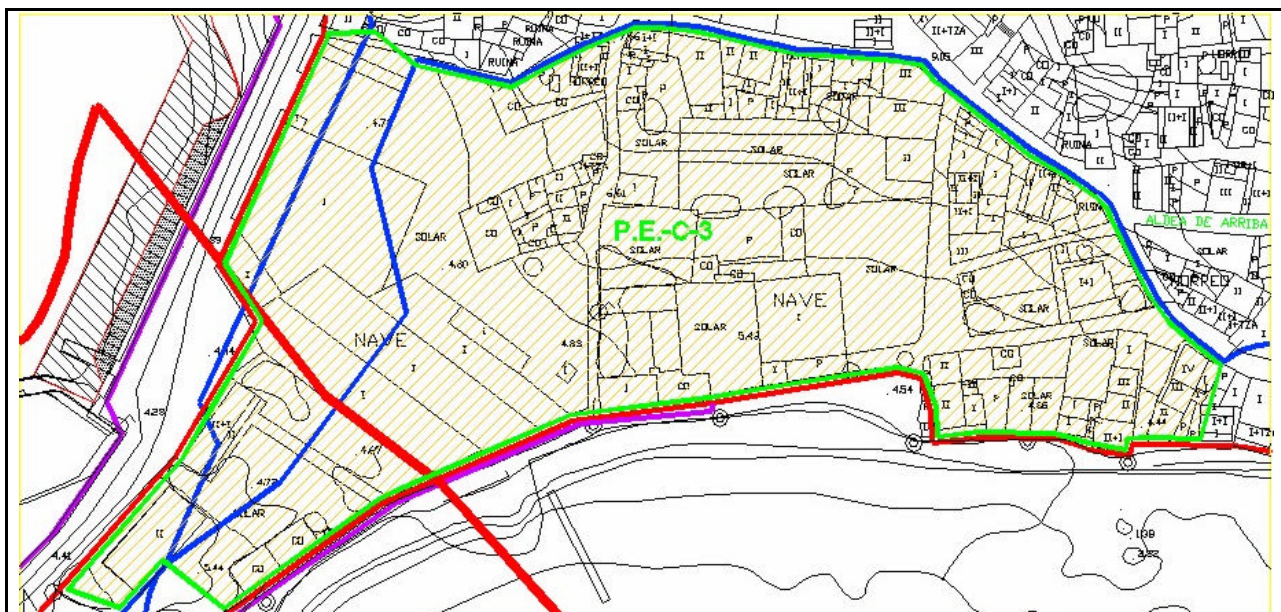
En todo caso a las zonas resultantes afectadas por la servidumbre de protección les será de aplicación la disposición transitoria 4ª segunda 2 de la Ley 22/1988, de Costas.

En caso de que se propongan nuevas construcciones, usos o rasantes dentro de los 20 primeros metros de la servidumbre de protección, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la disposición 9ª segunda del Reglamento General de Costas.

- b) En el caso de que no se produzca el supuesto anterior este Plan Especial se redactará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.

Este Plan Especial deberá redactarse de oficio por el Ayuntamiento si, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOM, no se ha dado el supuesto a).

LOCALIZACIÓN



IDENTIFICACIÓN

P.E. CABO DE CRUZ	P.E.-C-4
LOCALIZACIÓN	Plano 2.C-2.
SUPERFICIE TOTAL	15.000 m ²
OBJETO	- Ordenación de las zonas del casco urbano de Cabo de Cruz afectadas en principio por la servidumbre de protección de Costas.

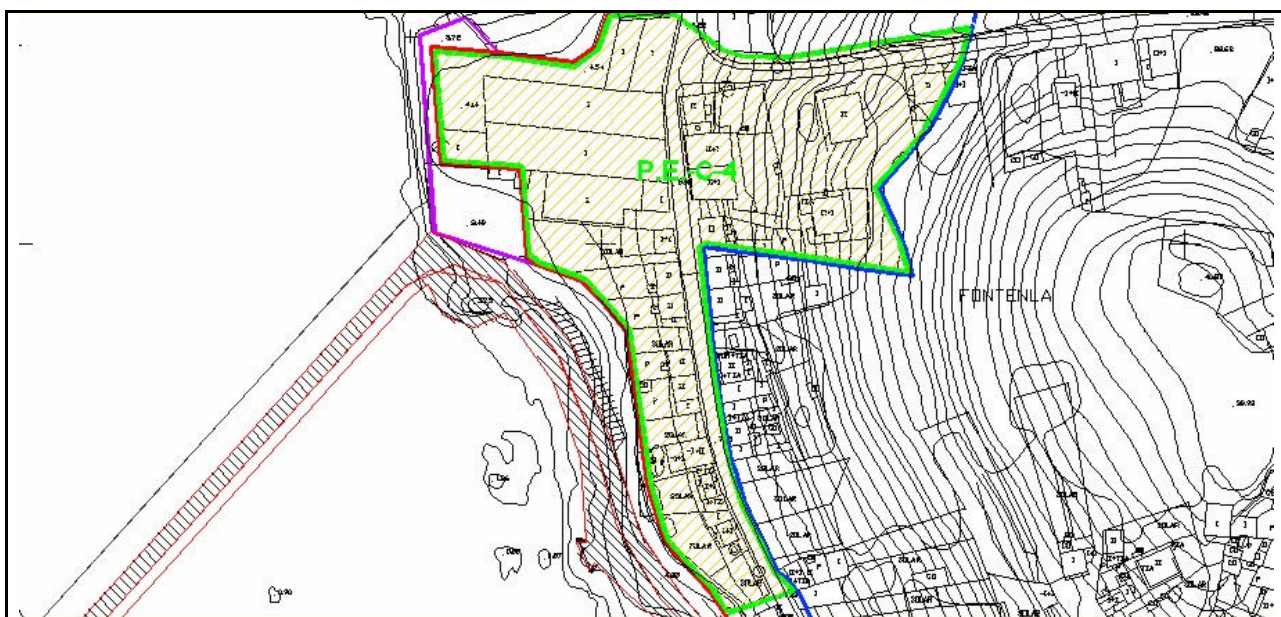
CONDICIONES

Para el desarrollo de esta zona deberá redactarse un Plan Especial según los siguientes supuestos:

- a) En el caso de que por la Dirección General de Costas se atienda a la solicitud municipal de modificación del ámbito de la servidumbre de protección de costas. En este caso el régimen del ámbito será el de SUNC y, el Plan Especial que lo desarrolle se atenderá a lo dispuesto en el art. 30.1.b) de la Ley 22/88 de Costas, en cuanto a edificabilidad máxima y al art. 47.2. de la Ley 9/2002 en cuanto reservas de suelo para las dotaciones urbanísticas. La ordenanza aplicable a las zonas excluidas de esta servidumbre será la siguiente:
- La tipología edificatoria será adosada entre medianeras, de acuerdo con los invariantes típicos regionales.
 - La altura de edificación será como máximo de B+2 plantas en concordancia con las áreas de Suelo Urbano tradicional próximas.
 - La ordenanza de aplicación será la nº 2, en Grado 2 con las particularidades anteriores.
 - Se establecerán reservas de suelo dotacional para dar cumplimiento a los estándares previstos en el Plan General.
- En todo caso a las zonas resultantes afectadas por la servidumbre de protección les será de aplicación la disposición transitoria 4ª segunda 2 de la Ley 22/1988, de Costas.
- En caso de que se propongan nuevas construcciones, usos o rasantes dentro de los 20 primeros metros de la servidumbre de protección, deberán ajustarse a los requisitos establecidos en la disposición 9ª segunda del Reglamento General de Costas.
- b) En el caso de que no se produzca el supuesto anterior este Plan Especial se redactará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Costas y el Reglamento que la desarrolla.

Este Plan Especial deberá redactarse de oficio por el Ayuntamiento si, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva del PGOM, no se ha dado el supuesto a).

LOCALIZACIÓN



CAPITULO 18.- NORMAS DE URBANIZACIÓN.

El trazado y diseño de las infraestructuras deberá ajustarse a las siguientes condiciones.

18.1.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

La red viaria se grafía y define en los planos del PGOM.

Los viales de nuevo trazado tendrán un ancho mínimo de 8,00 metros y deberán diseñarse de acuerdo con la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en Galicia y el Decreto 35/2000, Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley 8/1997, y según las siguientes condiciones técnicas:

- En todos los tipos de calzadas nuevas a construir se prevé el firme con sub-base granular de 0,20 metros de espesor, base de hormigón H-175 de 0,25 m. de espesor y capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente de 8 cm. de espesor, previo riego de imprimación y adherencia.
- Las aceras irán pavimentadas con loseta de cemento comprimido, colocadas sobre una solera de 10 cm. de espesor e irán rematadas por el lado de la calzada con bordillos prefabricados de hormigón.
- Las aguas pluviales se recogerán a los lados de las calzadas, para lo cual se prevén pendientes transversales del 2% hacia las aceras.

18.2.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

El cálculo de las redes deberá garantizar que el consumo por todos los conceptos en todo el área no sea inferior a 250 l./sg. habitante y día.

El cálculo de la red se hará de forma que no haya cometidas a bocas contra incendios con presión inferior a 50,00 metros columna de agua.

Se disponen de redes independientes de abastecimiento de agua y de hidrantes y bocas de riegos.

Las bocas de riego y contra incendios se preverán como máximo cada 30,00 y 100,00 metros, respectivamente.

Se colocarán ventosas y desagües en los puntos altos y bajos de las conducciones.

La velocidad del agua, en las conducciones estará comprendido entre 0,5 y 1,5 m./sg.

La red será de fundición e irá enterrada a una profundidad entre 1,00 metro.

Los Proyectos cumplirán igualmente con la normativa siguiente:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del Ministerio de Obras Públicas del 28 de julio de 1.974 - BOE del 2 y 3 de octubre de 1.974). Corrección de errores (BOE del 30-10-74).
- Norma Tecnológica NTE-IFA "Instalaciones de Fontanería-Abastecimientos (Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de diciembre de 1.975 - BOE del 3-01-76).

- Norma Tecnológica NTE -IFR "Instalaciones de Fontanería Riego". (Orden del Ministerio de la Vivienda de fecha 23 de agosto de 1.974).
- Capítulo V "Condiciones Urbanísticas " de la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-82 "Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios" (Real Decreto 2.051/1.982 de 10 de abril). (BOE del 18 y 19 de septiembre de 1.982).
- Las directrices de los Servicios Técnicos del Concello de Boiro, en cuanto a obras de urbanización.

18.3.- RED DE ALCANTARILLADO.

Respecto a las instalaciones de la red de saneamiento se tendrá en cuenta lo dispuesto en el art. 44.6 de la Ley de Costas y 95 de su Reglamento, sobre la prohibición de instalaciones de depuración de aguas residuales que afecten a la ribera del mar o a los 20 primeros metros de su servidumbre.

Al mismo tiempo no se autorizan los colectores paralelos a la costa, dentro de la ribera del mar y de los 20 primeros metros colindantes.

El sistema de alcantarillado propuesto constará de una red separativa bajo las aceras y calzadas a profundidades y pendientes necesarias para poder acometer las aguas residuales y pluviales a las redes municipales.

Las tuberías serán de PVC de saneamiento dispuestas sobre capa de arena de 10 cm. de espesor medio.

Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.

El cálculo de la red de alcantarillado tendrá en cuenta las siguientes condiciones mínimas:

- Velocidad de agua a sección llena 0,60 - 3,50 m/sg.
- Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasantes y de alineaciones rectas a distancias no superiores a 50 metros.
- Tuberías de PVC de saneamiento.
- Sección mínima de alcantarillado de 0,30 metros.
- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red viaria.
- En las cabeceras de las alcantarillas, se dispondrán cámaras de descarga.
- La profundidad de las tuberías será como mínimo de 1,00 metro desde la generatriz superficial a la superficie de la calzada.

Cumplirán igualmente con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISA - "Instalaciones de Salubridad - Alcantarillado" (Orden del Ministerio de la Vivienda de 6 de marzo de 1.973), y pliego de prescripciones técnicas del MOPU (BOE 23 de septiembre de 1.986).

18.4.- RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente normativa:

Energía eléctrica en alta:

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3.151/1968 del Ministerio de Industria de 28 de noviembre - BOE de 27-12-68).

Corrección de errores (BOE de 8-3-69).

Electricidad en Baja Tensión:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre).
(BOE 242 de 9-10-73).

Orden del Ministerio de Industria del 31 de octubre de 1.973 por la que se aprueban las Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI-BT con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (BOE del 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1.973).

La red de distribución será subterránea.

Las cargas mínimas a prever serán las fijadas en la instrucción M-HBR-010, así como el grado de electrificación deseado para las construcciones.

Se tendrá asimismo, en cuenta las siguientes condiciones prescripciones:

- Los Centros de transformación deberán localizarse en los edificios que se construyan.
- Todas las instalaciones satisfarán, aparte de lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, la normativa particular del Concello de Boiro y de la Compañía suministradora de energía, en lo que no se oponga a lo aquí establecido.
- El grado de electrificación para el cálculo de las líneas distribuidoras y centrales de transformación, será de 100 W./m² de construcción.

18.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Los distintos parámetros relacionados con la red de alumbrado público, que deberán satisfacerse en el Proyecto, serán como mínimo, los establecidos en el cuadro siguiente:

PARÁMETROS	PARA TRÁFICO RODADO		PARA PEATONES	
	ADECUADO CONDUCTOR	EXIGENCIA SEGURIDAD	EXIGENCIA PEATONES	ZONAS EXCLUS. PEATONES
Iluminación	Recomenda.: 30 lux Admisible: 20 lux	12 lux.	8 lux.	5 lux.
Uniform. min/seg.	1:3	1:3	1:4	1:6
Deslumb.	SCO	SCO	NCO	NCO
Temper. color correlac.	4.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K

Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado, deben realizarse de forma que se logre minimizar sus costos actualizados, al momento de su puesta en servicio (inversión más gastos de explotación), y la vida económica prevista debe ser superior a 18 años.

En los alumbrados que satisfagan los parámetros establecidos para peatones, debido a que la estética de la luminaria y báculo tendrá un importante peso en su elección, la instalación se realizará de forma que se consigan minimizar los costos de explotación actualizados al momento de su puesta en servicio y la vida económica prevista será superior a 16 años.

En todo caso, la situación de los centros de mando, será tal que ocupen un lugar muy secundario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por la producción de ruidos molestos.

Las redes de distribución serán subterráneas.

Este tipo de tendido será obligatorio en las instalaciones clasificadas como "adecuadas para conductores" y en aquellas realizadas en zonas con arbolado o aceras de anchura inferior a 2,00 m., excepto en este último caso cuando se utilicen como soportes brazos murales.

En cualquier caso, las instalaciones satisfarán, aparte de con las normas existentes en el municipio, con las exigencias de los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, y con las siguientes:

- Norma Tecnológica NTE -IEB "Instalaciones de Electricidad -Alumbrado exterior". (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo del 18 de julio de 1.978 - BOE de 12-1-1978).

18.6.- RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Se dispondrá bajo las aceras de la red peatonal a 50 cm. de profundidad mínima. La canalización será con tubos de PVC con secciones, número y disposición que fije el proyecto de urbanización de acuerdo con las normas dictadas por las diferentes compañías de telecomunicaciones. En los cruces de calles la canalización irá a 80 cm. de profundidad y se reforzará con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor.

18.7.- JARDINERÍA.

Las zonas verdes de uso público se ajardinarán con arbustos y arbolado de especies autóctonas de la zona y tratamiento de suelo de fácil y económica conservación.

18.8.- RED DE GAS Y OTRAS CANALIZACIONES.

El proyecto de urbanización deberá prever la red de gas, de acuerdo con la normativa de la Compañía Suministradora.

En el proyecto se han de prever canalizaciones de reserva, mediante dos conductores de PVC de 100 mm. de diámetro, con su correspondiente cable guía.

18.9.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

El proyecto de urbanización deberá justificar el cumplimiento de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en Galicia y el Decreto 35/2000, Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la Ley 8/1997.